

EightbornV Ceza Kanunu

PDF çıktı tarihi: 30 Haziran 2026 14:36

Bu belge wiki içeriğinden otomatik üretilmiştir.

İçindekiler

1. Genel Hükümler
2. Yakalama, Gözaltı ve Şüpheli Hakları
3. Ceza İndirimi
4. Yargılama, El Koyma ve Ek Yaptırımlar
5. Savcı Rolü Kuralları
6. Hızlı Ceza Tablosu
7. Hayata Karşı Suçlar
8. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
9. Kişi Özgürlüğüne Karşı Suçlar
10. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
11. Çocuklara Karşı Suçlar
12. Aile İçi Şiddet ve Özel Koruma Hükümleri
13. Tehdit, Baskı ve Israrlı Takip Suçları
14. Malvarlığına Karşı Suçlar
15. Grand Malvarlığı Suçları
16. Kundaklama ve Geniş Tehlike Yaratın Malvarlığı Suçları
17. Kamu Düzenine Karşı Suçlar
18. Devlete ve Adalet Karşı Suçlar
19. Silah ve Tehlikeli Maddeler
20. Melisa Suçları
21. Trafik ve Taşıt Suçları
22. Ticaret, Ruhsat ve Meslek Suçları

Genel Hükümler

Ceza Kanunu geniş kapsamlı görünse de, kuralların ve bazı sistemlerin önemli bir kısmı oyuncu deneyimini kolaylaştırmak için MDT üzerinde seçeneğe bağlı veya otomatik olarak uygulanır. Bu nedenle her işlemde bütün kanunu ezberlemek beklenmez; sistem, doğru maddeyi ve yaptırım paketini bulmayı kolaylaştırmak için yardımcı olur.

Sistem yardımcı olsa bile özellikle polis oyuncularının, avukat rolü yapan oyuncuların ve savcılık sürecinde görev alan kişilerin Ceza Kanunu'nu okuması önerilir. Kanunda sıradışı, çelişkili veya belirsiz görünen bir durumla karşılaşırsanız ya da düzenleme öneriniz varsa yönetim ekibine bildirebilirsiniz.

Madde 100 - Kanunilik İlkesi

Bir fiil veya ihmal, işlendiği sırada yürürlükte bulunan bir kanunda açıkça suç olarak tanımlanmadıkça cezalandırılmaz.

Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir davranış; benzerliği, sonucu veya kamuoyundaki değerlendirmesi gerekçe gösterilerek suç sayılamaz.

Madde 101 - Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması

Ceza Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen fiil ve ihmallere uygulanır.

Bir fiilin gerçekleşmesinden sonra yürürlüğe giren veya ağırlaştırılan bir yaptırım, geçmişte gerçekleşmiş fiile uygulanamaz.

Fiilden sonra yürürlüğe giren düzenleme sanığın lehineyse, kesinleşmemiş yargılamalarda lehe olan düzenleme uygulanır.

Madde 102 - Kanunun Yorumlanması

Ceza Kanunu hükümleri; kullanılan sözcüklerin olağan anlamı, maddenin amacı ve kanunun bütünü dikkate alınarak yorumlanır.

Bir suçun oluşması için maddede açıkça belirtilen tüm unsurların gerçekleşmesi gerekir. Belirsizlik, suçun kapsamını genişletecek şekilde yorumlanamaz.

Madde başlıkları yalnızca erişim kolaylığı sağlar. Başlık ile madde metni arasında farklılık bulunması hâlinde madde metni esas alınır.

Madde 103 - Temel Kavramlar

Bu Kanunda, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Kişi:** Gerçek kişiyi ve kanun tarafından hak veya sorumluluk sahibi kabul edilen kuruluşu ifade eder.
- **Kamu görevlisi:** San Andreas Eyaleti veya bağlı kamu kurumları adına kamu hizmeti yürüten kişiyi ifade eder.
- **Kolluk görevlisi:** Kanunları uygulama, suçları önleme, soruşturma yürütme veya kişileri gözaltına alma yetkisine sahip kamu görevlisini ifade eder.
- **Malvarlığı:** Taşınır ve taşınmaz malları, parayı, kıymetli belgeleri, alacakları ve ekonomik değeri bulunan diğer varlıkları ifade eder.
- **Silah:** Bir kişiyi yaralamak veya öldürmek amacıyla üretilmiş ya da bu amaçla kullanılmaya elverişli hâle getirilmiş aracı ifade eder.
- **Gece vakti:** Güneşin batması ile doğması arasındaki süreyi ifade eder.
- **Madde:** Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Ceza Kanunu içindeki maddeyi ifade eder.

Madde 104 - Kast, Bilgi ve İhmal

Bir suçun oluşması için ilgili maddede aranan kusur biçiminin gerçekleşmesi gerekir.

- **Kasten:** Kişinin fiili gerçekleştirmeyi veya fiilin sonucunu meydana getirmeyi istemesidir.
- **Bilerek:** Kişinin, fiili suç hâline getiren koşulların mevcut olduğunu bilmesidir. Fiilin kanuna aykırı olduğunu bilmesi gerekmez.
- **İhmalle:** Kişinin, koşulların gerektirdiği ve makul bir kişinin göstereceği özeni göstermemesidir.
- **Ağır ihmalle:** Kişinin, öngörülebilir ciddi bir tehlikeyi açıkça göz ardı ederek olağan dikkat yükümlülüğünden ağır biçimde sapmasıdır.

Bir maddede kusur biçimi açıkça belirtilmemişse suçun oluşması için fiilin bilerek gerçekleştirilmesi gerekir.

Madde 105 - Fiil ile Kusurun Birlikteliği

Bir suçun oluşması için yasaklanan fiil veya ihmal ile maddede aranan kusur biçiminin aynı olay kapsamında birlikte bulunması gerekir.

Yalnızca düşünce, niyet, hazırlık veya sonradan verilen onay; kanunda ayrıca suç olarak düzenlenmedikçe cezalandırılmaz.

Madde 106 - İhmal Yoluyla Sorumluluk

Bir kişinin gerçekleştirmedeği davranış nedeniyle sorumlu tutulabilmesi için:

- Kanundan, görevden, sözleşmeden veya kişinin kendi davranışından doğan açık bir hareket yükümlülüğünün bulunması,
- Kişinin bu yükümlülüğü yerine getirebilecek durumda olması,
- Yükümlülüğün bilerek veya ilgili maddede belirtilen kusur biçimiyle yerine getirilmemesi

gerekir.

Madde 107 - Teşebbüs

Bir suç işlemek kastıyla, suçun tamamlanmasına doğrudan yönelen icra hareketlerine başlayan ancak suç tamamlamayan kişi teşebbüsten sorumludur.

Yalnızca planlama, araç edinme, bilgi toplama veya olay yerine gitme; suçun tamamlanmasına doğrudan yönelen bir icra hareketi bulunmadıkça teşebbüs oluşturmaz.

Teşebbüsün yaptırımı, ilgili suç maddesinde veya ortak yaptırım hükümlerinde açıkça belirlenir.

Madde 108 - Genel ve Özel Hüküm İlişkisi

Aynı fiili düzenleyen genel ve özel hükümler birlikte bulunduğu özel hüküm uygulanır.

Özel hükmün uygulanması, genel hükümde düzenlenen ancak özel hüküm kapsamında bulunmayan ayrı bir fiilin cezalandırılmasını engellemez.

Birden fazla maddenin aynı olayda birlikte uygulanabilmesi için her maddenin diğerinden farklı en az bir fiil, sonuç, mağdur veya korunan hukuki değer içermesi gerekir.

Madde 109 - Ceza ve Ek Yaptırımların Kaynağı

Bir kişi yalnızca ilgili suç maddesinde veya bu Kanunun ortak yaptırım hükümlerinde açıkça belirtilen hapis, para cezası ve ek yaptırımlara tabi tutulabilir.

Bir suç maddesinde yaptırım açıkça belirtilmemişse, bu eksiklik kıyas veya takdir yoluyla giderilemez. Yaptırımı belirtilmeyen hüküm uyarınca ceza uygulanamaz.

Madde 110 - Suç Sınıfları

Bu Kanunda suçlar, ağırlıklarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır:

- **Kabahat:** Hapis cezası içermeyen; para cezası, el koyma veya kamu hizmetiyle karşılanan hukuka aykırı fiildir.
- **Hafif Suç:** Sınırlı hapis veya bunun yerine kamu hizmeti ile para cezasının uygulanabildiği suçtur.
- **Ağır Suç:** Yüksek hapis cezası gerektiren ve ilgili maddede belirtilmesi hâlinde savcılık veya mahkeme sevkine tabi olan suçtur.

Her suçun sınıfı ilgili maddede açıkça belirtilir. İlgili maddede belirtilen suç sınıfı, yaptırımı uygulayan makamın kararıyla değiştirilemez.

Madde 111 - Kamu Hizmeti Cezası

Kamu hizmeti cezası, kişinin ilgili maddede belirtilen süre boyunca kamu yararına çalışma yükümlülüğüdür.

Kamu hizmeti yalnızca ilgili suç maddesinde açıkça belirtilmişse uygulanabilir. Kamu hizmetinin türü, süresi değiştirilmeden yetkili makam tarafından belirlenir.

Kamu hizmeti cezası, hapis cezasının daha hafif alternatifidir. Hapis cezası ile kamu hizmeti cezası aynı suç için birlikte uygulanamaz.

Kamu hizmeti cezası, ilgili maddede açıkça belirtilmesi hâlinde para cezası ve hapis dışındaki ek yaptırımlarla birlikte uygulanabilir.

Madde 112 - Ağır Sicil Kayıtları

Bu Kanun kapsamında kesinleşen her ceza kişinin adli siciline işlenir.

İlgili suç maddesinde Ağır Sicil etiketi belirtilmişse, kesinleşen suç kaydı kişinin adli siciline **AĞIR SİCİL** etiketiyle ayrıca kaydedilir.

Aynı olay kapsamında **AĞIR SİCİL** etiketi yalnızca bir kez kaydedilir. Aynı olayda birden fazla Ağır Sicil oluşsa bile sayaç bir artar.

AĞIR SİCİL etiketli sicil kayıtları, yalnızca Madde 121'deki aylık otomatik düşüm kuralıyla sayaçtan çıkarılabilir. Bunun dışında etiketli kayıt silinemez, düşürülemez veya takdir yoluyla sayaçtan çıkarılamaz.

AĞIR SİCİL sayacına bağlı ek sonuçlar Madde 121 ve devamında düzenlenir.

Madde 113 - Nitelikli Suçlar

Sistem tarafından tanımlanan illegal bir faaliyetin ilgili maddede Nitelikli Suç olarak belirtilmesi hâlinde, kişi yalnızca o Nitelikli Suç için belirlenen sabit paket cezaya tabi tutulur.

Nitelikli Suçun gerçekleştirilmesi için doğal ve zorunlu olan fiillerin cezaları paket cezaya dâhildir ve ayrıca uygulanmaz. Paket cezaya dâhil fiiller ilgili Nitelikli Suç maddesinde açıkça belirtilir.

Nitelikli Suçun tamamlanması için gerekli olmayan veya Nitelikli Suçtan bağımsız olarak gerçekleştirilen yeni suçlar ayrıca uygulanır.

Soygun niteliğindeki bir Nitelikli Suçta, ilgili maddede paket kapsamına alınması hâlinde ruhsatsız silah taşıma veya gösterme, tehdit, rehine alma ve soygun süresince geçici alıkoyma için ayrıca ceza uygulanmaz.

Bir Nitelikli Suçtan kaçış sırasında kolluk görevlisine veya başka bir kişiye ateş edilmesi, rehinenin yaralanması veya öldürülmesi, işkence yapılması ya da bağımsız başka bir suç işlenmesi hâlinde bu fiillere ilişkin suçlar paket cezaya eklenir.

Bir illegal faaliyet ilgili maddede Nitelikli Suç olarak belirtilmemişse bu madde uyarınca paket ceza uygulanamaz.

Madde 114 - Yargı Süreçleri

Bu Kanunda yargı süreci; suçun doğrudan kolluk tarafından sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağını, savcılık incelemesine taşınıp taşınmayacağını veya mahkeme kararı gerektirip gerektirmediğini gösterir.

- **Doğrudan işlem:** Kolluk, ilgili maddede yazan sabit cezayı ve ek yaptırımını doğrudan uygular. Olay olağan sınırları aşmadıkça savcılık veya mahkeme kararı aranmaz.
- **Zorunlu savcılık sevk:** Dosya, cezanın uygulanmasından veya kesinleşmesinden önce savcılık incelemesine gönderilir. Savcılık; delilleri, suç vasfını, birlikte uygulanacak maddeleri ve mahkemeye sevk gerekip gerekmediğini değerlendirir.
- **Zorunlu mahkeme sevk:** Suçun niteliği, yaptırımın ağırlığı veya özel karar ihtiyacı nedeniyle dosya mahkeme önüne çıkarılır. Mahkeme; suçun oluşup oluşmadığına, savunmalara, özel istisnalara ve nihai yaptırıma karar verir.
- **Savcılık gerekli görürse mahkeme sevk:** Dosya önce savcılık tarafından incelenir. Savcılık, olayın ağırlığı veya hukuki belirsizlik nedeniyle mahkeme kararı gerektiğine kanaat getirirse dosyayı mahkemeye taşır.

Doğrudan işlem, kişinin savunma hakkını veya sonradan üst makama başvurma imkânını ortadan kaldırmaz. Savcılık ve mahkeme sevkı, ilgili maddede yazılı sabit yaptırımı belirsiz hâle getirmek için değil, ağır veya tartışmalı olaylarda doğru suç vasfını ve kanun bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.

Madde 115 - Birlikte Fail Olma

Bir suçu birlikte işleme kararıyla, suçun icrasında doğrudan ve esaslı katkı sağlayan kişiler birlikte fail sayılır.

Birlikte fail olma için kişinin yalnızca olay yerinde bulunması, suçu öğrenmiş olması veya sonradan onaylaması yeterli değildir. Kişinin suçun gerçekleşmesine bilerek ve suçun icrasını etkileyen bir katkı sağlaması gerekir.

Birlikte fail olan kişi, ilgili suç maddesinde yazılı yaptırımdan asıl fail gibi sorumludur.

Birlikte failin sorumluluğu, yalnızca ortak karar ve öngörülebilir icra kapsamındaki fiillerle sınırlıdır. Diğer kişinin ortak kapsamı aşarak işlediği bağımsız suçlardan, bu suçu bilerek kabul etmediği veya desteklemediği sürece sorumlu tutulamaz.

Örnekler

- İki kişi birlikte markete girip biri kasayı boşaltırken diğeri silahla kapıyı tutuyorsa, ikisi de işin içindedir. "Ben kasaya dokunmadım" demesi tek başına kurtarmaz.
- Bir kişi arabada bekleyip kaçış için motoru hazır tutuyor, içeridekilerin ne yapacağını biliyor ve kaçışı sağlıyorsa bu kişi de birlikte fail sayılabilir.
- Bir kişi yalnızca sokaktan geçerken olayı görmüşse veya arkadaşının ne yaptığını sonradan öğrenmişse birlikte fail sayılmaz.
- İki kişi yalnızca hırsızlık için anlaşmışken biri kendi başına ateş edip birini yaralarsa, diğer kişi bu ateş etme işini önceden bilip kabul etmedikçe o yaralamadan sorumlu tutulmaz.

Madde 116 - Azmettirme

Bir kişiyi belirli bir suçu işlemeye bilerek ve doğrudan yönlendiren, ikna eden, emir veren, baskı kuran veya suçu işleme kararını oluşturan kişi azmettiren sayılır.

Azmettirme için genel suç telkini, belirsiz öfke ifadesi veya suçtan sonra verilen destek yeterli değildir. Azmettirenin belirli bir suça yönelen açık etkisi bulunmalıdır.

Azmettiren, azmettirdiği suç tamamlanırsa ilgili suç maddesinde yazılı yaptırımdan asıl fail gibi sorumludur.

Azmettirme sonucunda yalnızca teşebbüs gerçekleşirse Madde 118 uygulanır. Azmettirilen kişi, azmettirme kapsamını aşarak bağımsız başka bir suç işlerse azmettiren bu aşan fiilden ayrıca sorumlu tutulamaz.

Örnekler

- "Şu adamı döv, sana para vereceğim" diyen kişi, dövme kararını doğrudan kurduruyorsa azmettiren olur.
- "Şu dükkânı soy, planı ben yaptım, sen içeri gir" diyen kişi, içeri girmese bile soyguna azmettirmiş olur.
- Bir tartışmada "Buna haddini bildirmek lazım" gibi belirsiz bir laf tek başına azmettirme sayılmaz. Belirli bir suça yönlendirme gerekir.
- Bir kişiyi yalnızca hırsızlığa yönlendiren kişi, fail olay yerinde kendi kararıyla birini kaçırırsa bu kaçırmadan ayrıca sorumlu olmaz.

Madde 117 - Yardım Etme

Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla bilerek araç, bilgi, yer, gözetleme, ulaşım, saklama, teknik destek veya benzeri yardım sağlayan kişi yardım eden sayılır.

Yardım etme için yardımın suçtan önce veya suç sırasında sağlanması ve suçun işlenmesini kolaylaştırmaya elverişli olması gerekir. Suç tamamlandıktan sonra yapılan yardım, şartları varsa ilgili özel suç veya Madde 119 kapsamında değerlendirilir.

Yardım eden kişi, ilgili suçun hapis, para cezası ve kamu hizmeti yaptırımlarının **yarısından** sorumludur. Süre ve para miktarı tam sayıya çevrilirken aşağı yuvarlanamaz; en yakın uygulanabilir tam değere tamamlanır.

Yardım, suçun zorunlu unsuru veya Nitelikli Suç paketinin doğal kapsamı içinde açıkça yer alıyorsa ayrıca yardım etme nedeniyle ek ceza uygulanmaz. Yardım eden kişi suçun icrasında doğrudan ve esaslı rol üstlenmişse Madde 115 uygulanır.

Örnekler

- Bir kişi soygun yapılacağını bilerek kaçış aracını verirse yardım eden sayılır.
- Bir kişi hırsızlık yapılacağını bilerek binanın kamera kör noktasını tarif ederse yardım eden sayılır.
- Bir kişi "ben sadece arabayla bıraktım" diyorsa ama nereye ve ne amaçla götürdüğünü biliyorsa bu savunma tek başına yeterli olmaz.
- Yardım suçtan sonra yapılmışsa, örneğin fail kaçtıktan sonra saklanacak ev ayarlanmışsa, bu madde yerine Madde 119 ve ilgili özel suçlara bakılır.
- Bir kişi kapıda silahla bekleyip içerideki suçu fiilen güvenceye alıyorsa bu artık basit yardım değil, duruma göre birlikte fail olabilir.

Madde 118 - Teşebbüsün Ortak Yaptırımı

İlgili suç maddesinde teşebbüs için ayrı yaptırım yazılmamışsa, teşebbüs hâlinde tamamlanmış suçun hapis, para cezası veya kamu hizmeti yaptırımının **yarısı** uygulanır.

Tamamlanmış suçta hapis yerine kamu hizmeti yazılıysa teşebbüste kamu hizmeti yarıya indirilir. Tamamlanmış suçta yalnızca para cezası varsa teşebbüste para cezası yarıya indirilir.

Teşebbüs yaptırımı hesaplanırken:

- Ölüm veya ağır yaralanma gibi tamamlanmamış sonuçlar gerçekleşmiş kabul edilmez,
- Gerçekleşmiş bağımsız suçlar ayrıca uygulanır,
- İlgili maddede teşebbüs için özel hüküm varsa özel hüküm uygulanır.

Kasten öldürmeye teşebbüs, cinsel saldırıya teşebbüs ve ilgili maddede özel olarak düzenlenmiş diğer teşebbüs hâllerinde bu madde yalnızca açık boşluk varsa uygulanır.

Örnekler

- Bir kişi kilitli aracı çalmaya çalışır, kapıyı zorlar ama aracı götüremeden yakalanırsa hırsızlık tamamlanmamış olabilir; özel madde yoksa ceza yarıya iner.
- Bir kişi silahı ateşlemek ister ama silah tutukluk yapar ve kimse yaralanmazsa tamamlanmış yaralama değil, şartları varsa teşebbüs değerlendirilir.
- Bir kişi market soygununa başlar ama kasaya ulaşmadan yakalanırsa, ilgili Nitelikli Suç maddesinde özel tamamlanma kuralı yoksa teşebbüs kuralı tartışılır.

- Hazırlık başka, teşebbüs başkadır. Sadece eldiven almak, araç bakmak veya plan yapmak genelde teşebbüs değildir; suça doğrudan başlanmış olması gerekir.

Madde 119 - Suç Sonrası Yardım

Bir kişinin, suç tamamlandıktan sonra failin yakalanmasını, yargılanmasını, cezasının uygulanmasını veya suçtan elde edilen değer bulundurulmasını engellemek amacıyla bilerek saklama, kaçırma, gizleme, belge sağlama, araç sağlama veya benzeri yardımda bulunması suç sonrası yardım sayılır.

Suç sonrası yardım, asıl suçun işlenmesine katılma sayılmaz. Bu fiil bağımsız bir suçu oluşturuyorsa ilgili özel suç maddesi uygulanır.

Özellikle:

- Gözaltı, tutukluluk veya ceza infazından kaçmaya yardım [Madde 509](#) kapsamında değerlendirilir,
- Delil saklama, yok etme veya değiştirme [Madde 505](#) kapsamında değerlendirilir,
- Suçtan elde edilen malı kabul etme veya saklama [Madde 309](#) kapsamında değerlendirilir,
- Sahte belge kullanma veya düzenleme ilgili özel madde kapsamında değerlendirilir.

Bu özel suçlardan biri oluşmuyorsa suç sonrası yardım nedeniyle ayrıca ceza uygulanamaz.

Örnekler

- Fail suçu işledikten sonra onu evinde saklayan kişi, şartları varsa suç sonrası yardım kapsamında değerlendirilir; ama hangi özel suça girdiğine ayrıca bakılır.
- Kaçan tutukluya araç veren kişi için doğrudan [Madde 509](#) gündeme gelir.
- Olaydan sonra silahı, kamera kaydını veya kanıtı saklayan kişi için [Madde 505](#) gündeme gelir.
- Çalıntı malı bilerek evinde saklayan kişi için [Madde 309](#) gündeme gelir.
- Bir kişi suçu önceden bilmiyor, olaydan sonra sadece "geçmiş olsun" deyip ayrılıyorsa bu maddeyle ceza çıkmaz.

Madde 120 - Aynı Olayda Ceza Birleşmesi

Aynı olayda birden fazla suç oluşursa, her suçun farklı fiil, sonuç, mağdur veya korunan hukuki değer içerip içermediği Madde 108'e göre değerlendirilir.

Aynı tek fiil, aynı mağdur ve aynı hukuki değer bakımından birden fazla maddeye giriyorsa yalnızca özel hüküm veya daha ağır yaptırımlı hüküm uygulanır. Aynı tek fiil için aynı kişiye birden fazla hapis, para cezası veya kamu hizmeti cezası verilmez.

Birden fazla bağımsız suç birlikte uygulanacaksa:

- Aynı olayda hapis cezalarının toplamı, en ağır tek hapis cezasının **iki katını** aşamaz,
- Aynı olayda para cezalarının toplamı, en ağır tek para cezasının **iki katını** aşamaz,
- Aynı olayda kamu hizmeti cezalarının toplamı, en ağır tek kamu hizmeti cezasının **iki katını** aşamaz,
- Hapis cezası ile kamu hizmeti aynı kişiye aynı olayda birlikte uygulanacaksa, kamu hizmeti yalnızca hapis içermeyen bağımsız suçtan kaynaklanıyorsa uygulanabilir.

Nitelikli Suçlarda Madde 113 önceliklidir. Nitelikli Suç paketine dâhil doğal fiiller ayrıca toplanmaz; paket dışında kalan bağımsız yeni suçlar bu madde sınırları içinde ayrıca uygulanır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda kategoriye özgü ağır yaptırım istisnası korunur. Ancak aynı tek fiilin gereksiz biçimde birden fazla maddeyle cezalandırılmasını önleyen bu madde, o kategori bakımından da uygulanır.

Örnekler

- Bir kişi market soygunu yaparken silah göstermek zorundaysa ve Nitelikli Suç maddesi bunu paket içine alıyorsa, ayrıca ruhsatsız silah gösterme veya tehdit cezaları üst üste yazılmaz.
- Aynı yumruk hem "fiziksel temas" hem "yaralama" gibi görünüyorsa, yaralama oluşmuşsa daha özel ve ağır olan yaralama uygulanır; aynı yumruk için iki ayrı ceza yazılmaz.
- Bir kaçış sırasında kişi önce market soygunu yapar, sonra kaçarken kollarına ateş eder ve birini yaralarsa bunlar artık ayrı fiillerdir; paket dışındaki suçlar ayrıca eklenir.
- Bir olayda üç ayrı suç oluşsa bile toplam hapis, en ağır tek hapis cezasının iki katını aşamaz. Ama bu, paket dışı suçların tamamen yok sayılacağı anlamına gelmez; sadece toplamı frenler.
- Kamu hizmeti olan hafif bir suç ile hapis olan ağır bir suç aynı olayda birlikte oluşmuşsa, kamu hizmetinin gerçekten bağımsız bir fiilden gelip gelmediğine bakılır.

Madde 121 - Ağır Sicil Sayacı

AĞIR SİCİL etiketi, kişinin ağır ve sürekli suç davranışını tek sayaçta takip etmek için kullanılır.

Sayaç yalnızca kesinleşmiş Ağır Sicil kayıtlarıyla artar. Kesinleşmemiş işlem, soruşturma, yakalama, gözaltı veya düşmüş dosya sayaçta dikkate alınmaz.

Sayaç toplamı kişinin tüm Ağır Sicil etiketli kayıtları üzerinden hesaplanır. Suçun hangi kategoride bulunduğu veya hangi mağdura karşı işlendiği, sayaç bakımından ayrı bir alt kategori oluşturmaz.

Kişi, son Ağır Sicil kaydından itibaren **30 gün** boyunca yeni bir Ağır Sicil işlemezse, Ağır Sicil sayacından **1 kayıt** otomatik olarak düşülür.

Her kesintisiz 30 günlük Ağır Sicil işlememe süresi için sayaçtan yalnızca 1 kayıt düşülür. Sayaç sıfırın altına inemez.

30 günlük süre içinde yeni bir Ağır Sicil işlenirse süre kesilir ve son Ağır Sicil kaydından itibaren yeniden başlar.

Sayaçtan düşüm, kişinin adli sicilindeki olay kaydını tamamen yok etmez; yalnızca **AĞIR SİCİL** kademesi hesabında dikkate alınan kayıt sayısını azaltır.

Örnekler

- Kişinin bir kasten öldürme, bir ağır yaralama ve bir kolluk görevlisine saldırı kaydı varsa sayaç üçtür.
- Aynı olayda hem ağır yaralama hem kolluk görevlisine saldırı oluşmuşsa, aynı olay için sayaç yalnızca bir artar.
- Hırsızlık gibi Ağır Sicil etiketi bulunmayan bir suç adli sicile işlenir, ancak bu sayacı artırmaz ve 30 günlük temiz süreyi kesmez.
- Bir dosya düşmüşse veya suç kesinleşmemişse, kişi hakkında işlem yapılmış olması tek başına sayaç oluşturmaz.
- Kişi 30 gün boyunca yeni Ağır Sicil işlemezse sayaçtan 1 kayıt düşer; 60 gün boyunca işlemezse iki ayrı 30 günlük dönem sonunda toplam 2 kayıt düşebilir.

Madde 122 - Ağır Sicil Kademeleri

Ağır Sicil sayacı aşağıdaki kademelere ayrılır:

Kademe	Ağır Sicil Sayısı	Sonuç
Birinci kademe	1-9 kayıt	Yalnızca sicil takibi yapılır.
İkinci kademe	10-19 kayıt	Kişi yüksek riskli sicil sahibi olarak işaretlenir; otomatik ek yaptırım uygulanmaz.
Üçüncü kademe	20-29 kayıt	Kişiye sınırlı ekonomik artış ve kamu programı kısıtları uygulanır.
Dördüncü kademe	30 ve üzeri kayıt	Kişiye ağırlaştırılmış otomatik ekonomik ve idari ek sonuçlar uygulanır.

Kademe tespiti otomatik sistem tarafından yapılır. Kolluk, savcılık veya mahkeme, sayaç sayısını takdir yoluyla artırıp azaltamaz.

Örnekler

- 9 Ağır Sicil kaydı bulunan kişi birinci kademededir; 10. kayıt kesinleştiğinde ikinci kademeye geçer.
- 20. Ağır Sicil kaydı kesinleştiğinde kişi üçüncü kademeye girer ve artık bazı otomatik sonuçlar doğar.
- 30. Ağır Sicil kaydı kesinleştiğinde kişi dördüncü kademeye girer. Bu eşikten sonra "hapis yattım, konu kapandı" yaklaşımı geçerli olmaz.
- Kolluk görevlisi olay yerinde "bunu 30 sayalım" diyemez; sayaç yalnızca kesinleşmiş kayıtlardan oluşur.

Madde 123 - Ağır Sicil Ek Sonuçlarının Süresi

Üçüncü ve dördüncü kademe sonuçları, ilgili eşiğe ulaşılan Ağır Sicil kaydının kesinleşmesiyle otomatik başlar.

Üçüncü kademe sonuçları, son Ağır Sicil kaydından itibaren **14 gün** uygulanır.

Dördüncü kademe sonuçları, son Ağır Sicil kaydından itibaren **30 gün** uygulanır.

Üçüncü veya dördüncü kademedeki kişi hakkında yeni bir Ağır Sicil kaydı kesinleşirse, aktif süre son kesinleşme tarihinden itibaren yeniden başlar.

Sürenin sona ermesi tek başına kişinin Ağır Sicil sayacını azaltmaz; sayaç yalnızca Madde 121'deki 30 günlük otomatik düşüm şartı oluşursa azalır.

Örnekler

- 20. Ağır Sicil kaydı kesinleşen kişi 14 gün boyunca üçüncü kademe sonuçlarına tabi olur.
- 30. Ağır Sicil kaydı kesinleşen kişi 30 gün boyunca dördüncü kademe sonuçlarına tabi olur.
- Kişi dördüncü kademedeyken yeni bir Ağır Sicil işler ve bu kayıt kesinleşirse 30 günlük süre yeniden başlar.
- 30 günlük aktif süre bittikten sonra sayaç, Madde 121'deki otomatik düşüm şartı oluşmuşsa 1 azalabilir. Kişi yeni Ağır Sicil işlerse süre yeniden başlar ve kademe tekrar hesaplanır.

Madde 124 - Üçüncü Kademe Otomatik Sonuçları

Üçüncü kademeye giren kişi hakkında aktif süre boyunca aşağıdaki otomatik sonuçlar uygulanır:

- Kesinleşen yeni para cezaları **%10** artırılır.

- Kesinleşen yeni kamu hizmeti cezaları **%10** artırılır.
- Hastane tedavi faturaları **%10** artırılır.
- Taşıt vergileri **%10** artırılır.
- Devlet destekli indirim ve kolaylıklardan yararlanma hakkı askıya alınır.

Bu madde hapis cezasını artırmaz.

Bu maddede belirtilen sonuçlar, yalnızca aktif süre içinde doğan yeni borç, ceza, fatura veya başvuru sonuçlarına uygulanır. Aktif süreden önce kesinleşmiş cezalar geriye dönük artırılmaz.

Örnekler

- Üçüncü kademedeki kişi aktif süre içinde \$2.000 para cezası alırsa bu ceza \$2.200 olarak uygulanır.
- Aynı kişi 60 dakika kamu hizmeti cezası alırsa süre 66 dakika olur.
- Aktif süre başlamadan önce yazılmış bir para cezası sonradan %10 artırılmaz.
- Otel kirası indirimi gibi devlet destekli bir indirim, aktif süre içinde bu kişiye uygulanmaz.

Madde 125 - Dördüncü Kademe Otomatik Sonuçları

Dördüncü kademeye giren kişi hakkında aktif süre boyunca aşağıdaki otomatik sonuçlar uygulanır:

- Kesinleşen yeni para cezaları **%25** artırılır.
- Kesinleşen yeni kamu hizmeti cezaları **%25** artırılır.
- Hastane tedavi faturaları **%25** artırılır.
- Taşıt vergileri **%25** artırılır.
- Devlet destekli indirim ve kolaylıklardan yararlanma hakkı askıya alınır.
- LSPD ride-along ve benzeri kamu güvenliği katılım programlarına başvuru yapılamaz.
- Taşıtın hurdalıktan çıkarılması için ödenecek bedel **iki katı** uygulanır.

Bu madde hapis cezasını artırmaz.

Bu maddede sayılan sonuçlar otomatik sistem tarafından uygulanır. Kolluk, savcılık veya mahkeme kararı aranmaz; ancak kişi hatalı sayaç veya hatalı uygulama iddiasıyla ilgili başvuru yolunu kullanabilir.

Örnekler

- Dördüncü kademedeki kişi aktif süre içinde \$4.000 para cezası alırsa bu ceza \$5.000 olarak uygulanır.
- Aynı kişi 80 dakika kamu hizmeti cezası alırsa süre 100 dakika olur.
- Hastane faturası \$2.000 ise aktif dördüncü kademedeki \$2.500 olarak tahsil edilir.
- Hurdalıktan çıkarma bedeli \$3.000 ise aktif dördüncü kademedeki \$6.000 uygulanır.
- Bu madde hapis süresini artırmaz; 120 dakikalık hapis yine 120 dakika olarak kalır.

Madde 126 - Ağır Sicil Ek Sonuçlarının Sınırı

Ağır Sicil kademeleri, kişinin aynı olayda aldığı hapis, para cezası, kamu hizmeti veya Nitelikli Suç paket cezasının yerine geçmez.

Üçüncü veya dördüncü kademe artışları, yalnızca Madde 124 ve Madde 125'te açıkça sayılan kalemlere uygulanır. Bu kalemler dışında yeni bir ek ödeme, yeni bir ruhsat yasağı veya yeni bir meslek yasağı

çıkarılamaz.

Aynı anda üçüncü ve dördüncü kademe koşulları mevcutsa yalnızca dördüncü kademe uygulanır; artış oranları üst üste eklenmez.

Nitelikli Suç paketlerinde çalınan veya alınan mal/değere el koyma kuralı korunur. Ağır Sicil kademesi, Nitelikli Suçlarda ayrıca değer tazmini doğurmaz.

Örnekler

- Kişi dördüncü kademedeyken Nitelikli Suç işlerse Nitelikli Suç paket cezası uygulanır; çalınan değer ayrıca tazmini bu nedenle eklenmez.
- Üçüncü kademe %10, dördüncü kademe %25 artış vardır. Kişi dördüncü kademedeyse toplam artış %35 olmaz.
- Ağır Sicil kademesi, maddede yazmayan yeni bir meslek yasağı yaratmaz.
- Hatalı sayaç nedeniyle yanlış kademe uygulanmışsa itiraz konusu sayaçtır; olayın suç vasfı ayrıca kendi maddelerine göre değerlendirilir.

Yakalama, Gözaltı ve Şüpheli Hakları

Madde 908 - Durdurma, Yakalama ve Gözaltı Ayrımı

Bu bölümde:

- **Durdurma:** Bir kişinin kimliğini, olayla bağlantısını veya yakın ve somut bir tehlikeyi araştırmak için hareket özgürlüğünün kısa süreyle sınırlandırılmasıdır.
- **Yakalama:** Bir kişinin işlediğine ilişkin makul sebep bulunan suç nedeniyle kolluk denetimine alınmasıdır.
- **Gözaltı:** Yakalanan kişinin serbest bırakılmasına, cezasının uygulanmasına veya yetkili makam önüne çıkarılmasına kadar kolluk tesisinde tutulmasıdır.
- **Sorgu:** Kolluk görevlisinin, gözaltındaki kişiden suçlayıcı açıklama elde etmeye elverişli soru veya davranışlarda bulunmasıdır.

Durdurma yalnızca durdurma sebebini araştırmak için gerekli olan süre boyunca devam edebilir. Durdurma, gerekli süreyi aşarak fiilen gözaltına dönüşürse gözaltına ilişkin bütün haklar uygulanır.

Örnekler

- Bir kişi olay yerinin yakınında tarife uyduğu için kimliği ve olayla bağlantısı kontrol edilmek üzere kısa süreyle durdurulabilir.
- Kimlik ve olay bağlantısı kontrol edildiği hâlde kişi sebepsiz yere bekletilmeye devam edilirse işlem artık yalnızca durdurma olarak kabul edilemez.

Madde 909 - Yakalama Sebebinin Bildirilmesi

Yakalanan kişiye, güvenlik veya acil müdahale sebebiyle mümkün olmayan hâller dışında, yakalama sebebi ve isnat edilen temel fiil gecikmeden bildirilir.

Yakalama sebebinin bildirilmesi, ayrıntılı delil açıklaması yapılmasını gerektirmez. Ancak yalnızca "soruşturma var" veya benzeri genel bir ifade yeterli değildir.

Madde 910 - Hak Bildirimi ve Sorgunun Başlaması

Gözaltındaki kişi sorgulanmadan önce kendisine açıkça aşağıdaki haklar bildirilir:

- Susma hakkına sahip olduğu,
- Söylediklerinin kendisi aleyhine delil olarak kullanılabileceği,
- Sorgudan önce bir avukata danışma ve sorgu sırasında avukat bulundurma hakkına sahip olduğu,
- Avukat tutamayacak durumdaysa kendisine avukat sağlanmasını talep edebileceği.

Hak bildirimi, gözaltındaki kişiye yalnızca kimlik bilgisi sorulması veya kişinin kendiliğinden açıklama yapması için aranmaz. Kolluk, kendiliğinden yapılan açıklamayı sürdürmek amacıyla suçlayıcı sorular yöneltmeden önce hak bildirimini yapar.

Hak bildirimi yapılmadan gerçekleştirilen sorguda elde edilen açıklamalar kişi aleyhine delil olarak kullanılamaz. Bu durum, açıklamadan bağımsız olarak hukuka uygun biçimde elde edilmiş delilleri veya yakalamanın geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Örnekler

- Gözaltındaki kişiye "Silahı nereye sakladın?" diye sorulmadan önce hakları bildirilmelidir.
- Kişi soru sorulmadan kendiliğinden olay hakkında konuşursa bu açıklama sırf önceden hak bildirimi yapılmadığı için geçersiz olmaz.
- Kolluk yalnızca kişinin adını ve kimliğini soruyorsa bu işlem sorgu sayılmaz.

Madde 911 - Susma Hakkı ve Haklardan Vazgeçme

Gözaltındaki kişi sorgudan önce veya sorgu sırasında susmak istediğini açıkça bildirirse sorgu derhâl durdurulur.

Kişinin bazı soruları cevaplaması, sonraki sorular bakımından susma hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez.

Kişi, hakları kendisine bildirildikten sonra bu hakları anladığını ve kendi isteğiyle konuşmayı kabul ettiğini açıkça belirtirse sorgu avukat bulunmadan sürdürülebilir. Baskı, tehdit, aldatıcı hak bildirimi veya kişinin karar verme yetisini ortadan kaldıran bir durum altında verilen kabul geçerli değildir.

Madde 912 - Avukat Talebi ve Avukatla Görüşme

Gözaltındaki kişi sorgudan önce veya sorgu sırasında avukat istediğini açıkça bildirirse sorgu derhâl durdurulur. Avukat hazır bulunmadan veya kişi avukat talebinden kendi isteğiyle açıkça vazgeçmeden sorguya devam edilemez.

Kişinin seçtiği avukatın veya kişi adına başvuran avukatın, güvenlik kontrolü tamamlandıktan sonra gözaltındaki kişiyle görüşmesine izin verilir. Avukatla yapılan görüşme, güvenliği sağlayacak ancak görüşmenin içeriğini öğrenmeyecek koşullarda gerçekleştirilir.

Avukatla özel görüşme süresi **5 dakikadır**. Görüşme süresi, avukat ile kişinin özel görüşmeye başladığı anda başlar ve sürenin sonunda sona erer. Sorgu sırasında avukatın hazır bulunması bu beş dakikalık özel görüşme süresinden sayılmaz.

Avukatın departmana ulaştığı saat ile departmandan ayrıldığı saat arasındaki kayıtlı süre, kişinin aynı olay nedeniyle kesinleşen hapis veya kamu hizmeti süresinden düşülür. İndirim:

- Yalnızca avukatın departmanda fiilen bulunduğu süreyi kapsar,
- Aynı süre için bir kez uygulanır,
- Kesinleşen hapis veya kamu hizmeti süresini sıfırın altına indiremez,
- Para cezasına veya başka bir yaptırıma uygulanmaz.

Kişinin avukatı bulunuyorsa, avukatın talebi üzerine iyi hâl indirimi değerlendirilebilir. Memur 3 veya üzeri kıdemdeki görevli, avukatın sorguya gelmesi ve [Madde 924](#)'teki ek şartın oluşması hâlinde %10 indirim uygulayabilir. Daha yüksek indirimler savcılık veya mahkeme kararına tabidir.

Örnekler

- Avukat departmanda 40 dakika kaldıysa ve kişiye 120 dakika hapis verildiyse uygulanacak hapis 80 dakikadır.
- Avukat departmanda 90 dakika kaldıysa ve kişiye 60 dakika kamu hizmeti verildiyse kamu hizmeti tamamen düşer; kalan 30 dakika başka yaptırıma aktarılamaz.
- Avukatın aranması ile departmana ulaşması arasındaki bekleme süresi bu indirime dâhil değildir.

Madde 914 - Gözaltında Tutma Süresi

Yakalanan kişi yalnızca kayıt, delil muhafazası, gerekli soruşturma işlemleri, avukat görüşmesi, cezanın uygulanması veya yetkili makam önüne çıkarılma amacıyla gözaltında tutulabilir. Gözaltı cezalandırma, baskı kurma veya sorguya zorlamak amacıyla uzatılamaz.

Kişi gereksiz gecikme olmadan serbest bırakılır, hakkında kesinleşen işlem uygulanır veya yetkili makam önüne çıkarılır. Olağan gözaltı süresi, yakalama anından itibaren en fazla **24 saattir**.

Gözaltı süresi yalnızca aşağıdaki hâllerden birinin gerçekleşmesi ve LSPD Teğmen veya üzeri kıdemdeki görevlinin yazılı onayıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla **48 saate** uzatılabilir:

- Olağan dışı ve kapsamlı bir olay nedeniyle gerekli işlemlerin 24 saat içinde tamamlanamaması,
- Departmandaki aşırı yoğunluk nedeniyle zorunlu işlemlerin gecikmesi,
- İşlemin olağan çalışma saatleri dışında kalması nedeniyle savcılık, mahkeme, avukat veya gerekli görevliye zamanında ulaşamaması.

Uzatma kararında uzatma sebebi, onayı veren görevli ve yeni bitiş saati gözaltı kaydına yazılır. İşlemler daha erken tamamlanmışsa kişi yalnızca onaylanan süre dolmadığı gerekçesiyle gözaltında tutulamaz.

Madde 915 - Serbest Bırakma ve Hâkim Önüne Çıkarma

Yakalamanın dayanağı ortadan kalkarsa, yeterli hukuki sebep bulunmadığı anlaşılırsa veya gözaltında tutulmayı gerektiren işlemler tamamlanırsa kişi gecikmeden serbest bırakılır.

Gözaltının olağan 24 saatlik süre veya Madde 914'e göre onaylanmış 48 saatlik üst sınır içinde sonuçlandırılmadığı ya da kişinin özgürlüğünün devam eden biçimde sınırlandırılması gerektiği hâllerde kişi hâkim önüne çıkarılır. Hâkim; isnadı, gözaltı sebebini, avukat hakkını, serbest bırakma şartlarını ve devam eden tutmanın hukuka uygunluğunu değerlendirir.

Madde 916 - Hak İhlalinin Sonucu ve Kayıt Yükümlülüğü

Yakalama saati, hak bildiriminin yapıldığı saat, avukat talebi, avukatın geliş ve ayrılış saatleri, özel görüşmenin başlangıç ve bitiş saatleri, sorgunun başlangıç ve bitiş saatleri, varsa gözaltı uzatma kararı ile serbest bırakma veya sevk saati gözaltı kaydına işlenir.

Hak bildiri yapılmadan veya susma ya da avukat talebi ihlal edilerek alınan açıklamalar kişi aleyhine kullanılamaz. Gözaltı süresinin aşılması veya avukat görüşmesinin engellenmesi ayrıca yetkili makam incelemesine tabidir.

Bir usul ihlali, ihlalden bağımsız ve hukuka uygun delilleri kendiliğinden geçersiz kılmaz; ancak ihlal yoluyla doğrudan elde edilen açıklama veya delil kişi aleyhine kullanılamaz.

Soruşturma Süresince Denetimli Serbestlik

Madde 917 - Denetimli Serbestliğin Amacı ve Uygulanması

Denetimli serbestlik, hakkında soruşturmayı gerektiren delil bulunan ancak suç isnadı henüz kesinleşmeyen kişinin, soruşturma sonuçlanıncaya kadar savcılık tarafından belirlenen şartlarla serbest bırakılmasıdır.

Gözaltındaki kişi hakkında mevcut deliller kesin işlem uygulamak için yeterli değilse ve Madde 919'daki ret sebepleri bulunmuyorsa savcılık kişiyi denetimli serbestlikle serbest bırakır.

Denetimli serbestlik:

- Kişinin suçlu olduğu veya ceza aldığı anlamına gelmez,
- Devam eden soruşturmayı veya sonradan yakalama kararı çıkarılmasını engellemez,
- Savcılığın dosyayı düşürmesiyle veya isnadın kesinleşmesiyle kendiliğinden sona erer,
- Kişinin mevcut adli siciline tek başına suç kaydı olarak işlenmez.

Örnekler

- Bir kişinin olayla bağlantısını gösteren kayıtlar varsa ancak kayıtlar tek başına suçu kesinleştirmiyorsa kişi soruşturma sürerken denetimli serbest bırakılabilir.
- Savcılık daha sonra yeterli delile ulaşırsa kişi hakkında yakalama kararı çıkarılabilir ve kesinleşen suçlar için işlem uygulanabilir.
- Soruşturmada kişinin olayla bağlantısı olmadığı anlaşılırsa dosya düşürülür ve denetimli serbestlik sona erer.

Madde 918 - Denetim Makamı ve Şartlar

Denetimli serbestlik savcılık tarafından uygulanır ve takip edilir. Savcılık kararında soruşturma dosyası, başlangıç tarihi ve kişiye uygulanacak şartlar açıkça yazılır.

Her denetimli serbestlik kararında aşağıdaki şartlar uygulanır:

- Yeni bir suç işlememek,
- Savcılığın veya mahkemenin çağrısına belirtilen zamanda uymak,
- Soruşturma delillerini saklamamak, değiştirmemek, yok etmemek veya başkasına saklatmamak,
- Tanık, mağdur veya soruşturmadaki diğer kişilere baskı yapmamak ve soruşturmayı yönlendirmeye çalışmamak,
- Savcılığın soruşturmayla doğrudan bağlantılı olarak belirlediği kişi, yer veya eşyalara ilişkin açık ve yazılı sınırlamalara uymak.

Savcılık, soruşturmayla doğrudan bağlantısı bulunmayan genel yaşam, çalışma, seyahat veya iletişim yasağı koyamaz. Her ek şartın korunmak istenen delil, kişi veya soruşturma riskiyle bağlantısı kararda açıklanır.

Denetimli serbestlik dosyası savcılık tarafından en az **7 günde bir** incelenir. Soruşturmanın sürdürülmesini gerektiren dayanak kalmamışsa dosya düşürülür ve denetimli serbestlik derhâl sona erdirilir.

Madde 919 - Denetimli Serbestliğe Uygun Olmayan Hâller

Denetimli serbestlik yalnızca aşağıdaki hâllerden en az birinin somut delille gösterilmesi durumunda reddedilebilir:

- Kişinin serbest kalması hâlinde delil saklama, değiştirme veya yok etme tehlikesinin bulunması,
- Tanık, mağdur, suç ortağı veya soruşturmadaki başka bir kişiyle iletişime geçerek soruşturmayı etkileme tehlikesinin bulunması,
- Birbiriyle bağlantılı, çok ciddi ve kapsamlı bir soruşturmanın çözümlenmesinin yakın olması ve kişinin serbest kalmasının bu çözümü açıkça tehlikeye düşürmesi,
- Kişinin kaçacağına veya çağrıya uymayacağına ilişkin somut ve güncel bir tehlikenin bulunması,

- Kişinin serbest kalması hâlinde belirli bir kişiye veya kamu güvenliğine yönelik yakın ve ciddi tehlikenin bulunması.

Aşağıdaki suçlara ilişkin soruşturmalarda denetimli serbestlik kararı verilmeden önce savcılık, yukarıdaki tehlikelerin bulunup bulunmadığını özellikle değerlendirir:

- Kasten öldürme, nitelikli öldürme veya polis memurunu kasten öldürme,
- İşkence, ağır veya kalıcı yaralama,
- Kaçırma, nitelikli kaçırma, rehine alma veya insan ticareti,
- Cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı,
- Patlayıcı veya yıkıcı madde kullanma,
- Kişi bulunması öngörülebilir yerde kundaklama veya kamu güvenliğini tehlikeye atan yayılabilir yangın,
- Delil karartma veya yok etme ile tanık ya da mağduru etkileme.

Suçun bu listede bulunması tek başına denetimli serbestliğin reddi için yeterli değildir. Ret kararında somut tehlike, bu tehlikeyi gösteren delil ve neden daha hafif bir denetim şartının yeterli olmadığı yazılır.

Denetimli serbestlik reddedilirse gözaltı Madde 914'teki süreleri aşamaz. Süre sonunda devam eden tutma için hâkim kararı gerekir.

Madde 920 - Denetimli Serbestlikte Yeni Suç İşlenmesi

Denetimli serbestlik süresinde yeni bir suç işlediğine ilişkin makul sebep bulunan kişi yeniden gözaltına alınır. Yeni suç kesinleşirse:

- Yeni suçun hapis veya kamu hizmeti süresi iki kat uygulanır,
- Yeni suçun para cezası iki kat uygulanır,
- Yeni suçun açıkça yazılı ek yaptırımları olağan biçimde uygulanır ve süre ya da miktar bakımından iki katına çıkarılmaz,
- Yeni suç Nitelikli Suç ise ilgili Nitelikli Suç paketindeki hapis veya kamu hizmeti ile para cezası iki kat uygulanır,
- Önceki ve hâlen soruşturulan isnadın cezası, yalnızca denetimli serbestlik ihlal edildiği gerekçesiyle artırılmaz,
- Ağır Sicil veya Nitelikli Suç etiketi aynı suç için iki kez kaydedilmez.

Yeni suç kesinleşmezse iki kat yaptırım uygulanamaz. Yeniden gözaltına alma ve denetimli serbestliği askıya alma kararı, yeni suçun kesinleşmesinden önce ceza sayılmaz.

Örnekler

- Denetimli serbestlikteki kişi, normalde 120 dakika hapis ve \$3.000 para cezası gerektiren yeni bir suç işlerse yeni suç için 240 dakika hapis ve \$6.000 para cezası uygulanır.
- Yeni suçun cezası 60 dakika kamu hizmetiye bu süre 120 dakika uygulanır; kamu hizmeti hapse çevrilmez.
- Kişinin hakkında önceden araştırılan suç sonradan kesinleşirse o suçun cezası olağan miktarda uygulanır; yalnızca denetimli serbestlikte bulunmuş olması eski suçı iki katına çıkarmaz.

Madde 921 - Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi ve Yakalama Kararı

Denetimli serbestlik aşağıdaki hâllerde sona erer:

- Savcılığın soruşturma dosyasını düşürmesi,
- İsnadın kesinleşmesi ve kişi hakkında uygulanacak işlemin belirlenmesi,
- Mahkemenin denetimli serbestliği kaldırması veya başka bir tedbir kararı vermesi,
- Kişinin denetimli serbestlikte yeni suç işlediğine ilişkin makul sebeple yeniden gözaltına alınması.

Soruşturma sonucunda yeterli delile ulaşırsa savcılık kişi hakkında yakalama kararı çıkarabilir. Yakalama kararında kesinleşen veya işlem yapılmasını gerektiren isnatlar açıkça belirtilir.

Denetimli serbestlik süresince geçen zaman, sonradan verilen hapis veya kamu hizmetinden düşülmez.

Ceza İndirimi

Madde 922 - Ceza İndiriminin Kanuniliği

İlgili suç maddesinde yazılı sabit ceza yalnızca bu bölümde veya başka bir özel hükümde açıkça belirtilen sebeple indirilebilir ya da uygulanmayabilir.

Ceza indirimi:

- Aynı olay nedeniyle uygulanan suçların [Madde 120](#)'ye göre birleştirilmiş toplam hapis, kamu hizmeti ve para cezasına bir kez uygulanır,
- Birleştirilmiş toplam içindeki hapis, kamu hizmeti ve para cezası kalemlerine aynı oranla uygulanır,
- Ek yaptırım, el koyma, iade, tazmin veya etiketi kendiliğinden değiştirmez,
- Aynı olgu iki ayrı indirim sebebi olarak kullanılamaz,
- Gerekçesi ve hesaplaması işlem kaydında açıkça gösterilmeden uygulanamaz.

Birden fazla indirim sebebi bulunsa bile toplam indirim **%50'yi** aşamaz. Özel hükümde açıkça farklı oran yazılmışsa özel hüküm uygulanır.

Madde 923 - Ceza İndirimine Yetkili Makam

Memur 3 veya üzeri kıdemdeki kolluk görevlisi, Madde 924'teki şartlar oluştuğunda **%10 iyi hâl indirimi** uygulayabilir. Bunun dışındaki kolluk görevlileri cezayı indiremez; iyi hâl durumlarını delilleriyle birlikte işlem kaydına yazar ve yetkili makama bildirir.

Savcılık:

- Doğrudan işlem veya savcılık sevki kapsamındaki dosyada Madde 924'e göre **%25 iyi hâl indirimi** uygulayabilir,
- Madde 925 ve devamındaki hukuki savunma veya kusur yetisini kesin karara bağlayamaz; gerekli dosyayı mahkemeye sevk eder.

Mahkeme:

- Bu bölümdeki bütün indirim, cezasızlık ve sorumsuzluk sebeplerini karara bağlayabilir,
- İstisnai ve güçlü iyi hâl şartları birlikte oluşmuşsa en fazla **%50 iyi hâl indirimi** uygulayabilir,
- Savcılığın uyguladığı iyi hâl indirimini inceleyebilir ancak aynı iyi hâl sebebiyle ikinci kez indirim uygulayamaz,
- Kararında uygulanan sebebi, oranı ve nihai cezayı açıkça gösterir.

Madde 924 - İyi Hâl İndirimi

İyi hâl indirimi, suçun gerçekleşmesinden sonra kişinin soruşturmanın güvenli ve hızlı biçimde sonuçlanmasına sağladığı olağan yükümlülüğün üzerindeki gerçek katkı nedeniyle uygulanabilir.

Aşağıdaki davranışlar iyi hâl değerlendirmesinde dikkate alınır:

- Kaçma imkânı bulunduğu hâlde kendiliğinden teslim olmak,
- Başka türlü kısa sürede bulunamayacak önemli bir delili gönüllü olarak teslim etmek,
- Mağdurun zararını veya devam eden tehlikeyi azaltmak için gecikmeden ve etkili biçimde yardım etmek,

- Suç ortaklarının veya üçüncü kişilerin oluşturduğu yakın tehlikeyi önleyecek doğrulanabilir bilgi vermek,
- Soruşturma boyunca delil saklamadan, tanıkları etkilemeden ve yeni suç işlemekten açıkça iş birliği yapmak.

İyi hâl indirimi aşağıdaki kademelerle uygulanır:

- **Memur 3 veya üzeri kıdem:** Kişinin avukatının sorguya gelmiş olması ve yukarıdaki iyi hâl davranışlarından en az birinin doğrulanması hâlinde **%10**.
- **Savcılık:** Yukarıdaki iyi hâl davranışlarından en az ikisinin doğrulanması hâlinde **%25**.
- **Mahkeme:** En az üç iyi hâl davranışının birlikte gerçekleşmesi ve kişinin katkısının soruşturma, mağdur veya kamu güvenliği bakımından belirleyici olması hâlinde en fazla **%50**.

Yalnızca saygılı davranmak, kimlik bilgisi vermek, susma hakkını kullanmamak, suçu kabul etmek, avukat çağırmak veya zaten kanunen zorunlu olan bir emre uymak tek başına iyi hâl indirimi sağlamaz. Avukatın sorguya gelmesi yalnızca Memur 3 veya üzeri kıdemin uygulayacağı %10 indirim için ön şarttır.

İyi hâl indirimi aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

- Kişinin kaçması, delil karartması, tanık veya mağduru etkilemesi,
- Soruşturma sırasında bilerek yalan beyanda veya sahte delil girişiminde bulunması,
- Gözaltı, denetimli serbestlik veya başka bir kanuni tedbir sırasında yeni suç işlemesi,
- İndirime dayanak gösterilen davranışın suçtan elde edilen menfaati korumaya veya daha ağır bir suç gizlemeye yönelik olması.

Avukat iyi hâl indirimi talep edebilir; avukatın bulunması tek başına indirim sebebi değildir.

Örnekler

- Kişi olaydan sonra kendiliğinden teslim olur ve başkasının bulamayacağı önemli delili teslim ederse iyi hâl indirimi uygulanabilir.
- Kişinin yalnızca sakın konuşması veya suçu kabul etmesi iyi hâl indirimi için yeterli değildir.
- Kişi önce delili saklayıp daha sonra yakalanınca teslim ederse bu davranış iyi hâl sayılmaz.

Madde 925 - Nefsi Müdafaa (Meşru Savunma)

Kendisine veya başka bir kişiye yönelen yakın ve hukuka aykırı saldırıyı durdurmak için zorunlu ve saldırıyla orantılı kuvvet kullanan kişi, bu savunma fiili nedeniyle cezalandırılmaz.

Meşru savunmanın uygulanması için:

- Saldırı başlamış olmalı veya derhâl gerçekleşmesi beklenmeli,
- Kullanılan kuvvet saldırıyı durdurmak için gerekli olmalı,
- Kuvvet, saldırının oluşturduğu tehlikeyle açıkça orantısız olmamalı,
- Tehlike sona erdikten sonra kuvvet kullanımına devam edilmemelidir.

Sona ermiş saldırıdan sonra intikam amacıyla yapılan fiiller meşru savunma değildir. Savunma şartlarını açıkça aşan fiillerde mahkeme, aşmanın korku veya ani tehlikenin yarattığı değerlendirme hatasından kaynaklandığını tespit ederse **%25 indirim** uygulayabilir.

Madde 205, ölüm sonucuyla ilgili meşru savunmada özel hüküm olarak önceliklidir.

Madde 926 - Tehdit veya Zorlama Altında Suç İşleme

Kendisinin veya başka bir kişinin yaşamına ya da vücut bütünlüğüne yönelen yakın, ciddi ve uygulanabilir bir tehdit nedeniyle suçu işlemek zorunda kalan kişi hakkında mahkeme:

- Tehdidi reddetmenin güvenli ve makul bir yolu bulunmuyorsa ceza uygulanmamasına,
- Tehdit ciddi olmakla birlikte güvenli bir kaçınma imkânı sınırlı ölçüde mevcutsa **%50 indirim**

karar verebilir.

Uzak geleceğe ilişkin, belirsiz, ekonomik veya itibar zararına yönelik tehditler bu madde kapsamında cezasızlık doğurmaz. Kasten öldürme, nitelikli öldürme ve işkence bakımından tehdit veya zorlama cezasızlık sağlamaz; mahkeme yalnızca en fazla **%25 indirim** uygulayabilir.

Kişinin tehdidi isteyerek oluşturması, suç grubuna bu sonucu bilerek katılması veya güvenli biçimde yardım isteme imkânını kasıtlı olarak ortadan kaldırması indirim sebebi değildir.

Madde 927 - Akıl Hastalığı ve Kusur Yetisi

Kişinin ruhsal hastalık, bilinç kaybı veya benzeri tıbbi durum nedeniyle fiilin niteliğini anlayamadığı ya da doğru ile yanlış ayırt edemediği iddiası yalnızca mahkeme tarafından ve güvenilir tıbbi değerlendirmeyle karara bağlanır.

Mahkeme:

- Kişinin fiilin niteliğini anlayamadığını veya doğru ile yanlış ayırt edemediğini tespit ederse ceza sorumluluğunun bulunmadığına,
- Ruhsal durumun suça önemli ölçüde katkı sağladığını ancak sorumluluğu tamamen kaldırmadığını tespit ederse **%25 indirim** uygulanmasına

karar verebilir.

Öfke, üzüntü, pişmanlık, kişilik özelliği veya yalnızca kişinin kendisini kontrol etmekte zorlandığını söylemesi bu madde için yeterli değildir.

Güvenilir Tıbbi Değerlendirme ve Doktor Raporu

Mahkemenin yukarıdaki kararları verebilmesi için dosyada, değerlendirmeyi yapan doktor tarafından hazırlanan ve aşağıdaki asgari unsurları taşıyan güvenilir bir tıbbi değerlendirme raporu bulunmalıdır. Raporun eksik olması hâlinde mahkeme ek değerlendirme isteyebilir; eksiksiz rapor bulunmadan yalnızca kişinin veya yakınlarının beyanına dayanılarak sorumsuzluk veya indirim kararı verilemez.

Raporda aşağıdaki başlıklar açıkça yer alır:

- **Doktorun kimliği ve kurumu:** Adı, soyadı, meslek unvanı, uzmanlık alanı, çalıştığı sağlık kuruluşunun adı ve resmî sicil/tescil bilgisi yazılır.
- **Değerlendirme tarihi, saati ve yeri:** Muayene veya gözlem tarihi, başlangıç ve bitiş saati ile değerlendirmenin yapıldığı yer açıkça belirtilir; birden fazla görüşme yapılmışsa her görüşme ayrı kayıt altına alınır.
- **Çıkar çatışması ve bağımsızlık beyanı:** Doktorun değerlendirilen kişi, mağdur, kolluk görevlisi, savcılık veya karar mercileriyle mevcut veya geçmiş kişisel, hukuki veya mali ilişkisini, bağımsız değerlendirme yapıp yapmadığını açıkça yazar.

- **Değerlendirilen kişinin kimliği:** Ad, soyad, doğum tarihi, dosya veya soruşturma numarası değerlendirilen kişiyle eşleştirilir; kimlik doğrulama yöntemi belirtilir.
- **Talep kaynağı:** Değerlendirmeyi talep eden makam (savcılık, mahkeme veya kolluk) ve talep yazısının tarih ve numarası rapora eklenir.
- **Anamnez ve öykü:** Kişinin tıbbi geçmişi, sürekli kullandığı ilaçlar, önceki psikiyatrik veya nörolojik tanılar, alkol, Melisa veya başka etkileyici madde kullanımı, uyku düzeni, olay öncesi ve olay sırasındaki bilinen durumu mümkün olduğunca kaynak gösterilerek yazılır.
- **Klinik gözlem ve muayene bulguları:** Bilinç düzeyi, yönelim, kooperasyon, algı, duygudurum, düşünce akışı ve içeriği, muhakeme, gerçeği değerlendirme yetisi, davranış gözlemleri ve fizik muayene bulguları açıkça kaydedilir.
- **Uygulanan test, ölçek ve tetkikler:** Kullanılan klinik değerlendirme, psikometrik ölçek, laboratuvar veya görüntüleme tetkiki varsa adı, uygulanma tarihi ve sonucu belirtilir.
- **Tıbbi görüş:** Doktor, kişinin fiilin hukuki anlamını ve haksılığını anlayıp anlayamadığını, davranışını yargılama ve yönlendirme yetisini anlaşılır biçimde yazar; kanaatinin dayandığı bulgulara rapor içinde açıkça atıf yapar.
- **İstemsiz madde etkisi bulguları:** Bilgisi veya iradesi dışında etkileyici maddeye maruz bırakıldığı iddia ediliyorsa bu yöndeki muayene, laboratuvar ve klinik bulgular ayrıca yazılır.
- **Kesinlik düzeyi:** Doktor, değerlendirmesinin kesin, yüksek olasılıklı, olası veya yetersiz veri gibi kesinlik derecesini belirtir; tam kesinlik taşımayan bulgulara dayalı görüşlerde tereddüt açıkça yazılır.
- **Sınırlılıklar ve çekinceler:** Değerlendirmenin kapsamı dışında kalan konular, yanıltıcı bilgi verme, muayeneye uyumsuzluk, yetersiz süre veya eksik belge gibi sınırlayıcı etkenler ayrıca belirtilir.
- **İmza, teslim ve kayıt:** Rapor, doktorun ıslak imzası, kaşe veya elektronik imzası, hazırlanma tarihi ve teslim edildiği makam bilgisiyle kayıt altına alınır; raporun bir özeti dosyaya işlenir.

Eksik Rapor

Yukarıdaki asgari unsurlardan birinin eksik olması, raporun birbirleriyle çelişen bölümler içermesi veya değerlendirmenin yapıldığı tarih, yer ve koşulların yeterince açıklanmaması hâlinde mahkeme, ek değerlendirme veya tamamlayıcı rapor isteyebilir. Ek rapor gelene kadar mahkeme, yalnızca dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde Madde 925 ve Madde 926 hükümlerini ayrıca değerlendirebilir; bu madde kapsamında sorumsuzluk veya indirim kararı verilemez.

Madde 928 - Alkol, Melisa ve Diğer Etkiler

Kişinin kendi isteğiyle alkol, Melisa, ilaç veya başka bir etkileyici madde kullanması ceza sorumluluğunu kaldırmaz ve ceza indirimi sağlamaz.

Bağımlılık veya uzun süreli alkol kullanımı tek başına indirim sebebi değildir. Etki altındayken taşıt kullanma ve etki nedeniyle oluşan özel sonuçlar ilgili suç maddelerine göre ayrıca değerlendirilir.

Kişinin bilgisi veya iradesi dışında etkileyici maddeye maruz bırakılması sonucunda fiilin niteliğini anlayamadığı ya da davranışını yönlendiremediği iddiası Madde 927'ye göre mahkeme tarafından değerlendirilir.

Madde 929 - İndirimlerin Hesaplanması

Ceza indirimleri aşağıdaki sırayla uygulanır:

1. İlgili suç maddesindeki temel ceza ve varsa özel paket belirlenir.

2. Yardım etme, teşebbüs veya başka bir özel oran varsa önce bu oran uygulanır.
3. Aynı olay nedeniyle uygulanacak cezalar [Madde 120](#)'ye göre birleştirilir ve birleşme tavanı uygulanır.
4. Bu bölümdeki indirim, ortaya çıkan toplam hapis, kamu hizmeti ve para cezasına bir kez uygulanır.
5. Ağır Sicil kademesi veya denetimli serbestlikte yeni suç gibi özel ve otomatik sonuçlar en son uygulanır.

İndirim sonucunda ortaya çıkan süre ve para miktarı uygulanabilir tam değere yuvarlanır. Hapis kamu hizmetine, kamu hizmeti hapse çevrilemez.

Aynı olayda birden fazla suç uygulanması, aynı iyi hâl indirim oranının her suç maddesine ayrı ayrı veya birden fazla kez uygulanmasına izin vermez.

Örnekler

- Aynı olay nedeniyle toplam 300 dakika hapis ve \$10.000 para cezası belirlenmişse, %10 iyi hâl indirimi toplam cezaya bir kez uygulanır; nihai ceza 270 dakika hapis ve \$9.000 para cezasıdır.
- Üç ayrı suç maddesi uygulanmış olsa bile %25 iyi hâl indirimi her maddeye ayrı işlem olarak yazılmaz; cezalar önce birleştirilir, ardından toplam ceza %25 indirilir.

Meşru savunma, ceza sorumluluğunun bulunmaması veya tehdit altında cezasızlık kararı verilirse hesaplama yapılmaz ve ilgili fiil için ceza uygulanmaz.

Yargılama, El Koyma ve Ek Yaptırımlar

Madde 900 - Ortak Uygulama Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Ek yaptırım:** Hapis, para cezası veya kamu hizmeti dışında; el koyma, iade, tazmin, ruhsat bildirimi, ruhsat askısı, faaliyet durdurma, sürücü belgesi askısı veya benzeri kanuni sonucu ifade eder.
- **Suçta kullanılan eşya:** Suçun işlenmesinde doğrudan kullanılan, suçun devamını sağlayan veya suçun tamamlanmasını kolaylaştıran eşyayı ifade eder.
- **Suçtan elde edilen değer:** Suç sonucunda alınan, kazanılan, saklanan, devredilen, dönüştürülen veya ekonomik karşılığı bulunan mal, para, eşya, hak ya da menfaati ifade eder.
- **Yasaklı eşya:** Bulundurulması, taşınması, kullanılması, devredilmesi veya ticareti kanunen yasak olan eşya, madde, silah, mühimmat, patlayıcı, sahte belge, sahte ruhsat, sahte kimlik, suç aracı veya benzeri varlığı ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki ek yaptırımların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 901 - Ek Yaptırımların Kanuniliği

Ek yaptırım yalnızca ilgili suç maddesinde veya bu bölümde açıkça düzenlenmişse uygulanabilir.

Bir suç maddesinde yalnızca hapis, para cezası veya kamu hizmeti yazılı olması, kendiliğinden el koyma, tazmin, ruhsat askısı, faaliyet durdurma veya başka bir ek yaptırım uygulanmasına yeterli değildir.

Ek yaptırımın uygulanabilmesi için:

- Dayanak suç maddesi açıkça gösterilir,
- Ek yaptırımın türü yazılır,
- Uygulama sebebi belirtilir,
- Süreli bir yaptırım varsa başlangıç ve bitiş süresi yazılır,
- Yetkili makam bu Kanunda belirtilen sınırlar içinde hareket eder.

Taşıta geçici el koyma ve sürücü belgesinin askıya alınması bakımından [Madde 713](#) özel hükümdür. Bu bölüm, [Madde 713](#)'te yazılı taşıt ve sürücü belgesi kademelerini genişletecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 902 - İade ve Tazmin

Bir suç nedeniyle mağdurun malı alınmış, hasara uğramış veya ekonomik kayba uğramışsa iade veya tazmin yalnızca ilgili suç maddesinde açıkça yazılıysa uygulanır.

İade, aynen mevcut olan malın veya değerın hak sahibine geri verilmesidir. Tazmin, aynen iade mümkün değilse doğrudan zarar miktarının para olarak karşılanmasıdır.

Tazmin yalnızca şu zararları kapsar:

- Alınan veya zarar gören malın gerçek değeri,
- Onarım mümkünse onarım bedeli,
- Suç nedeniyle doğrudan oluşan zorunlu gider,

- İlgili suç maddesinde açıkça belirtilen diğer doğrudan ekonomik zarar.

Varsayımsal kâr, cezalandırıcı ek ödeme, soyut itibar kaybı, kanıtlanmayan ticari beklenti veya suç maddesinde yazılı olmayan ek bedel tazmin kapsamına girmez.

Nitelikli Suçlarda [Madde 113](#) önceliklidir. Nitelikli Suç maddesinde ayrıca açıkça yazılmadıkça alınan değer için sonradan ayrıca tazmin uygulanmaz; çalınan veya alınan mal/değere ve yasaklı eşyaya el konur.

Madde 903 - Delil Olarak El Koyma

Bir eşya, belge, kayıt, taşıt, silah, para veya başka bir değer delil niteliği taşıyorsa yetkili makam tarafından delil olarak muhafaza altına alınabilir.

Delil olarak el koyma ceza, müsadere veya mülkiyet devri değildir. Delil ihtiyacı ortadan kalktığında eşya hakkında iade, yasaklı eşya olarak el koyma, suçtan elde edilen değer olarak el koyma veya başka bir kanuni işlem gerekip gerekmediği ayrıca değerlendirilir.

Delil olarak el koyma işleminde:

- El konulan eşya açıkça tanımlanır,
- Hangi soruşturma veya suç maddesiyle bağlantılı olduğu yazılır,
- Eşyanın delil niteliği kısaca belirtilir,
- Muhafazayı yapan birim ve teslim alan görevli kaydedilir.

Taşıtların delil veya soruşturma nedeniyle muhafazası [Madde 712](#) ve [Madde 713](#) sınırlarına tabidir.

Madde 904 - Yasaklı Eşyaya El Koyma

Yasaklı eşya, ilgili suç maddesinde ayrıca yazılı olmasa bile kanunen iade edilemez.

Yasaklı eşyaya el koyma özellikle şu hâllerde uygulanır:

- Ruhsatsız veya yasaklı silah, mühimmat, patlayıcı ya da yıkıcı madde,
- Sahte kimlik, sahte ruhsat, sahte izin, sahte mesleki belge veya sahte resmî belge,
- Suç işlemek için hazırlanmış özel araç, düzenek veya dönüştürme parçası,
- Bulundurulması veya devri kanunen yasak olan madde ya da eşya.

Yasaklı eşyanın mülkiyeti iddia edilse bile eşya sahibine iade edilmez. Eşyanın suçla ilgisi bulunmadığı ve yasaklı eşya olmadığı anlaşılırsa Madde 906'ya göre iade değerlendirilir.

Madde 905 - Suçtan Elde Edilen Değere El Koyma

Suçtan elde edilen değer, ilgili suç maddesinde iade, tazmin veya el koyma öngörülmüşse muhafaza altına alınabilir.

Suçtan elde edilen değer aynen mevcutsa öncelik hak sahibine iadedir. Hak sahibi belirlenemiyorsa, değer yasaklı eşya niteliği taşıyorsa veya Nitelikli Suç paketinde ayrıca tazmin uygulanmayacağı yazılıysa ilgili özel hüküm uygulanır.

Suçtan elde edilen değer başka mala, paraya, eşyaya veya hakka dönüştürülmesi, el koyma değerlendirmesini tek başına ortadan kaldırmaz. Ancak dönüştürülen değer suçla bağlantısı açıkça gösterilmeden üçüncü kişiye ait mal üzerinde işlem yapılamaz.

İyi niyetli üçüncü kişiye ait olduğu açıkça anlaşılan ve suçla bağlantısı bulunmayan mal, suçtan elde edilen değer sayılmaz.

Madde 906 - El Konulan Eşyanın İadesi

El konulan eşya hakkında delil ihtiyacı, yasaklı eşya niteliği, suçtan elde edilen değer bağlantısı veya tazmin/iade sebebi kalmamışsa eşya hak sahibine iade edilir.

İade için hak sahibi:

- Eşyanın mülkiyetini veya zilyetliğini gösteren belge, kayıt ya da makul kanıt sunar,
- Eşyanın yasaklı olmadığını gösterir,
- Eşyanın devam eden soruşturma veya yargılama için gerekli olmadığını kabul eden yetkili makam kararına dayanır.

Birden fazla kişi aynı eşya üzerinde hak iddia ediyorsa eşya, savcılık veya mahkeme kararı olmadan teslim edilmez.

Yasaklı eşya, suçtan elde edilen değer veya devam eden delil niteliği taşıyan eşya bu maddeye dayanılarak iade edilemez.

Madde 907 - Ruhsat, Faaliyet ve Mesleki Ek Yaptırımlar

Ruhsat askısı, ruhsat iptali, faaliyet durdurma, mesleki yetki bildirimi veya benzeri ek yaptırımlar yalnızca ilgili suç maddesinde açıkça yazılıysa uygulanabilir.

Ek yaptırım kararında:

- İlgili ruhsat, faaliyet veya mesleki yetki açıkça belirtilir,
- Dayanak suç maddesi yazılır,
- Süreli yaptırımda süre açıkça gösterilir,
- Bildirim yapılacak yetkili makam belirtilir.

Kolluk, yalnızca ilgili suç maddesinde yazılı olan doğrudan faaliyet durdurma veya bildirim işlemini yapabilir. Ruhsatın uzun süreli askıya alınması, iptali veya mesleki yetkinin kalıcı sınırlandırılması savcılık ya da mahkeme kararı gerektirir.

Taşıt ve sürücü belgesiyle ilgili ek yaptırımlar bu maddeye göre değil, [Madde 713'e](#) göre uygulanır.

Savcılık Usul İzinleri

Bu bölüm, soruşturmanın ilerleyişi için zorunlu olan ve temel haklara doğrudan temas eden işlemlerde savcılık veya mahkeme izninin nasıl alınacağını, kapsamını ve sınırlarını düzenler. İzne aykırı işlemde elde edilen bilgi ve delil, ilgili soruşturma ve kovuşturmada kullanılamaz.

Madde 930 - Genel İlkeler

- Usul izni, yalnızca belirli bir soruşturma veya kovuşturma için, yazılı ve gerekçeli kararla verilir.
- İznin konusu, kapsamı, süresi, yeri ve hangi makamca uygulanacağı kararda açıkça gösterilir.
- İzne aykırı işlem yapılamaz; kapsam dışına çıkılamaz; süre dolduktan sonra aynı karara dayanılarak işleme devam edilemez.

- Soruşturmayı yürüten kolluk birimi (LSPD) izne dayalı işlemleri savcılık veya mahkeme gözetiminde yürütür; sonuçlar savcılığa gecikmeksizin bildirilir.
- Acil durum istisnası dışında, izinsiz yapılan arama, sorgulama veya veri toplama işlemi geçersizdir; elde edilen delil aleyhe kullanılamaz.

Madde 931 - Ev Arama İzni

Konut, işyeri, depo, garaj ve kişinin özel yaşam alanı sayılan kapalı yerlerde arama yapılabilmesi için savcılığın yazılı izni veya kararı gerekir.

- **Talep eden:** Kolluk birimi (LSPD) soruşturma dosyasıyla birlikte savcılığa yazılı talep sunar.
- **İzni veren:** Savcılık; yazılı, gerekçeli ve süreli karar verir.
- **Eşik:** Belirli bir suçun işlendiğine dair makul şüphe, aranacak yerde delil bulunabileceğine dair olgusal bilgi veya delil ve arama konusu arasında bağlantı.
- **Kapsam ve süre:** Kararda adres veya yer açıkça yazılır; arama en fazla **24 saat** içinde tamamlanır. Aynı yer için yeni olgusal bilgi olmadan ikinci kez arama izni verilemez.
- **LSPD iş birliği:** Kolluk birimi kararı ibraz ederek aramayı yapar; arama tutanağı, ele geçen eşya listesi ve görüntü kaydı savcılığa iletilir.
- **Acil durum sınırı:** Madde 935'e göre yazılı onay sonradan alınır.

Madde 932 - Detaylı Araç Arama İzni

Taşıtın iç bölümlerine, motor ve bagaj gizli alanlarına, yükleme bölmelerine ve elektronik cihazlarına yönelik arama savcılık kararıyla yapılır.

- **Talep eden:** Kolluk birimi (LSPD) olay ve kişi bilgisini içeren yazılı talep sunar.
- **İzni veren:** Savcılık; delil karartma veya kişinin kaçma riski hâlinde savcılık yazılı ve süreli izin verir.
- **Eşik:** Taşıtın suçla doğrudan bağlantılı olduğuna dair makul şüphe; basit trafik kontrolü kapsamında yapılan olağan dış yüzey kontrolü bu madde kapsamında değildir.
- **Kapsam ve süre:** Karar en fazla **48 saat** geçerlidir; aynı taşıt için aynı olayda ikinci kez izin verilemez. Taşıt, sürücü ve yolcu bilgileri tutanağa geçirilir.
- **LSPD iş birliği:** Savcılık izni olmadan detaylı arama yapılamaz; iznin bir özeti sürücüye bildirilir.
- **Acil durum sınırı:** Madde 935'e göre yazılı onay sonradan alınır.

Madde 933 - Telefon Konumu ve Cihaz Bilgisi Sorgulama İzni

Bir kişinin mevcut veya geçmiş telefon konum bilgisinin, cihaz kayıtlarının, hat bilgilerinin ve iletişim kayıtlarının temin edilmesi savcılık talebi üzerine mahkeme kararıyla yapılır.

- **Talep eden:** Kolluk birimi (LSPD) veya savcılık, dosya kapsamını gösteren yazılı talep sunar.
- **İzni veren:** Görevli mahkeme hâkimi; belirli ve ağır suçlarda gece ve tatil gözetmeksizin nöbetçi mahkeme.
- **Eşik:** Belirli bir suç tipi için makul şüphe, elde edilecek bilginin soruşturma bakımından zorunluluğu ve orantılılık. Genel gözetim veya toplu konum takibi için izin verilemez.
- **Kapsam ve süre:** Kararda hedef kişi, cihaz, dönem ve veri türü açıkça yazılır. Konum sorgusu en fazla **72 saat**, geçmiş kayıtlar en fazla **30 gün** ile sınırlıdır. Aynı kişi ve aynı olay için bu süreler uzatılamaz.

- **LSPD iş birliği:** Kolluk, operatör veya hizmet sağlayıcıdan temin edilen kayıtları zinciri kırılmadan savcılığa iletir.
- **Acil durum sınırı:** Madde 935'e göre yazılı onay sonradan alınır.

Madde 934 - Banka Geçmiş ve Malvarlığı Sorgulama İzni

Banka hesapları, finansal kuruluş kayıtları, taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile ekonomik hareketlerin sorgulanması savcılık talebi üzerine mahkeme kararıyla yapılır.

- **Talep eden:** Savcılık; kolluk birimi (LSPD) talebi yazılı olarak savcılığa iletir.
- **İzni veren:** Görevli mahkeme hâkimi; kayıt dönemi ve kapsam açıkça belirtilir.
- **Eşik:** Belirli bir suçtan elde edilen değerini izini sürme, malvarlığı kaçırma veya suç gelirinin aklanması şüphesi. Genel ekonomik profil çıkarmak için izin verilemez.
- **Kapsam ve süre:** Karar en fazla **90 günlük** dönemi kapsar; aynı kişi ve aynı olay için bu süre uzatılamaz. Birden fazla banka veya kuruluşa ait kayıtlar tek kararla istenebilir, ancak her kuruluş ayrı ayrı belirtilir.
- **LSPD iş birliği:** Kolluk, kurum yanıtlarını ve hesap hareketlerini savcılığa eksiksiz iletir; elde edilen bilgiler başka soruşturmalarda izinsiz kullanılamaz.
- **Acil durum sınırı:** Madde 935'e göre yazılı onay sonradan alınır.

Madde 935 - Acil Durum İstisnası ve Sonradan Onay

Aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi hâlinde kolluk birimi (LSPD), izni beklemeksizin işlemi başlatabilir ve en geç **6 saat** içinde ilgili makamdan yazılı onay alır:

- Delil yok olma, kaçırma veya karartma ihtimalinin yüksek olması,
- Olay yerinde veya taşıtta can güvenliğini ilgilendiren açık ve yakın bir tehdit bulunması,
- İznin alınması hâlinde işlemin amacına ulaşamayacak olması.

Sonradan onay:

- **Ev araması:** Madde 931 kapsamında savcılık kararıyla,
- **Araç araması:** Madde 932 kapsamında savcılık kararıyla,
- **Telefon veya cihaz bilgisi:** Madde 933 kapsamında mahkeme kararıyla,
- **Banka ve malvarlığı:** Madde 934 kapsamında mahkeme kararıyla

tamamlanır. Süresi içinde yazılı onay alınamazsa işlem derhâl durdurulur; elde edilen bilgi ve delil saklanarak yetkili makamın kararına bırakılır. Acil durum istisnası, [Madde 120](#)'nin ceza birleşmesi sınırlarını ve [Madde 916](#)'nın hak ihlali sonuçlarını etkilemez.

Madde 936 - Usul İzninin Kanuniliği ve İhlalin Sonucu

Usul izni yalnızca bu bölümde sayılan makamlardan, yazılı ve gerekçeli kararla alınabilir. İzne aykırı, kapsamı aşan veya süresi geçmiş işlemler geçersizdir.

- İzne aykırı elde edilen bilgi ve delil soruşturma ve kovuşturmada aleyhe kullanılamaz; başka bir soruşturma için de değerlendirme dışı bırakılır.
- İhlali gerçekleştiren kolluk görevlisi hakkında ilgili disiplin hükümleri ve yetkili makam incelemesi saklıdır.
- Usul izni kararı, soruşturma dosyasına eklenir; karara karşı savcılık ve ilgili kişi yazılı itirazda bulunabilir.

- Bu bölümdeki izinler, [Madde 920](#)'deki denetimli serbestlik hükümlerini, [Madde 914](#) ve devamındaki gözaltı sürelerini ve [Madde 713](#)'teki taşıt ve sürücü belgesi ek yaptırımlarını genişletmez.

Savcı Rolü Kuralları

Savcı rolü, EightbornV hukuk düzeninin en kritik rollerinden biridir. Bu sayfa, bir savcı karakterinin İC olarak nasıl davranması gerektiğini, yetki ve sınırlarını ve rolü oynayan oyuncunun dikkat etmesi gereken OOÇ çerçeveyi açıklar.

İC Rol Kuralları

Aşağıdaki kurallar, savcı karakterinin İC olarak uyması gereken davranış standartlarıdır.

1. El Ense Olmama ve Saygılı Davranış

Savcı karakteri, konumunu kullanarak vatandaşlara, şüphelilere, avukatlara veya diğer resmî kişilere karşı **el ense** davranamaz.

- Haksız yere tehdit, aşağılama, küçümseme veya baskı yapamaz.
- Susma hakkını kullanan, avukat talep eden veya itirazda bulunan kişilere saygılı davranır.
- LSPD görevlilerine veya avukatlara üstten bakamaz; herkes kendi görevi çerçevesinde hareket eder.
- İC olarak sinirli veya sert bir karakter oynanabilir; ancak bu, sürekli hakaret, aşağılama veya rolleri zorlayan davranışlara dönüşemez.

2. Ağır Başlılık ve Profesyonellik

Savcı, adalet sisteminin temsilcisidir. Karakteri her zaman ağır başlı ve profesyonel tutulmalıdır.

- Mahkeme salonu, savcılık ofisi, LSPD veya toplu alanlarda komik, abartılı veya ciddiyetsiz davranışlar sergileyemez.
- Dosyaları şahsi duygularına göre değil, kanıt ve kanuna göre değerlendirir.
- Şahsi kin, nefret veya çıkar gözeterek isnat yapamaz veya ceza indirimini veremez.
- Rütbesi, maaşı veya konumuyla **ölçüsüz biçimde** övünen ya da bu övünçü başkalarını küçümsemeye dönüştüren bir karakter profili oluşturulamaz; makul ve mesleki duruş sınırı aşılamaz.

3. Ana veya İkinci Karakter Olarak Oynanabilir

Savcı rolü hem ana karakter hem de ikinci karakter olarak oynanabilir. Ancak ikinci karakterde savcı rolü üstlenen oyuncu, aynı hesaptaki diğer karakterlerden edindiği bilgileri bu karaktere aktaramaz ve bu karakterden diğerlerine bilgi sızdıramaz.

4. Ceza Kanunu'na Hakimiyet

Savcı karakteri İC olarak hukukun uygulayıcısıdır. Bu nedenle:

- Ceza Kanunu maddelerini, suç sınıflarını, ceza birleşmesini (Madde 120), iştirak ve teşebbüs hükümlerini bilmelidir.
- İsnat edeceği maddeleri seçerken madde metnini ve oluşum şartlarını dikkate almalıdır.
- Ağır Sicil, Nitelikli Suç, iyi hâl indirim ve denetimli serbestlik kurallarını doğru uygulamalıdır.

- Emin olmadığında başsavcıya (ghostRP) danışabilir; ancak temel hukuku bilmek onun mesleki sorumluluğudur.

5. Avukat ve Savcı Aynı Anda Oynanamaz

Bir oyuncu, aynı anda farklı karakterlerle hem **avukat** hem **savcı** rolü oynayamaz. Ancak:

- Daha önce avukat rolü oynamış bir karakter, belirli sınavlar, deneyim şartları ve yönetim onayı ile savcılığa yükseltilebilir.
- Bu geçiş **İC** olarak hukuk kariyerinin devamı şeklinde yansıtılır.
- Geçiş sonrası ilgili karakter artık avukatlık yapamaz; savcı kimliğine uyum sağlamalıdır.

6. Çevre ve İlişkiler

Savcı karakterinin **İC** sosyal çevresi ağırlıklı olarak şu kişilerden oluşur:

- Diğer savcılar ve adliye personeli,
- Avukatlar (meslektaş veya karşı taraf olarak),
- **LSPD** görevlileri (soruşturma ve dosya işbirliği),
- Legal vatandaşlar ve kurumlar,
- Hakim / Başsavcı (ghostRP merciler).

Savcı karakterinin illegal oyuncularla yakın dostluk, aile bağı veya düzenli iş ilişkisi kurması **İC** olarak beklenmez ve mesleki itibarını zedeleyebilir.

7. Illegal Oyuncularla İlişkiler

Savcı karakteri, illegal oyuncularla **doğrudan yakın ilişki kuramaz**. Bu kapsamda:

- Bir illegal oyuncuyla **yakın arkadaşlık, aile/kan bağı, romantik ilişki** veya **devam eden özel bir ilişki** **İC** olarak sürdürülemez.
- Rüşvet, bilgi sızdırma, ortaklık veya mesleki tarafsızlığı zedeleyecek herhangi bir ilişki kurulamaz.
- İletişim yalnızca **sınırlı ve mesleki** olabilir: şüpheli sorgusu, savunma alma, tanık ifadesi alma veya dosya kapsamındaki resmî işlemler gibi durumlarda diyalog kurulabilir; bu temas sürekli veya kişisel bir ilişkiye dönüştürülemez.
- Bu yasağa aykırı bir ilişki tespit edilirse savcı, ilgili kişinin dosyalarından çekilmek ve durumu üst mercie (başsavcı/ghostRP) bildirmekle yükümlüdür.

8. Birden Fazla Savcı Olacaktır

Sunucuda tek bir savcı değil, **birden fazla savcı karakteri** bulunur. Bu nedenle:

- Her savcı kendi dosyalarına odaklanır.
- Başka savcıların dosyalarına müdahale etmez.
- Dosya atama, yetki paylaşımı veya ihtilaf durumlarında başsavcı (ghostRP) devreye girer.

Savcı sayısı, avukat sayısı ile **orantılı** biçimde belirlenir:

- Savcılar avukatlarla **bire bir** eşleşmez; sayıları daima avukatlardan **orantılı biçimde az** tutulur.

- Örnek oran: sunucuda **2 avukat** varsa yalnızca **1 savcı** görev alabilir.
- Avukat sayısı arttıkça savcı sayısı kademeli olarak artırılabilir; ancak her durumda savcı/avukat dengesinin avukat lehine korunması esastır.
- Bu oran, savcılarının dosya yükünün anlamlı kalmasını ve savcılık rolünün istismar edilmemesini sağlar.

9. Ego, Mütevazilik ve Güç Zehirlenmesi

Savcı karakteri İC olarak kariyerini, statüsünü ve yetkisini **uygun ve ölçülü biçimde** yansıtabilir. Bu çerçevede:

- Savcı, görevini iyi yaptığı sürece konumunun haklı gururunu **makul ölçüde** taşıyabilir; deneyimini ve birikimini İC olarak yansıtabilir.
- Bu özgüven ve mesleki duruş, **güç zehirlenmesine**, aşağılamaya veya keyfi davranışa dönüştürülemez: Savcı rolü, başkalarını sürekli tehdit etmek, haksız işlem yapmak, küçümsemek veya "her şeyi ben bilirim" tavrıyla hareket etmek için kullanılamaz.
- Hukuk emreder gibi değil, uygulayıcı gibi davranılmalıdır; İC otorite başka oyuncuların karakterlerine veya rol zevkine zarar verecek şekilde kullanılamaz.

10. İC Yetki ve Sorumluluklar

Savcı, Ceza Kanunu ve yargı süreçleri çerçevesinde şu yetkilere sahiptir:

- **Dosya inceleme:** LSPD tarafından iletilen olay raporlarını ve delilleri inceleyebilir.
- **İsnat kararı:** Kişiye hangi maddelerden isnat edileceğine karar verebilir (Madde 108, 120).
- **Savcılık sevki:** Doğrudan işlem yerine dosyanın savcılık incelemesine alınmasını sağlayabilir.
- **İyi hâl indirimi:** Madde 924 şartları oluştuğunda **%25 indirim** uygulayabilir.
- **Denetimli serbestlik:** Madde 917-921 kapsamında denetimli serbestlik kararı verebilir.
- **Mahkeme sevki:** Ağır veya özel durumları hakim (ghostRP) önüne sevk edebilir.

Savcı, LSPD'nin **operasyonel komutanı değildir**; doğrudan "şunu yap, bunu yap" şeklinde emir veremez. Bunun yerine:

- Savcı, yetkisi kapsamındaki hukuki işlemleri **resmî belge ve karar** olarak düzenler: yakalama kararı, arama izni, el koyma izni, savcılık sevki ve dosyaya dair diğer usul izinleri gibi.
- LSPD, bu **hukuki belgeler ve kararlar** çerçevesinde hareket eder; operasyonel kararları (taktik, zamanlama, yöntem, ekip yönetimi) kendi hiyerarşisinde alır.
- Savcı ve LSPD **iş birliği** içinde çalışır; örneğin bir ikametgâh araması için savcının arama izni belgesi düzenlemesi gerekir, LSPD de bu belge doğrultusunda operasyonu yürütür.
- Bu düzen, savcının hukuki yönlendirmesini korurken kolluk kuvvetinin operasyonel bağımsızlığına da saygı gösterir.

11. Başsavcıya Danışma

Çok kararsız kalınan, emsal oluşturabilecek veya aşırı karmaşık dosyalarda savcı karakteri **Başsavcı'ya (ghostRP/yönetim) danışabilir**. Bu durumlar istisnai olmalı; rutin dosyalarda her karar için başsavcıya başvurmak rol akışını bozar.

12. Tarafsızlık ve Çıkar Çatışması

Savcı karakteri:

- Tanıdığı, arkadaşı olduğu veya düşmanı olduğu kişilerin dosyalarında tarafsız hareket etmek zorundadır.
- Çıkar çatışması varsa dosyayı üst mercie (başsavcı/ghostRP) bildirmeli ve çekilmelidir.
- Şahsi kin veya çıkar gözeterek haksız isnat veya haksız ceza indirimi yapamaz.

Hiyerarşi

Sunucu hukuk düzenindeki yargı zinciri aşağıdaki gibidir:

Sıra	Rol	Durum
1	Avukat	Oyuncu karakteri
2	Savcı	Oyuncu karakteri
3	Başsavcı	GhostRP / NPC
4	Hakim	GhostRP / NPC

OOO Notlar

Aşağıdaki maddeler, rolü oynayan oyuncunun bilmesi ve dikkat etmesi gereken OOO kurallardır.

- Ceza Kanunu bilgisi:** Oyuncu, mevcut Ceza Kanunu'nu OOO olarak öğrenmeli ve doğru uygulamalıdır.
- Meta gaming yasak:** Başka karakterden veya OOO kaynaklardan edinilen bilgiler, savcı karakterine IC olarak yansıtılamaz.
- Güç zehirlenmesi yasak:** Savcı rolü, başka oyuncuları OOO olarak baskı altına almak, onların rol zevkini düşürmek veya keyfi işlem yapmak için kullanılamaz.
- OOO saygı:** IC çatışmalar ve karşıt roller ne olursa olsun, OOO olarak diğer oyunculara saygılı davranılmalıdır.
- İletişim:** OOO anlaşmazlık çıkarsa rol devam eder; çözüm için yönetim/ticket kanalları kullanılır.

Yasaklar ve Sınırlar

Aşağıdaki davranışlar, savcı rolü yapan oyuncular için hem IC hem de OOO açıdan yasaktır:

Yasak	Açıklama
İllegal faaliyete katılım	Savcı karakteri herhangi bir illegal faaliyette bulunamaz, planlayamaz veya destekleyemez.
Delil tahrif veya gizleme	Mevcut veya elde edilen delilleri değiştirmek, yok etmek veya saklamak yasaktır.
OOO bilgiyi IC kullanma	Meta gaming yapılamaz; başka karakterden veya OOO kaynaklardan öğrenilen bilgiler dosyaya yansıtılamaz.
Rüşvet ve çıkar ilişkisi	Şüpheli, sanık veya üçüncü kişilerden menfaat alınması yasaktır.

Yasak	Açıklama
Kolluğa doğrudan emir verme	Savcı LSPD'nin operasyonel komutanı değildir; doğrudan emir veremez. Bunun yerine yakalama kararı, arama/ev arama izni ve diğer usul belgeleri düzenlenir; <u>LSPD</u> bu hukuki belgeler çerçevesinde hareket eder.
Keyfi işlem / güç zehirlenmesi	Kanuna aykırı veya sürekli olarak diğer karakterleri zorlayan işlemler yasaktır.
Hakim rolünü gasp etme	Mahkeme sevki gerektiren dosyalarda kendi başına nihai karar verilemez; hakim (ghostRP) devreye girer.
Avukat ve savcı aynı anda	Aynı oyuncu farklı karakterlerle aynı anda hem avukat hem savcı rolü oynayamaz.
Savcının CK'lanması	Savcı karakterler CK'lanamaz. Bu koruma, savcılık kurumunun sürekliliğini ve rolün istikrarını güvence altına alır.
Savcının kaçırılması	Savcı karakterler oyuncular tarafından kaçırılamaz. Bu yasak, savcı rolünün baskı, şantaj veya illegal müdahaleye karşı korunmasını sağlar.

Sonuç

Savcı rolü, sunucunun hukuk düzeninin kalitesini belirleyen önemli bir İC rolüdür. Bu rolü oynayan oyuncu, İC olarak karakterinin otoritesini ve tecrübesini yansıtırken OOO olarak adil, saygılı ve kurallara bağlı kalmalıdır. Hukuku doğru uygulamak, diğer oyuncuların rol zevkini korumak ve güç zehirlenmesine kapılmamak, bu rolün temel beklentileridir.

Yönetim, savcı karakterinin yeterli seviyede oynanmadığını veya kuralların ihlal edildiğini tespit ederse karakteri görevden alıp silebilir. Bu karar tamamen yönetimin kendi kararıdır; şikâyet, talep, oy birliği, İC gerekçe veya itiraz beklenmez.

Hızlı Ceza Tablosu

Bu tablo yalnızca hızlı erişim içindir. Suçun kapsamı, istisnaları ve birlikte uygulanma kuralları için madde başlığına tıklayın.

Hayata Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
200	Kasten Öldürme	1440 dakika	\$25.000	-	AĞIR SİCİL
201	Tasarlayarak veya Nitelikli Kasten Öldürme	2160 dakika	\$35.000	-	AĞIR SİCİL
202	Kolluk Görevlisini Kasten Öldürme	2880 dakika	\$55.000	-	AĞIR SİCİL
203	Haksız Tahrik Altında Öldürme	720 dakika	\$15.000	-	AĞIR SİCİL
204	Ağır İhmalle Ölümüne Sebepiyet Verme	480 dakika	\$10.000	-	-

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
207	Saldırı Girişimi	-	\$1.000	30 dakika	-
208	Hukuka Aykırı Fiziksel Temas	-	\$1.500	60 dakika	-
209	Yaralama	120 dakika	\$3.000	-	-
210	Ağır veya Kalıcı Yaralama	480 dakika	\$7.500	-	AĞIR SİCİL
211	Silahla Saldırı veya Yaralama	360 dakika	\$6.000	-	-
212/1	Kolluk Görevlisine Saldırı Girişimi veya Basit Fiziksel Temas	120 dakika	\$3.000	-	-
212/2	Kolluk Görevlisini Yaralama	300 dakika	\$7.000	-	-
212/3	Kolluk Görevlisini Ağır veya Kalıcı Yaralama	600 dakika	\$12.000	-	AĞIR SİCİL
213	İşkence	1440 dakika	\$20.000	-	AĞIR SİCİL
214	Ağır İhmalle Yaralama	-	\$2.500	90 dakika	-

Kişi Özgürlüğüne Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
215	Hukuka Aykırı Özgürlükten Yoksun Bırakma	-	\$1.500	60 dakika	-
216	Nitelikli Özgürlükten Yoksun Bırakma	120 dakika	\$3.000	-	-
217	Kaçırma	240 dakika	\$5.000	-	-
218	Nitelikli Kaçırma	480 dakika	\$8.500	-	-
219	Rehine Alma	360 dakika	\$6.500	-	-
220	Zorla Çalıştırma Amacıyla İnsan Ticareti	600 dakika	\$10.000	-	-

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
221	Ticari Cinsel Sömürü Amacıyla İnsan Ticareti	900 dakika	\$15.000	-	-

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
224	Rıza Dışı Cinsel Temas	720 dakika	\$30.000	-	-
225	Nitelikli Rıza Dışı Cinsel Temas	1440 dakika	\$50.000	-	-
226	Cinsel Saldırı	2880 dakika	\$100.000	-	-
227	Nitelikli Cinsel Saldırı	5760 dakika	\$150.000	-	-
228	Bilinç veya Karar Verme Yetisi Bulunmayan Kişiye Cinsel Saldırı	3600 dakika	\$120.000	-	-
229	Cinsel Saldırı Amacıyla Saldırı Girişimi	1440 dakika	\$50.000	-	-

Çocuklara Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
237	Çocuğu Tehlikeye Düşürme veya İhmal	360 dakika	\$7.500	-	-
238	Çocuğa Kötü Muamele veya Şiddet	720 dakika	\$15.000	-	AĞIR SİCİL
239	Çocuğu Kaçırma veya Alıkoyma	720 dakika	\$12.000	-	AĞIR SİCİL
240	Nitelikli Çocuk Kaçırma	1440 dakika	\$25.000	-	AĞIR SİCİL
241	Çocuğu Zorla Çalıştırma veya Sömürü Amaçlı Kullanma	1800 dakika	\$35.000	-	AĞIR SİCİL
242	Çocuğu Suça Sürükleme	900 dakika	\$18.000	-	AĞIR SİCİL

Aile İçi Şiddet ve Özel Koruma Hükümleri

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
247	Yakın İlişkide Şiddet veya Tehdit	180 dakika	\$4.000	-	-
248	Yakın İlişkide Yaralama	360 dakika	\$7.500	-	-
249	Koruma Kararına Aykırılık	180 dakika	\$4.000	-	-
250	Nitelikli Koruma Kararına Aykırılık	360 dakika	\$7.500	-	-
251	Sağlık veya Acil Hizmet Görevlisine Saldırı veya Yaralama	360 dakika	\$6.000	-	-

Tehdit, Baskı ve Israrlı Takip Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
230	Ciddi Şiddet Tehdidi	120 dakika	\$3.000	-	-
231	Nitelikli Tehdit	240 dakika	\$5.000	-	-

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
232	Hukuka Aykırı Baskı	120 dakika	\$3.000	-	-
233	Nitelikli Hukuka Aykırı Baskı	240 dakika	\$5.000	-	-
234	Israrlı Rahatsız Etme	-	\$2.500	90 dakika	-
235	Israrlı Takip	240 dakika	\$5.000	-	-

Malvarlığına Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
301	Hırsızlık	-	\$2.500	90 dakika	-
302	Nitelikli Hırsızlık	180 dakika	\$4.000	-	-
303	Konut veya İşyeri Hırsızlığı	240 dakika	\$5.000	-	-
304	Yağma	360 dakika	\$6.500	-	-
305	Nitelikli Yağma	600 dakika	\$10.000	-	-
306	Şantaj	240 dakika	\$5.000	-	-
307	Dolandırıcılık	120 dakika	\$3.000	-	-
308	Nitelikli Dolandırıcılık	240 dakika	\$5.000	-	-
309	Çalıntı Malı Kabul Etme veya Saklama	120 dakika	\$3.000	-	-
310	Mala Zarar Verme	-	\$2.500	90 dakika	-

Grand Malvarlığı Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
311	İnşaat Hırsızlığı	-	\$3.000	120 dakika	GRAND
312	Liman Hırsızlığı	120 dakika	\$3.500	-	GRAND
313	Market Rafı Hırsızlığı	-	\$2.500	90 dakika	GRAND
314	Araç Bagaj Hırsızlığı	120 dakika	\$3.000	-	GRAND
315	Araç Hırsızlığı	240 dakika	\$5.000	-	GRAND
316	Araç Parçalama	300 dakika	\$6.000	-	GRAND
317	Ev Soygunu	360 dakika	\$7.000	-	GRAND
318	Market Kasiyer Soygunu	300 dakika	\$6.000	-	GRAND
319	Market Soygunu	420 dakika	\$8.000	-	GRAND
320	Küçük Banka Soygunu	600 dakika	\$12.000	-	GRAND
321	Kuyumcu Soygunu	720 dakika	\$15.000	-	GRAND
322	Büyük Banka Soygunu	900 dakika	\$20.000	-	GRAND

Kundaklama ve Geniş Tehlike Yaratan Malvarlığı Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
324	Yangın Çıkarma Amacıyla Yanıcı Madde veya Düzenek Hazırlama	240 dakika	\$5.000	-	-
325	Ağır Dikkatsizlikle Yangın Çıkarma	120 dakika	\$3.000	-	-
326	Mala Yönelik Kundaklama	300 dakika	\$6.000	-	-
327	Yapı, Taşıt veya Kamuya Açık Alanda Kundaklama	480 dakika	\$8.000	-	-
328	Konut veya İçinde Kişi Bulunması Öngörülebilir Yerde Kundaklama	720 dakika	\$12.000	-	-
329	Kamu Güvenliğini Tehlikeye Atan Yayılabilir Yangın	900 dakika	\$15.000	-	-

Kamu Düzenine Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
401	Kamu Huzurunu Bozma	-	\$750	-	-
402	Kanuna Aykırı Toplanma	-	\$1.000	45 dakika	-
403	Dağılma Emrine Uymama	-	\$1.500	60 dakika	-
404	Toplu Şiddet	100 dakika	\$3.000	-	-
405	Toplu Şiddete Yönlendirme	120 dakika	\$3.500	-	-
406	Kamu Hizmetini Engelleme	-	\$2.000	90 dakika	-
407	Kamu Görevlisini Engelleme	-	\$2.500	90 dakika	-
408	İzinsiz Sınırlı Alan İhlali	-	\$1.500	60 dakika	-

Devlete ve Adalete Karşı Suçlar

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
501	Yalan Suç Bildirimi	-	\$2.500	60 dakika	-
502	İftira Niteliğinde Suç İsnadı	90 dakika	\$3.500	-	-
503	Yeminli veya Resmî Beyanda Yalan Söyleme	180 dakika	\$4.000	-	-
504	Sahte Delil veya Sahte Resmî Belge Kullanma	300 dakika	\$6.000	-	-
505	Delil Karartma veya Yok Etme	360 dakika	\$7.500	-	-
506	Tanık, Mağdur veya Bildirim Yapacak Kişiyi Etkileme	420 dakika	\$8.000	-	-
507	Kamu Görevlisi Gibi Davranma	180 dakika	\$4.000	-	-
508	Gözaltı, Tutukluluk veya Ceza İnfazından Kaçma	300 dakika	\$6.000	-	-
509	Kaçmaya Yardım Etme	360 dakika	\$7.500	-	-

Silah ve Tehlikeli Maddeler

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
601	Ruhsatsız Silah Bulundurma veya Taşıma	180 dakika	\$4.000	-	-
602	Kullanıma Hazır Silah Taşıma	240 dakika	\$5.000	-	-
603	Silah Taşınması Yasak Kişinin Silah Bulundurması	360 dakika	\$6.000	-	-
604	Hukuka Aykırı Mühimmat Bulundurma	90 dakika	\$2.500	-	-
605	Silah Göstererek Tehdit	240 dakika	\$5.000	-	-
606	Yerleşim Alanında veya Kamuya Açık Alanda Ateş Etme	360 dakika	\$6.500	-	-
607	Yapıya veya Taşıta Ateş Etme	480 dakika	\$8.000	-	-
608	Yasaklı Silah Bulundurma veya Taşıma	420 dakika	\$7.500	-	-
609	Silah Ticareti veya Silah Devri	600 dakika	\$12.000	-	-
610	Patlayıcı veya Yıkıcı Madde Bulundurma	720 dakika	\$15.000	-	-
611	Patlayıcı veya Yıkıcı Madde Kullanma	1200 dakika	\$25.000	-	-

Melisa Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
621	Fazla Miktarda Melisa Bulundurma	-	\$2.000	60 dakika	-
622	Kamusal Alanda Melisa Kullanma	-	\$750	-	-
623	Melisa Satma veya Devretme	240 dakika	\$5.000	-	-
624	Melisa Dağıtma veya Satış Amacıyla Bulundurma	360 dakika	\$7.500	-	-
625	Melisa Üretme veya İşleme	480 dakika	\$10.000	-	-

Trafik ve Taşıt Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
701	Tehlikeli Sürüş	-	\$500	-	-
702	Yasa Dışı Yarış veya Gösteri Sürüşü	-	\$1.500	-	-
703	Etki Altında Taşıt Kullanma	-	\$2.000	60 dakika	-
704	Kolluk Emrine Uymama ve Taşıtla Kaçma	-	\$2.500	-	-
705	Tehlikeli Kolluk Kaçışı	-	\$4.500	-	-
706	Taşıtla Yaralamaya Sebebiyet Verme	-	\$2.500	90 dakika	-
707	Taşıtla Ağır Yaralamaya Sebebiyet Verme	480 dakika	\$7.500	-	-
708	Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme	480 dakika	\$10.000	-	-
709	Ağır İhmalle Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme	720 dakika	\$15.000	-	-
710	Kazadan Sonra Olay Yerini Terk Etme	-	\$1.500	60 dakika	-

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
711	Ağır Sonuçlu Kazadan Kaçma	360 dakika	\$6.000	-	-
714	Kırmızı Işık İhlali	-	\$300	-	-
715	Hatalı Park	-	\$250	-	-

Ticaret, Ruhsat ve Meslek Suçları

Madde	Suç	Hapis	Para Cezası	Kamu Hizmeti	Etiket
801	Ruhsatsız Ticari Faaliyet	-	\$2.000	40 dakika	-
802	Ruhsatsız Mesleki Hizmet Sunma	-	\$3.000	60 dakika	-
803	Ruhsatı Başkasına Kullandırma	-	\$4.000	90 dakika	-
804	Askıda, İptal Edilmiş veya Sınırı Aşılmış Ruhsatla Faaliyet	60 dakika	\$5.000	-	-
805	Yanıltıcı Ticari Beyan veya Reklam	-	\$3.000	-	-
806	Sahte Ruhsat, İzin veya Mesleki Belge Kullanma	180 dakika	\$6.000	-	-
807	Ticari Kayıt veya Denetim Kaydını Bozma	180 dakika	\$5.000	-	-

Hayata Karşı Suçlar

Madde 200 - Kasten Öldürme

Bir kişiyi öldürme kastıyla hareket ederek ölümüne sebep olan kişi kasten öldürme suçunu işler.

Bu suçun oluşması için ölüm sonucunun failin fiilinden kaynaklanması ve failin ölüm sonucunu istemesi gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1440 dakika
- Para cezası: \$25.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Madde 201 veya Madde 202'nin uygulandığı olaylarda bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 201 - Tasarlayarak veya Nitelikli Kasten Öldürme

Kasten öldürme suçunun aşağıdaki durumlardan biriyle işlenmesi nitelikli kasten öldürmedir:

- Fiilin önceden planlanması ve failin planını uygulamak için hazırlık yapması,
- Pusu kurularak veya mağdurun savunma imkânı bilinçli şekilde ortadan kaldırılarak işlenmesi,
- İşkence uygulanarak işlenmesi,
- Patlayıcı, zehir veya birden fazla kişinin yaşamını doğrudan tehlikeye sokan bir yöntem kullanılarak işlenmesi,
- Maddi kazanç karşılığında veya maddi kazanç sağlamak amacıyla işlenmesi,
- Bir suçun tanıklığını, ihbarını veya yargılanmasını engellemek ya da bunların intikamını almak amacıyla işlenmesi,
- Yağma, insan kaçırma veya kundaklama sırasında ölüm sonucunun bilerek meydana getirilmesi.

Ani gelişen bir olay sırasında yalnızca silah taşınması, mağdurun takip edilmesi veya fırsattan yararlanılması tek başına önceden planlama sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 2160 dakika
- Para cezası: \$35.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 200'e göre özel hükümdür. Ölüm sonucuna sebep olan ayrı suçlar, farklı bir hukuki değeri koruyorsa ayrıca uygulanabilir.

Madde 202 - Kolluk Görevlisini Kasten Öldürme

Görevini yerine getiren bir kolluk görevlisini, kolluk görevlisi olduğunu bilerek kasten öldüren kişi bu suçu işler.

Görev dışında bulunan bir kolluk görevlisinin geçmişteki veya mevcut görevi nedeniyle intikam amacıyla kasten öldürülmesi de bu madde kapsamındadır.

Failin mağdurun kolluk görevlisi olduğunu bilmemesi ve koşullar gereği bunu bilmesinin beklenememesi hâlinde bu madde uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 2880 dakika
- Para cezası: \$55.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 200 ve Madde 201'e göre özel hükümdür; aynı ölüm sonucu için bu maddeler ayrıca uygulanmaz.

Madde 203 - Haksız Tahrik Altında Öldürme

Bir kişinin, kendisine veya yakındaki bir kişiye yönelen ağır ve ani bir saldırının meydana getirdiği yoğun öfkenin etkisiyle, düşünme ve sakinleşme için yeterli süre geçmeden saldırıyı gerçekleştiren kişiyi kasten öldürmesi haksız tahrik altında öldürmedir.

Yalnızca hakaret, sözlü tartışma, kıskançlık, geçmişte yaşanan olaylar veya saldırı tehlikesi sona erdikten sonra gerçekleştirilen fiiller bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, şartları gerçekleştiğinde Madde 200'e göre özel hükümdür.

Madde 204 - Ağır İhmalle Ölüme Sebebiyet Verme

Bir kişinin, öngörülebilir ciddi ölüm tehlikesini açıkça göz ardı eden ağır ihmalli davranışıyla başka bir kişinin ölümüne sebep olması bu suçu oluşturur.

Olağan ihmal veya yalnızca istenmeyen bir kazanın gerçekleşmesi bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$10.000

- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkı; savcılık gerekli görürse mahkeme sevkı**

Bir taşıtın kullanılması sırasında meydana gelen ölümlerde, taşıtla ölüme sebebiyet verme suçunu düzenleyen özel hüküm uygulanır.

Madde 205 - Hukuka Uygun Öldürme

Ölüm sonucuna sebep olan fiil aşağıdaki durumlardan birinde hukuka uygundur:

- Kişinin kendisine veya başka bir kişiye yönelen, gerçekleşmekte olan ölüm ya da ağır bedensel zarar tehlikesini durdurmak için zorunlu ve orantılı kuvvet kullanması,
- Kolluk görevlisinin kanunla verilen kuvvet kullanma yetkisini zorunlu ve orantılı biçimde kullanması,
- Kişinin hukuka uygun bir davranışı gerekli dikkat ve özeni göstererek gerçekleştirmesine rağmen ölüm sonucunun öngörülemez biçimde meydana gelmesi.

Tehlike sona erdikten sonra kullanılan kuvvet, intikam amacıyla gerçekleştirilen fiil veya tehlikeyle açıkça orantısız kuvvet bu madde kapsamında değildir.

Bu maddenin şartları gerçekleştiğinde Madde 200, Madde 201, Madde 202, Madde 203 ve Madde 204 uygulanmaz.

Madde 206 - Ölüm Sonucunda Nedensellik

Bir kişinin ölüm sonucundan sorumlu tutulabilmesi için failin fiili veya ihmali, ölüm sonucunun doğrudan ve belirleyici nedenlerinden biri olmalıdır.

Mağdura uygulanan olağan tıbbi müdahalenin başarısız olması veya mağdurun önceden mevcut sağlık durumu, failin fiili ölüm sonucunun belirleyici nedenlerinden biri olmaya devam ettiği sürece nedensellik bağı ortadan kaldırmaz.

Failin fiilinden bağımsız, öngörülemez ve tek başına ölüm sonucunu meydana getiren yeni bir olay nedensellik bağı keser.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; ölüm sonucu içeren tüm suçlarda uygulanır.

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Madde 207 - Saldırı Girişimi

Bir kişiye karşı hukuka aykırı fiziksel kuvvet kullanmaya doğrudan yönelen ve o anda gerçekleştirilmesi mümkün olan bir harekette bulunan kişi saldırı girişimi suçunu işler.

Yalnızca sözlü tehdit, gelecekte zarar verme beyanı veya fiziksel kuvvet kullanmaya doğrudan yönelmeyen hazırlık hareketi bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$1.000
- Kamu hizmeti: 30 dakika
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiziksel temas gerçekleşirse Madde 208 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 208 - Hukuka Aykırı Fiziksel Temas

Bir kişiye bilerek ve hukuka aykırı biçimde fiziksel kuvvet uygulayan kişi bu suç işler.

Fiziksel kuvvetin yaralanmaya sebep olması gerekmez. Kişinin açık rızasıyla gerçekleşen olağan temaslar ve hukuka uygun kuvvet kullanımı bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$1.500
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil yaralanmaya sebep olursa Madde 209 veya Madde 210 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 209 - Yaralama

Bir kişiye bilerek ve hukuka aykırı biçimde fiziksel kuvvet uygulayarak profesyonel tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaya sebep olan kişi yaralama suçunu işler.

Geçici ağrı, yüzeysel kızarıklık veya tıbbi müdahale gerektirmeyen hafif etkiler tek başına bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Ağır bedensel zarar meydana gelirse Madde 210 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 210 - Ağır veya Kalıcı Yaralama

Bir kişiye bilerek ve hukuka aykırı biçimde fiziksel kuvvet uygulayarak aşağıdaki sonuçlardan birine sebep olan kişi ağır veya kalıcı yaralama suçunu işler:

- Bilinç kaybı,
- Kemik kırılması,
- Organın, uzvun veya duyunun işlevini uzun süreli ya da kalıcı olarak kaybetmesi,
- Kalıcı şekil bozukluğu,
- Hayati tehlike oluşturan yaralanma,
- Kapsamlı cerrahi müdahale gerektiren yaralanma.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Failin öldürme kastıyla hareket ettiği ancak ölüm sonucunun gerçekleşmediği ispatlanırsa, bu madde yerine kasten öldürmeye teşebbüs hükümleri uygulanır.

Madde 211 - Silahla Saldırı veya Yaralama

Bir kişiye karşı saldırı girişiminin, hukuka aykırı fiziksel temasın veya yaralamanın silah kullanılarak gerçekleştirilmesi bu suçu oluşturur.

Silahın yalnızca taşınması veya olay yerinde bulunması yeterli değildir; silahın mağdura karşı kullanılması, kullanılmaya doğrudan hazır biçimde yöneltilmesi veya saldırının etkisini artırması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Kullanılan silaha el koyma**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Ağır veya kalıcı yaralanma meydana gelirse Madde 210 ayrıca uygulanır. Öldürme kastı ispatlanırsa bu madde yerine kasten öldürmeye teşebbüs hükümleri uygulanır.

Madde 212 - Kolluk Görevlisine Görevi Sırasında veya Görevi Nedeniyle Saldırı veya Yaralama

Aşağıdaki hâllerden birinde kolluk görevlisine saldırı girişiminde bulunan, hukuka aykırı fiziksel kuvvet uygulayan veya yaralanmasına sebep olan kişi bu suçu işler:

- Kolluk görevlisinin kanuna uygun görevini yerine getirdiği sırada, fail mağdurun kolluk görevlisi olduğunu biliyor veya koşullar gereği bilmesi gerekiyorsa,
- Kolluk görevlisi görev başında bulunmasa bile geçmişte yerine getirdiği görev nedeniyle intikam almak, mevcut görevinden vazgeçirmek veya yakın zamanda yerine getireceği görevi engellemek amacıyla hedef alınmışsa.

Kolluk görevlisinin görev başında bulunmadığı ve fiilin kolluk göreviyle bağlantısının olmadığı tamamen kişisel olaylarda bu madde uygulanmaz; fiilin niteliğine göre Madde 207, Madde 208, Madde 209, Madde 210 veya Madde 211 uygulanır.

Birinci Kademe - Saldırı Girişimi veya Basit Fiziksel Temas

Saldırı girişimi, itme, omuz atma, tokat, yumruk veya benzeri fiziksel temas profesyonel tıbbi müdahale gerektiren bir yaralanmaya sebep olmamışsa birinci kademe uygulanır.

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

İkinci Kademe - Yaralama

Fiil, kolluk görevlisinde profesyonel tıbbi müdahale gerektiren ancak Madde 210 kapsamına girmeyen bir yaralanmaya sebep olmuşsa ikinci kademe uygulanır.

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$7.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Üçüncü Kademe - Ağır veya Kalıcı Yaralama

Fiil, Madde 210'da sayılan ağır veya kalıcı yaralanma sonuçlarından birine sebep olmuşsa üçüncü kademe uygulanır.

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 600 dakika
- Para cezası: \$12.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, aynı fiil bakımından Madde 207, Madde 208, Madde 209 ve Madde 210'a göre özel hükümdür; aynı saldırı veya yaralanma sonucu için bu maddeler ayrıca uygulanmaz. Silah kullanılmışsa Madde 211, öldürme kastı ispatlanmışsa kasten öldürmeye teşebbüs hükümleri ayrıca değerlendirilir.

Örnekler

- Kolluk görevlisine yakalama işlemi yaptığı sırada yumruk atan ancak tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaya sebep olmayan kişi hakkında birinci kademe uygulanır.
- Kolluk görevlisine saldırarak profesyonel tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaya sebep olan kişi hakkında ikinci kademe uygulanır.

- Kolluk görevlisinin kemiğini kıran veya hayati tehlike yaşamasına sebep olan kişi hakkında üçüncü kademe uygulanır.
- Görev başında olmayan kolluk görevlisine, daha önce yaptığı bir yakalama işleminin intikamını almak amacıyla saldıran kişi hakkında bu madde uygulanır.
- Görev başında olmayan kolluk görevlisiyle kolluk göreviyle ilgisi bulunmayan kişisel bir tartışma sırasında kavga eden kişi hakkında sırf mağdurun mesleği nedeniyle bu madde uygulanmaz.

Madde 213 - İşkence

Bir kişiye intikam almak, bilgi veya davranış elde etmek, korkutmak, cezalandırmak ya da sadist bir amaçla ağır fiziksel veya psikolojik acı çektirmek için bilerek ağır bedensel zarar veren kişi işkence suçunu işler.

İşkence suçunun oluşması için mağdurun acıyı dışarıdan belli etmesi gerekmez; ağır bedensel zararın ve özel amacın ispatlanması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1440 dakika
- Para cezası: \$20.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Ölüm meydana gelirse ilgili öldürme suçu ayrıca uygulanır. Aynı yaralanma sonucu için Madde 210 ayrıca uygulanmaz.

Madde 214 - Ağır İhmalle Yaralama

Bir kişinin, öngörülebilir ciddi yaralanma tehlikesini açıkça göz ardı eden ağır ihmalli davranışıyla başka bir kişinin profesyonel tıbbi müdahale gerektiren yaralanmasına sebep olması bu suçu oluşturur.

Olağan ihmal, hafif dikkatsizlik veya yalnızca istenmeyen bir kazanın gerçekleşmesi bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$2.500
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Bir taşıtın kullanılması sırasında meydana gelen yaralanmalarda, taşıtla yaralamayı düzenleyen özel hüküm uygulanır.

Kişi Özgürlüğüne Karşı Suçlar

Madde 215 - Hukuka Aykırı Özgürlükten Yoksun Bırakma

Bir kişinin ayrılma veya hareket etme özgürlüğünü, hukuka uygun bir neden bulunmaksızın bilerek engelleyen kişi bu suçu işler.

Bir kapının kilitlenmesi, çıkışın fiziksel olarak kapatılması, kişinin tutulması veya ayrılmasına fiilen engel olunması bu madde kapsamındadır. Yalnızca sözlü tartışma, ayrılmaması yönündeki rica veya uygulanabilir bir engel içermeyen beyan yeterli değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$1.500
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil cebir, uygulanabilir tehdit, hile veya aldatma kullanılarak gerçekleştirilirse Madde 216 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 216 - Nitelikli Özgürlükten Yoksun Bırakma

Bir kişinin ayrılma veya hareket etme özgürlüğünü aşağıdaki yöntemlerden biriyle bilerek engelleyen kişi nitelikli özgürlükten yoksun bırakma suçu işler:

- Fiziksel kuvvet kullanılması,
- Kişinin kendisine veya başka bir kişiye karşı uygulanabilir zarar tehdidinde bulunulması,
- Kişinin ayrılması hâlinde ciddi zarar göreceğine inanmasına yol açan hile veya aldatma kullanılması,
- Kimlik belgesinin, iletişim aracının veya ayrılması için zorunlu bir eşyanın geri verilmemesi.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Mağdur başka bir yere götürülürse Madde 217 veya Madde 218 uygulanır; aynı kısıtlama için bu madde ayrıca uygulanmaz. Kısıtlama bir Grand Suç maddesinde paket kapsamına açıkça alınmışsa bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 217 - Kaçırma

Bir kişiyi cebir, uygulanabilir tehdit, hile veya aldatma yoluyla bulunduğu yerden başka bir yere götüren kişi kaçırma suçu işler.

Bu suçun oluşması için mağdurun yer değiştirmesi, yalnızca başka bir suçun gerçekleştirilmesi için zorunlu olan kısa ve önemsiz hareketi aşmalıdır. Mağdurun aynı yapı içerisinde farklı bir bölüme götürülmesi, hareket mağdurun kurtulma imkânını azaltıyor veya zarar görme tehlikesini artırıyorsa kaçırma sayılabilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Aynı hareket için Madde 215 ve Madde 216 ayrıca uygulanmaz. Kaçırma sırasında gerçekleştirilen yaralama, öldürme, işkence veya başka bağımsız suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 218 - Nitelikli Kaçırma

Kaçırma suçunun aşağıdaki amaç veya koşullardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli kaçırmadır:

- Fidyeye, ödeme, malvarlığı veya başka bir menfaat elde etmek,
- Mağduru ya da başka bir kişiyi bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlamak,
- Mağduru ağır bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla götürmek,
- Mağduru ölüm veya ağır bedensel zarar tehlikesini önemli ölçüde artıran bir yere götürmek ya da koşulda tutmak.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$8.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 217'ye göre özel hükümdür; Madde 217 ayrıca uygulanmaz. Mağdurun yaralanması, öldürülmesi veya işkenceye uğraması hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 219 - Rehine Alma

Bir kişiyi yakalanmaktan, gözaltına alınmaktan veya hukuka uygun kolluk müdahalesinden korunmak amacıyla özgürlüğünden yoksun bırakan ya da kalkan olarak kullanan kişi rehine alma suçunu işler.

Mağdurun taşınması gerekmez. Rehine alma fiilinin mağdurun zarar görme tehlikesini olağan özgürlükten yoksun bırakmaya göre önemli ölçüde artırması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Aynı kısıtlama için Madde 215 ve Madde 216 ayrıca uygulanmaz. Mağdur ayrıca kaçırılırsa ve yer değiştirme rehine almanın doğal kapsamını aşarsa Madde 217 veya Madde 218 ayrıca uygulanabilir. Bir Grand Suç maddesinde rehine alma paket kapsamına açıkça alınmışsa bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 220 - Zorla Çalıştırma Amacıyla İnsan Ticareti

Bir kişinin özgürlüğünü cebir, tehdit, hile, aldatma, borç baskısı veya ciddi zarar korkusu yoluyla önemli ve sürekli biçimde kısıtlayarak o kişiden iş veya hizmet elde eden ya da elde etmeye devam eden kişi bu suç işler.

Kişinin ücret alması veya başlangıçta işi kabul etmiş olması, ayrılma özgürlüğü sonradan bu maddede belirtilen yöntemlerle ortadan kaldırılmışsa suç ortadan kaldırmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 600 dakika
- Para cezası: \$10.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Aynı özgürlük kısıtlaması için Madde 215 ve Madde 216 ayrıca uygulanmaz. Mağdurun kaçırılması, yaralanması, öldürülmesi veya işkenceye uğraması hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 221 - Ticari Cinsel Sömürü Amacıyla İnsan Ticareti

Bir kişinin özgürlüğünü cebir, tehdit, hile, aldatma, borç baskısı veya ciddi zarar korkusu yoluyla önemli ve sürekli biçimde kısıtlayarak o kişiyi karşılığında ekonomik değer alınan veya verilen cinsel bir fiile zorlayan kişi bu suç işler.

Mağdurun on sekiz yaşından küçük olması hâlinde cebir, tehdit, hile veya özgürlüğün ayrıca kısıtlandığının ispatlanması gerekmez. Mağdurun yaşı konusunda hataya düşülmesi bu durumda savunma oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 900 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Aynı özgürlük kısıtlaması için Madde 215 ve Madde 216 ayrıca uygulanmaz. Mağdurun kaçırılması, yaralanması, öldürülmesi veya işkenceye uğraması hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 222 - İnsan Ticareti Mağdurunun Zorlama Altında İşlediği Fiil

Bir kişinin, insan ticareti mağduru olduğu sırada maruz kaldığı cebir, uygulanabilir tehdit veya ciddi zarar korkusunun doğrudan sonucu olarak işlediği fiil nedeniyle sorumlu tutulmaması için aşağıdaki koşulların tamamı gerekir:

- Fiilin insan ticareti failinin talebi veya zorlamasıyla gerçekleştirilmesi,
- Kişinin fiili reddetmesi hâlinde kendisinin veya başka bir kişinin ciddi zarar göreceğine ilişkin uygulanabilir bir tehlikenin bulunması,
- Fiilin kasten öldürme, nitelikli kasten öldürme, işkence veya ticari cinsel sömürü amacıyla insan ticareti olmaması.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz. Şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine mahkeme karar verir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Madde 223 - Cinsel Fiillerde Rıza

Cinsel nitelikte bir fiile rıza, kişinin fiilin niteliğini bilerek, baskı altında olmadan ve özgür iradesiyle açık biçimde katılmasıdır.

Rıza, fiil başlamadan önce veya fiil sırasında geri alınabilir. Rızanın geri alınmasından sonra devam edilen davranış rıza dışıdır.

Aşağıdaki durumlar tek başına rıza oluşturmaz:

- Kişinin sessiz kalması veya fiziksel olarak karşı koymaması,
- Taraflar arasında mevcut veya geçmiş ilişki bulunması,
- Kişinin daha önce benzer bir fiile rıza göstermiş olması,
- Korunma yöntemi kullanılmasını istemesi,
- Kişinin korku, tehdit, baskı, hile veya yetki kötüye kullanımı nedeniyle boyun eğmesi.

Uyuyan, bilincini kaybetmiş, fiilin niteliğini anlayamayacak durumda olan veya özgür iradesiyle karar veremeyecek ölçüde madde etkisinde bulunan kişi geçerli rıza veremez.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uygulanır.

Madde 224 - Rıza Dışı Cinsel Temas

Bir kişinin mahrem bölgesine, cinsel amaçla ve geçerli rızası olmadan temas eden veya kişiyi kendisinin ya da başka bir kişinin mahrem bölgesine temas etmeye zorlayan kişi bu suçta işler.

Temasın doğrudan veya kıyafet üzerinden gerçekleştirilmesi arasında fark yoktur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$30.000
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil Madde 225'in koşullarında gerçekleştirilirse yalnızca Madde 225 uygulanır. Fiil cinsel saldırı oluştursa Madde 226, Madde 227 veya Madde 228 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 225 - Nitelikli Rıza Dışı Cinsel Temas

Rıza dışı cinsel temasın aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli rıza dışı cinsel temastır:

- Mağdurun hukuka aykırı biçimde tutulması veya hareket özgürlüğünün engellenmesi,
- Cebir, uygulanabilir tehdit veya ciddi zarar korkusu kullanılması,
- Mağdurun bilinçsiz, uyuyor veya fiilin niteliğini anlayamayacak durumda olduğunun bilinmesi,
- Sağlık, bakım, kamu görevi, çalışma ilişkisi veya benzeri bir yetkinin kötüye kullanılması,
- Temasın mesleki veya tıbbi amaç taşıdığı yönünde hile yapılması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1440 dakika
- Para cezası: \$50.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Bu madde, aynı temas bakımından Madde 224'e göre özel hükümdür. Aynı kısıtlama yalnızca bu suçun gerçekleştirilmesi için kullanılmışsa [Madde 215](#) ve [Madde 216](#) ayrıca uygulanmaz; kısıtlama bağımsız biçimde devam ederse ilgili özgürlük suçu ayrıca uygulanabilir.

Madde 226 - Cinsel Saldırı

Bir kişiyle geçerli rızası olmadan cinsel birleşme gerçekleştiren veya kişinin bedenine cinsel nitelikte nüfuz eden kişi cinsel saldırı suçunu işler.

Fiilin kısa sürmesi suçun oluşmasını engellemez; bedene cinsel nitelikte nüfuzun gerçekleşmesiyle suç tamamlanır. Geçerli rızanın bulunmadığının fail tarafından bilinmesi veya koşullar gereği bilinmesinin beklenmesi gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 2880 dakika
- Para cezası: \$100.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Aynı fiil bakımından Madde 224 ve Madde 225 ayrıca uygulanmaz. Fiil sırasında gerçekleştirilen bağımsız yaralama, kaçırma, işkence veya başka suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 227 - Nitelikli Cinsel Saldırı

Cinsel saldırının aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli cinsel saldırıdır:

- Silah kullanılması veya doğrudan kullanılmaya hazır biçimde gösterilmesi,
- Mağdurun ya da başka bir kişinin ölüm, ağır yaralanma veya kaçırılma tehdidiyle zorlanması,
- Birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi,
- Mağdurun cinsel saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla kaçırılması veya uzun süre tutulması,
- Mağdura bilgisi veya geçerli rızası dışında madde verilerek direnme ya da karar verme yetisinin ortadan kaldırılması,
- Fiilin ağır veya kalıcı yaralanmaya sebep olması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 5760 dakika
- Para cezası: \$150.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, aynı cinsel saldırı bakımından Madde 226'ya göre özel hükümdür. Silah kullanımı, tehdit veya fiilin gerçekleştirilmesi için zorunlu kısa süreli kısıtlama ayrıca cezalandırılmaz; bağımsız kaçırma, ağır yaralama, işkence veya öldürme suçları ayrıca uygulanır.

Madde 228 - Bilinç veya Karar Verme Yetisi Bulunmayan Kişiye Cinsel Saldırı

Bir kişinin uyuduğunu, bilincini kaybettiğini, fiilin niteliğini anlayamadığını veya özgür iradesiyle karar veremeyecek ölçüde madde etkisinde olduğunu bilerek ya da koşullar gereği bilmesi gerekirken o kişiyle cinsel saldırı oluşturan fiili gerçekleştiren kişi bu suç işler.

Kişinin engellilik, sağlık durumu veya madde kullanımı tek başına rıza veremediği anlamına gelmez. Suçun oluşması için kişinin olay sırasında fiilin niteliğini anlayamadığının veya özgür iradesiyle karar veremediğinin ispatlanması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 3600 dakika
- Para cezası: \$120.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, aynı fiil bakımından Madde 226'ya göre özel hükümdür. Mağdurun durumunu fail bilerek oluşturmuşsa Madde 227 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 229 - Cinsel Saldırı Amacıyla Saldırı Girişimi

Bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak kastıyla, o kişiye karşı hukuka aykırı fiziksel kuvvet kullanmaya doğrudan yönelen ve cinsel saldırının tamamlanmasından önce kalan kişi bu suç işler.

Yalnızca sözlü beyan, düşünce, planlama, takip veya olay yerine gitme bu madde için yeterli değildir. Fiilin cinsel saldırının gerçekleştirilmesine doğrudan yönelmiş olması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1440 dakika
- Para cezası: \$50.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Cinsel saldırı tamamlanırsa Madde 226, Madde 227 veya Madde 228 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz. Aynı saldırı girişimi için [Madde 207](#) ayrıca uygulanmaz.

Çocuklara Karşı Suçlar

Madde 236 - Çocuk ve Çocuğun Korunması

Bu Kanunda çocuk, **18 yaşını doldurmamış** kişidir.

Çocuğun kaçırılmaya, alıkonulmaya, zorla çalıştırılmaya, sömürü amacıyla kullanılmaya veya suça sürüklenmeye rızası geçerli değildir.

Çocuğun yaşının bilinmediği iddiası, çocuğu suça sürükleme, çocuk kaçırma, çocuk alıkoyma, zorla çalıştırma veya sömürü amacıyla kullanma suçlarında tek başına savunma oluşturmaz.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; çocuklara karşı suçların yorumunda uygulanır.

Örnekler

- Bir kişi "kendi geldi" dese bile 18 yaşını doldurmamış kişi hukuka aykırı biçimde saklanmış veya alıkonulmuşsa çocuklara karşı suç hükümleri uygulanır.
- Çocuğun bir işi kabul etmiş görünmesi, baskı, korku, borç veya barınma ihtiyacı kullanılarak çalıştırılmasını hukuka uygun hâle getirmez.
- Çocuğun bir suça haberci, gözcü veya taşıyıcı olarak katılması, onu kullanan kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 237 - Çocuğu Tehlikeye Düşürme veya İhmal

Bakım, gözetim veya fiilî koruma sorumluluğu altında bulunan bir çocuğun sağlığını, güvenliğini veya temel yaşam koşullarını bilerek tehlikeye düşüren kişi bu suçu işler.

Bu suç özellikle aşağıdaki hallerde oluşur:

- Çocuğu ciddi zarar görebileceği bir yerde veya durumda bırakmak,
- Çocuğun temel beslenme, barınma, sağlık veya güvenlik ihtiyacını bilerek karşılamamak,
- Çocuğun açık tehlike altında olduğunu bilmesine rağmen müdahale etmemek,
- Çocuğu ağır suç işlenen veya ciddi şiddet tehlikesi bulunan bir ortamda tutmak.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkî; savcılık gerekli görürse mahkeme sevkî**

Çocuk yaralanırsa ilgili yaralama suçu ayrıca uygulanır. Ölüm meydana gelirse ilgili ölüm suçu ayrıca uygulanır.

Madde 238 - Çocuğa Kötü Muamele veya Şiddet

Bir çocuğa bilerek fiziksel şiddet uygulayan, ağır psikolojik baskı kuran, aşağılayıcı veya süreklilik gösteren kötü muamelede bulunan kişi bu suçu işler.

Geçici ve hafif bir tartışma, tek başına bu madde kapsamında değildir. Fiilin çocuğun beden veya ruh sağlığını ciddi biçimde etkileyebilecek nitelikte olması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Fiil ağır veya kalıcı yaralanmaya sebep olursa [Madde 210](#) ayrıca uygulanır. Fiil işkence seviyesine ulaşırsa [Madde 213](#) ayrıca uygulanır.

Madde 239 - Çocuğu Kaçırma veya Alıkoyma

Bir çocuğu hukuka uygun temsilci, koruyucu veya yetkili makamın bilgisi ve rızası dışında bulunduğu yerden götürün, saklayan, alıkoyan veya geri verilmesini engelleyen kişi bu suçu işler.

Çocuğun gitmeyi kabul etmesi bu suç bakımından geçerli rıza oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$12.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Çocuk fidyeye, zorla çalıştırma, suçta kullanma, ağır zarar verme veya başka bir menfaat elde etme amacıyla kaçırılmışsa Madde 240 koşullarına göre özel hüküm uygulanır.

Madde 240 - Nitelikli Çocuk Kaçırma

Çocuğu kaçırma veya alıkoyma fiilinin aşağıdaki amaç veya koşullardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli çocuk kaçırmadır:

- Fidyeye, ödeme, malvarlığı veya başka bir menfaat elde etmek,
- Çocuğu ya da başka bir kişiyi bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlamak,
- Çocuğu zorla çalıştırmak, suça sürüklemek veya ağır bir suçun işlenmesinde kullanmak,
- Çocuğu ölüm, ağır yaralanma veya ciddi sömürü tehlikesi bulunan bir yerde tutmak.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1440 dakika
- Para cezası: \$25.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, aynı kaçırma fiili bakımından Madde 239'a göre özel hükümdür. Çocuğa karşı ayrıca yaralama, ölüm, işkence, zorla çalıştırma veya suça sürüklenme oluşursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 241 - Çocuğu Zorla Çalıştırma veya Sömürü Amaçlı Kullanma

Bir çocuğu cebir, tehdit, hile, aldatma, borç baskısı, barınma veya koruma vaadi, aile baskısı veya benzeri yöntemlerle iş, hizmet, dilencilik, taşıma, gözetleme, saklama veya suçtan elde edilen değeri toplama amacıyla kullanan kişi bu suç işler.

Çocuğun işi kabul etmiş görünmesi, kalacak yer veya para verilmesi ya da aileden izin alındığının ileri sürülmesi bu madde bakımından tek başına hukuka uygunluk sağlamaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 1800 dakika
- Para cezası: \$35.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Çocuğun kaçırılması, yaralanması veya ölmesi hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 242 - Çocuğu Suça Sürüklenme

Bir çocuğu bilerek suç işlemeye yönlendiren, suçun icrasında kullanan, suç için araç, bilgi, yer, ulaşım veya gözetleme görevi veren kişi çocuğu suça sürüklenme suçunu işler.

Çocuğun suça katılmayı kabul etmesi veya suçu kendi isteğiyle yapmış görünmesi bu suç bakımından geçerli savunma değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 900 dakika
- Para cezası: \$18.000
- Etiket: **AĞIR SİCİL**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Çocuğun kullanıldığı asıl suç ayrıca uygulanır. Fail, çocuğu yalnızca haberci, gözcü, taşıyıcı veya dikkat dağıtıcı olarak kullansa bile bu madde uygulanabilir.

Aile İçi Şiddet ve Özel Koruma Hükümleri

Madde 246 - Yakın İlişki ve Koruma Kararı

Bu bölümde yakın ilişki; eş, eski eş, aynı konutta yaşayan veya daha önce yaşamış kişi, nişanlı, eski nişanlı, düzenli duygusal ilişki içinde olunan veya daha önce olunmuş kişi ile ortak çocuk sahibi olunan kişiyi ifade eder.

Koruma kararı; mahkeme veya yetkili yargı makamı tarafından belirli bir kişiyi korumak için verilen temas yasağı, yaklaşmama, konuttan uzak durma, iletişim kurmama, silah bulundurmama veya benzeri açık ve yazılı emirdir.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların yorumunda uygulanır.

Örnekler

- Aynı konutta yaşayan iki kişi arasındaki fiziksel şiddet, sıradan kavga olarak değil yakın ilişkide şiddet hükümleriyle değerlendirilir.
- Eski eşe veya ortak çocuk sahibi olunan kişiye yönelik tehdit, olayın koşullarına göre yakın ilişkide şiddet veya koruma kararına aykırılık hükümlerini doğurabilir.
- Yazılı ve yürürlükte bir koruma kararı yoksa yalnızca bu karara aykırılık suçu oluşmaz; ancak tehdit, takip, yaralama veya başka suçlar ayrıca değerlendirilebilir.

Madde 247 - Yakın İlişkide Şiddet veya Tehdit

Yakın ilişki içinde olduğu veya daha önce yakın ilişki içinde bulunduğu kişiye bilerek hukuka aykırı fiziksel kuvvet uygulayan, saldırı girişiminde bulunan veya ölüm, ağır yaralanma ya da kaçırma korkusu yaratmaya elverişli ciddi tehditte bulunan kişi bu suçu işler.

Bu suçun oluşması için profesyonel tıbbi müdahale gerektiren yaralanma şart değildir. Ancak geçici tartışma, karşılıklı hakaret veya fiziksel kuvvete doğrudan yönelmeyen öfke ifadesi tek başına bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Bu madde, aynı fiil bakımından [Madde 207](#), [Madde 208](#) ve [Madde 230](#)'a göre özel hükümdür. Yaralanma meydana gelirse Madde 248 uygulanır; ağır veya kalıcı yaralanma meydana gelirse [Madde 210](#) ayrıca uygulanır.

Madde 248 - Yakın İlişkide Yaralama

Yakın ilişki içinde olduğu veya daha önce yakın ilişki içinde bulunduğu kişiye bilerek hukuka aykırı fiziksel kuvvet uygulayarak profesyonel tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaya sebep olan kişi bu suçu işler.

Yaralanmanın hafif veya kısa süreli olması, tıbbi müdahale gerektirdiği sürece bu maddeyi engellemez. Boğazı sıkma, nefes almayı engelleme veya kan dolaşımını baskılama fiilleri, ayrıca ağır sonuç doğmasa bile bu madde kapsamında değerlendirilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Bu madde, aynı fiil bakımından [Madde 209](#)'a göre özel hükümdür. Ağır veya kalıcı yaralanma meydana gelirse [Madde 210](#) ayrıca uygulanır. Ölüm meydana gelirse ilgili ölüm suçu ayrıca uygulanır.

Madde 249 - Koruma Kararına Aykırılık

Yürürlükteki bir koruma kararının kendisine açıkça bildirilmiş olduğunu bilmesine rağmen bu kararın temas, yaklaşmama, iletişim kurmama, belirli yere gitmeme veya konuttan uzak durma hükmünü bilerek ihlal eden kişi bu suçu işler.

İhlalin oluşması için mağdurla yüz yüze temas şart değildir. Telefon, mesaj, elektronik iletişim, aracı kişiyle haber gönderme, mağdurun konutuna veya iş yerine gitme ya da kararda yasaklanan başka bir davranış yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Koruma kararına aykırılık sırasında tehdit, takip, yaralama, kaçırma veya başka bağımsız suç oluşursa ilgili suç ayrıca uygulanır. Aynı tek temas hem bu maddeyi hem de [Madde 235](#)'i oluşturuyorsa, güvenlik korkusu ve takip unsuru bağımsızsa [Madde 235](#) ayrıca uygulanabilir.

Örnekler

- Yaklaşmama kararı bulunan kişi, korunan kişinin iş yerine gidip onu beklerse bu madde uygulanır.
- İletişim yasağı olan kişi, korunan kişiye başka biri üzerinden mesaj gönderirse bu madde uygulanabilir.
- Koruma kararında yasaklanmayan ve zorunlu yargısal bildirim niteliği taşıyan işlem, bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Madde 250 - Nitelikli Koruma Kararına Aykırılık

Koruma kararına aykırılığın aşağıdaki hallerden biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli koruma kararına aykırılıktır:

- İhlalin ciddi şiddet tehdidiyle birlikte yapılması,
- İhlalin fiziksel temas, saldırı girişimi veya yaralanmayla birlikte gerçekleşmesi,
- Korunan kişinin konutuna, iş yerine, sağlık kuruluşuna veya güvenli saydığı özel alana gidilmesi,
- Son 30 gün içinde aynı koruma kararının ikinci veya sonraki kez ihlal edilmesi,
- İhlalin silah bulundurma, silah gösterme veya silaha erişim sağlama yasağına rağmen yapılması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**

- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 249'a göre özel hükümdür; aynı ihlal için Madde 249 ayrıca uygulanmaz. Yaralama, ağır yaralama, silahla saldırı, ısrarlı takip, kaçırma veya ölüm suçu oluşursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 251 - Sağlık veya Acil Hizmet Görevlisine Saldırı veya Yaralama

Görevi sırasında veya görevi nedeniyle sağlık görevlisine, acil tıp görevlisine, hastane acil servis çalışanına ya da olay yerinde sağlık yardımı sunan görevliye bilerek saldırı girişiminde bulunan, hukuka aykırı fiziksel kuvvet uygulayan veya yaralanmasına sebep olan kişi bu suçu işler.

Failin mağdurun sağlık veya acil hizmet görevlisi olduğunu bilmemesi ve koşullar gereği bunu bilmesinin beklenememesi hâlinde bu madde uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; yaralanma varsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Bu madde, aynı fiil bakımından [Madde 207](#), [Madde 208](#) ve [Madde 209](#)'a göre özel hükümdür. Ağır veya kalıcı yaralanma meydana gelirse [Madde 210](#) ayrıca uygulanır. Sağlık hizmetinin engellenmesi ayrıca kamu hizmetini engelleme niteliği taşıyorsa [Madde 406](#), yalnızca farklı ve bağımsız bir fiil varsa uygulanabilir.

Tehdit, Baskı ve Israrlı Takip Suçları

Madde 230 - Ciddi Şiddet Tehdidi

Bir kişiye veya o kişinin yakınında bulunan bir kişiye karşı ölüm, ağır yaralanma, kaçırma veya cinsel saldırı sonucunu doğurabilecek bir fiili gerçekleştireceğini bilerek ve tehdidin ciddiye alınmasını isteyerek bildiren kişi ciddi şiddet tehdidi suçunu işler.

Tehdidin sözlü, yazılı, elektronik iletişimle veya davranışla iletilmesi arasında fark yoktur. Suçun oluşması için tehdidin, olayın koşulları içinde muhatapta güvenliği için gerçek ve devam eden korku yaratmaya elverişli olması gerekir.

Öfke anında söylenen soyut hakaret, açıkça şaka niteliğindeki söz veya uygulanabilir zarar ihtimali taşımayan belirsiz ifade bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Tehdit fiili aynı olayda saldırı girişimi, yaralama, kaçırma veya daha ağır bir suçun doğrudan unsuru hâline gelirse ilgili özel suç ayrıca uygulanır.

Madde 231 - Nitelikli Tehdit

Ciddi şiddet tehdidinin aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli tehdittir:

- Silah gösterilerek veya silaha doğrudan erişim sağlanarak yapılması,
- Kamu görevlisini görevinden dolayı hedef alması,
- Mağdurun bulunduğu konuta, iş yerine veya güvenli saydığı özel alana yönelmesi,
- Aynı mağdura karşı kısa süre içinde birden fazla kez tekrarlanması,
- Mağdurun çocuk, yaşlı, ağır hasta veya kendini koruyamayacak durumda olduğunun bilinmesi.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; kamu görevlisi veya korumasız kişi hedef alınmışsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 230'a göre özel hükümdür; aynı tehdit için Madde 230 ayrıca uygulanmaz. Silah yalnızca tehdidin ciddiyetini göstermek için kullanılmışsa silahla saldırı suçu oluşmaz; silah mağdura karşı doğrudan kullanılmaya başlanırsa [Madde 211](#) ayrıca uygulanabilir.

Madde 232 - Hukuka Aykırı Baskı

Bir kişiyi, hukuka aykırı zarar tehdidiyle yapmak zorunda olmadığı bir davranışı yapmaya, yapmaktan kaçınmaya veya katlanmaya zorlayan kişi hukuka aykırı baskı suçunu işler.

Bu suçun oluşması için baskının mağdurun karar verme özgürlüğünü somut biçimde etkilemeye elverişli olması gerekir. Malvarlığı, para, eşya, hizmet veya ekonomik değer elde etme amacı varsa bu madde yerine malvarlığına karşı şantaj veya yağma hükümleri uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; mağdur kamu görevlisiyse zorunlu savcılık sevki**

Baskı aynı zamanda ciddi şiddet tehdidi oluşturuyorsa Madde 230 veya Madde 231 ayrıca uygulanabilir. Baskı yalnızca başka bir özel suçun doğal ve zorunlu unsuruysa özel suç hükümleri uygulanır.

Madde 233 - Nitelikli Hukuka Aykırı Baskı

Hukuka aykırı baskının aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli hukuka aykırı baskıdır:

- Mağduru suç işlemeye zorlaması,
- Mağduru tanıklık, ihbar, şikâyet veya yargısal başvurudan vazgeçirmeyi amaçlaması,
- Kamu görevlisini göreviyle ilgili işlem yapmaya veya yapmamaya zorlaması,
- Mağdurun aile, sağlık, iş veya barınma durumundaki açık zayıflığından yararlanması,
- Birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; yargısal süreci etkileme amacı varsa zorunlu mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 232'ye göre özel hükümdür. Mağdurun fiilen özgürlüğünün kısıtlanması, kaçırılması, yaralanması veya tehdit edilen suçun gerçekleştirilmesi hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 234 - Israrlı Rahatsız Etme

Bir kişiye yönelik olarak, meşru bir amaç taşımayan ve aynı kişiyi hedef alan tekrar eden iletişim, bekleme, izleme, takip etme, iş yerine veya konut çevresine gitme ya da benzeri davranışlarla kişinin huzurunu ciddi biçimde bozan kişi ısrarlı rahatsız etme suçunu işler.

Suçun oluşması için davranışların en az iki ayrı hareketten oluşması ve aynı amaca yöneldiğini göstermesi gerekir. Tek seferlik tartışma, olağan alacak bildirimi, hukuka uygun tebligat, meşru haber alma veya hukuka uygun kamu faaliyeti bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Davranış mağdurda güvenliği için gerçek korku yaratacak tehdit içerirse Madde 235 uygulanır. Aynı davranış ayrıca hakaret, tehdit, yaralama veya başka bağımsız suç oluştuyorsa ilgili suç ayrıca uygulanabilir.

Madde 235 - Israrlı Takip

Bir kişiyi bilerek ve tekrarlı biçimde takip eden, gözetleyen, iletişim kurmaya zorlayan veya bulunduğu yerlere yönelen ve bu davranışlarla kişinin kendisinin ya da yakınlarının güvenliği için gerçek ve makul korku duymasına sebep olan kişi ısrarlı takip suçunu işler.

Tehdit, yalnızca açık sözlerle değil, davranışların bütünüyle de ortaya çıkabilir. Suçun oluşması için failin tehdidi gerçekleştirme niyetinin ayrıca ispatlanması gerekmez; davranışların mağdurda makul güvenlik korkusu yaratması yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; yürürlükteki temas yasağına rağmen işlenirse zorunlu mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 234'e göre özel hükümdür. Fiil sırasında gerçekleştirilen tehdit, yaralama, kaçırma, cinsel saldırı veya başka bağımsız suçlar ayrıca uygulanır.

Malvarlığına Karşı Suçlar

Madde 300 - Malvarlığı Değerinin Belirlenmesi

Malvarlığına karşı suçlarda eşya, para, hizmet veya ekonomik değer değeri, fiilin işlendiği andaki olağan piyasa değeri esas alınarak belirlenir.

Bu Kanunda aksi açıkça belirtilmedikçe:

- Düşük değer, \$5.000 ve altındaki ekonomik değeri,
- Orta değer, \$5.001 ile \$25.000 arasındaki ekonomik değeri,
- Yüksek değer, \$25.000 üzerindeki ekonomik değeri ifade eder.

Birden fazla fiil aynı kişiye veya aynı plana bağlı olarak kısa süre içinde gerçekleştirilmişse, alınan veya zarar verilen değerler birlikte değerlendirilebilir.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; malvarlığına karşı suçlarda değer ve ağırlık değerlendirmesi için uygulanır.

Madde 301 - Hırsızlık

Başkasına ait taşınır malı, sahibinin rızası olmadan ve kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla alan, saklayan ya da sahibinin kullanımından çıkaran kişi hırsızlık suçunu işler.

Bu madde, değeri düşük veya orta düzeyde olan ve cebir, tehdit, kilitli alana girme, güven ilişkisini kötüye kullanma ya da sistemsal Grand Suç niteliği taşımayan hırsızlıklar için uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Malın iadesi veya değerinin tazmini**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil Madde 302, Madde 303, Madde 304 veya açıkça düzenlenmiş bir Grand Suç kapsamına giriyorsa bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 302 - Nitelikli Hırsızlık

Hırsızlığın aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli hırsızlıktır:

- Değeri yüksek malın alınması,
- Malın kişinin üzerinde veya doğrudan yanında bulunurken alınması,
- Kilitli, kapalı veya korunmuş bir alana hırsızlık amacıyla girilmesi,
- Hizmet, emanet, iş ilişkisi veya güven ilişkisi nedeniyle teslim edilen malın kötüye kullanılması,
- Aynı plan kapsamında birden fazla kişiden veya birden fazla seferde mal alınması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Ek yaptırım: **Malın iadesi veya değerinin tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkı**

Bu madde, Madde 301'e göre özel hükümdür. Araç hırsızlığı, silah hırsızlığı ve sistemsel hırsızlık faaliyetleri özel maddede veya Grand Suç maddesinde düzenlenmişse ilgili özel hüküm uygulanır.

Madde 303 - Konut veya İşyeri Hırsızlığı

Bir konuta, iş yerine, depoya, kapalı yapıya veya kilitli alana hırsızlık ya da başka bir ağır suç işlemek amacıyla hukuka aykırı biçimde giren kişi konut veya işyeri hırsızlığı suçunu işler.

Suçun oluşması için malın alınmış olması gerekmez; hukuka aykırı giriş sırasında hırsızlık veya ağır suç kastının bulunması yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Alınan malın iadesi veya değerinin tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkı; konut hedef alınmışsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevkı**

Bu madde, aynı giriş ve aynı mal bakımından Madde 301 ve Madde 302'ye göre özel hükümdür. Sistemsel ev soygunu veya işyeri soygunu Grand Suç olarak düzenlenmişse paket hüküm önceliklidir.

Madde 304 - Yağma

Başkasına ait malı, kişinin üzerinde, yanında veya doğrudan kontrolünde bulunduğu sırada cebir ya da uygulanabilir tehdit kullanarak alan kişi yağma suçunu işler.

Cebir veya tehdit yalnızca malın alınmasını sağlamak, malı elde tutmak ya da mağdurun direnmesini engellemek amacıyla kullanılmışsa bu madde uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.500
- Ek yaptırım: **Malın iadesi veya değerinin tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevkı**

Yağma sırasında gerçekleşen bağımsız yaralama, ağır yaralama, kaçırma, işkence veya öldürme suçları ayrıca uygulanır. Sistemsel soygun Grand Suç olarak düzenlenmişse, o maddede paket kapsamına alınan tehdit, geçici alıkoyma ve mal alma fiilleri ayrıca cezalandırılmaz.

Madde 305 - Nitelikli Yağma

Yağmanın aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli yağmadır:

- Silah kullanılması veya doğrudan kullanıma hazır biçimde gösterilmesi,
- Birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi,
- Mağdurun konutunda, iş yerinde veya güvenli saydığı kapalı alanda işlenmesi,
- Kamu görevlisinin görevi nedeniyle hedef alınması,
- Mağdurun ciddi yaralanma, kaçırılma veya öldürülme tehlikesinin önemli ölçüde artırılması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 600 dakika
- Para cezası: \$10.000
- Ek yaptırım: **Malın iadesi veya değerinin tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 304'e göre özel hükümdür. Silah yalnızca yağmanın gerçekleştirilmesi için kullanılmışsa silahla saldırı ayrıca uygulanmaz; silahla ateş etme, yaralama veya öldürme oluştursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 306 - Şantaj

Bir kişiden para, mal, hizmet, belge, bilgi, hak veya başka bir ekonomik değer elde etmek amacıyla hukuka aykırı zarar tehdidi, gizli bilgi açıklama tehdidi, haksız suç isnadı veya itibarını ağır biçimde zedeleme tehdidi kullanan kişi şantaj suçunu işler.

Tehdit sonucunda ekonomik değer elde edilmemiş olsa bile, failin bu amacı taşıyarak tehdidi iletmesi suçun oluşması için yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Elde edilen değer iadesi veya tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Malvarlığı veya ekonomik değer amacı yoksa [Madde 232](#) veya [Madde 233](#) uygulanır. Cebir veya ani tehdit kullanılarak kişinin yanındaki mal alınırsa yağma hükümleri uygulanır.

Madde 307 - Dolandırıcılık

Bir kişiyi gerçeğe aykırı beyan, hileli davranış, sahte kimlik, sahte yetki, aldatıcı belge veya güven ilişkisini kötüye kullanma yoluyla yanıltarak para, mal, hizmet veya ekonomik değer elde eden kişi dolandırıcılık suçunu işler.

Basit sözleşme uyuşmazlığı, borcun ödenmemesi veya sonradan ortaya çıkan anlaşmazlık tek başına dolandırıcılık oluşturmaz. Suçun oluşması için aldatma kastının ekonomik değer elde edilmeden önce veya

elde edildiği sırada bulunması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Elde edilen değer in iadesi veya tazmini**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; değer yüksekse zorunlu savcılık sevki**

Fiil kamu kurumu, meslek yetkisi veya geniş kitleye yönelik planlı aldatma kullanılarak işlenirse Madde 308 uygulanır.

Madde 308 - Nitelikli Dolandırıcılık

Dolandırıcılığın aşağıdaki durumlardan biriyle gerçekleştirilmesi nitelikli dolandırıcılıktır:

- Kamu kurumu, ruhsat, meslek unvanı veya resmi belge görünümü kullanılması,
- Birden fazla mağdura yönelik planlı aldatma yapılması,
- Mağdurun yaş, hastalık, bilgisizlik, acil ihtiyaç veya güven ilişkisi nedeniyle açık zayıflığından yararlanılması,
- Yüksek ekonomik değer elde edilmesi,
- Sahte satış, sahte yatırım veya sahte hizmet düzeni kurulması.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Elde edilen değer in iadesi veya tazmini**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; geniş mağduriyet varsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 307'ye göre özel hükümdür. Sahte belge ayrıca bağımsız bir belge suçu oluşturuyorsa ilgili madde ayrıca uygulanabilir.

Madde 309 - Çalıntı Malı Kabul Etme veya Saklama

Bir malın hırsızlık, yağma, şantaj, dolandırıcılık veya başka bir malvarlığı suçu ile elde edildiğini bilerek ya da koşullar gereği bilmesi gerekirken o malı satın alan, kabul eden, saklayan, satan, devreden veya sahibinden gizleyen kişi bu suçu işler.

Suçun oluşması için kişinin malı bizzat çalmış olması gerekmez. Aynı mal bakımından hem hırsızlık hem de çalıntı malı kabul etme cezası birlikte uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000

- Ek yaptırım: **Malın iadesi, değerinin tazmini ve suçtan elde edilen kazanca el koyma**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; değer yüksekse zorunlu savcılık sevkı**

Kişinin esas hırsızlık, yağma, şantaj veya dolandırıcılık fiiline iştirak ettiği ispatlanırsa ilgili asıl suç hükümleri uygulanır.

Madde 310 - Mala Zarar Verme

Başkasına ait taşınır veya taşınmaz mala bilerek zarar veren, malı bozan, kullanılmaz hâle getiren, kirleten, işaretleyen veya yok eden kişi mala zarar verme suçunu işler.

Kamu malına, konuta, iş yerine, taşıta veya yüksek değerli mala verilen zarar daha ağır değerlendirilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; zarar yüksekse zorunlu savcılık sevkı**

Zarar verme fiili hırsızlık, yağma, kundaklama veya başka bir özel suçun unsuru olarak ayrıca düzenlenmişse özel hüküm önceliklidir. Yangın, patlayıcı veya geniş tehlike oluşturan yöntemlerle verilen zarar ayrı kamu güvenliği suçlarına bırakılır.

Grand Malvarlığı Suçları

Bu bölümdeki maddeler, sistemsal ve önceden tanımlanmış malvarlığı faaliyetleri için tek paket ceza düzenler. Paket kapsamına açıkça alınan doğal fiiller için ayrıca hırsızlık, tehdit, geçici alıkoyma, ruhsatsız silah taşıma veya benzer genel hükümler uygulanmaz.

Grand Suçun amacı dışında gerçekleşen bağımsız fiiller ayrıca cezalandırılır. Kolluğa veya başka bir kişiye ateş edilmesi, yaralama, öldürme, işkence, faaliyetin tamamlanması için zorunlu olmayan bağımsız kaçırma ve ayrı taşıt hırsızlığı bu kapsamın dışındadır.

Madde 311 - İnşaat Hırsızlığı

İnşaat alanından yapı malzemesi, alet, ekipman veya benzeri taşınır malları sistemsal faaliyet kapsamında almak inşaat hırsızlığı suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; alana girme, malzemeyi alma, taşıma, saklama ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan mal ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Bağımsız yaralama, kolluğa ateş etme, araç hırsızlığı veya mala ağır zarar verme fiilleri ayrıca uygulanır.

Madde 312 - Liman Hırsızlığı

Liman, depo, konteyner alanı veya yükleme sahasından sistemsal faaliyet kapsamında yük, malzeme, ticari eşya veya ekipman almak liman hırsızlığı suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; korunan alana girme, yük veya ekipmanı alma, taşıma, saklama ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.500
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan mal ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; yüksek değer varsa zorunlu savcılık sevki**

Fiil sırasında bağımsız şiddet, silahla ateş etme, ağır mala zarar verme veya ayrı araç hırsızlığı oluşursa ilgili hükümler ayrıca uygulanır.

Madde 313 - Market Rafı Hırsızlığı

Market rafından ürünleri sistemsel faaliyet kapsamında gizlice almak, saklamak veya ödeme yapmadan çıkarmak market rafı hırsızlığı suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; market içinde ürün alma, ürünü saklama, ödeme yapmadan ayrılma ve olay yerinden kaçma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan mal ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Kasiyere veya başka bir kişiye cebir ya da uygulanabilir tehdit yöneltirse bu madde yerine ilgili soygun veya yağma hükmü uygulanır.

Madde 314 - Araç Bagaj Hırsızlığı

Başkasına ait taşıtın bagajını, kilidini veya eşya saklama bölümünü açarak içindeki malları sistemsel faaliyet kapsamında almak araç bagaj hırsızlığı suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; bagajı veya eşya saklama bölümünü açma, içindeki eşyayı alma, taşıma, saklama ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan mal ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Taşıtın kendisi alınır, kullanılır veya kaçırılırsa araç hırsızlığına ilişkin özel hüküm ayrıca uygulanır.

Madde 315 - Araç Hırsızlığı

Başkasına ait taşıtı sahibinin rızası olmadan almak, çalıştırmak, götürmek veya kullanmak araç hırsızlığı suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; taşıta izinsiz girme, kilidi veya çalıştırma düzenini aşma, taşıtı götürme, saklama ve teslim ya da terk etme fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika

- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Çalınan taşıta ve kullanılan alete el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Taşıt hırsızlığı sırasında kişiye cebir veya tehdit uygulanırsa yağma hükümleri; kolluk aracının veya acil hizmet taşıtının hedef alınması halinde ayrıca özel kamu güvenliği hükümleri uygulanabilir.

Madde 316 - Araç Parçalama

Çalıntı veya hukuka aykırı biçimde elde edilmiş taşıtı parça, ekipman, plaka, elektronik sistem veya ticari değer elde etmek amacıyla sökmek, parçalamak, satmak ya da saklamak araç parçalama suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; taşıtı parçalama alanına götürme, sökme, parça alma, parçaları saklama, devretme ve satışa hazırlama fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Taşıta, parçalara, suçtan elde edilen kazanca ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Taşıtın fail tarafından ayrıca çalındığı ispatlanırsa araç hırsızlığı hükmü de uygulanabilir; aynı parçalar bakımından çalıntı malı kabul etme hükmü ayrıca uygulanmaz.

Madde 317 - Ev Soygunu

Konut niteliğindeki yere sistemsel faaliyet kapsamında girerek para, eşya, değerli mal veya benzeri ekonomik değerleri almak ev soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; konuta girme, konut içindeki eşyayı alma, içerideki kişiyi soygun süresince geçici olarak kontrol altında tutma, tehdit, malı taşıma ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan mal ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Konut içindeki kişinin yaralanması, öldürülmesi, işkence görmesi veya soygun için zorunlu olmayan biçimde başka yere götürülmesi paket kapsamında değildir.

Madde 318 - Market Kasiyer Soygunu

Market kasiyerinden, kasadan veya kasiyerin doğrudan kontrolündeki paradan sistemsal faaliyet kapsamında cebir, uygulanabilir tehdit ya da silah göstererek ekonomik değer almak market kasiyer soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; kasiyere soygun amacıyla tehdit yöneltme, silahı yalnızca soygun için gösterme, kasadaki parayı alma, kasiyeri soygun süresince geçici olarak kontrol altında tutma ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan değere ve yasaklı eşyaya el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Silahla ateş etme, kasiyeri veya başka bir kişiyi yaralama, öldürme ya da soygun için gerekli olmayan kaçırma fiilleri ayrıca uygulanır.

Madde 319 - Market Soygunu

Marketin kasa, depo, güvenlik bölümü veya işletme varlıklarını hedef alan ve birden fazla kişiyle ya da planlı şekilde gerçekleştirilen sistemsal soygun market soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; soygun amacıyla silah taşıma veya gösterme, tehdit, rehineyi soygun süresince kontrol altında tutma, kasadan veya işletme varlıklarından değer alma, kaçış ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 420 dakika
- Para cezası: \$8.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan değere ve kullanılan yasaklı teçhizata el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; rehine varsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Kolluğa veya sivile ateş etme, yaralama, öldürme, işkence veya soygun için zorunlu olmayan bağımsız kaçırma bu paket kapsamında değildir.

Madde 320 - Küçük Banka Soygunu

Banka şubesi, vezne, kasa, güvenli oda veya bankaya ait ekonomik değeri sistemsal faaliyet kapsamında planlı biçimde hedef almak küçük banka soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; soygun amacıyla silah taşıma veya gösterme, tehdit, rehineyi soygun süresince kontrol altında tutma, banka değerini alma, güvenlik alanını aşma, kaçış ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 600 dakika
- Para cezası: \$12.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan değere ve kullanılan yasaklı teçhizata el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Paket kapsamındaki tehdit, rehineyi soygun süresince tutma ve silah gösterme fiilleri ayrıca cezalandırılmaz. Ateş etme, yaralama, öldürme, işkence veya patlayıcıyla geniş tehlike yaratma fiilleri ayrıca uygulanır.

Madde 321 - Kuyumcu Soygunu

Kuyumcu, değerli maden veya mücevher işletmesinden sistemsel faaliyet kapsamında planlı biçimde para, mücevher, değerli taş, değerli maden veya benzeri ekonomik değer almak kuyumcu soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; işletmeye soygun amacıyla girme, silah taşıma veya gösterme, tehdit, rehineyi soygun süresince kontrol altında tutma, vitrin veya kasa değerini alma, kaçış ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan değere ve kullanılan yasaklı teçhizata el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Kolluğa veya sivile ateş etme, yaralama, öldürme, işkence, soygunun doğal kapsamını aşan kaçırma ve bağımsız araç hırsızlığı ayrıca uygulanır.

Madde 322 - Büyük Banka Soygunu

Ana banka, yüksek güvenli bank kasa, merkez kasa veya geniş güvenlik koruması altındaki banka değerlerini sistemsel faaliyet kapsamında planlı biçimde hedef almak büyük banka soygunu suçunu oluşturur.

Paket kapsamına; soygun amacıyla silah taşıma veya gösterme, tehdit, rehineyi soygun süresince kontrol altında tutma, güvenlik alanını aşma, banka değerini alma, kaçış ve olay yerinden ayrılma fiilleri dahildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 900 dakika
- Para cezası: \$20.000
- Ek yaptırım: **Çalınan veya alınan değere ve kullanılan yasaklı teçhizata el konur**
- Etiket: GRAND
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, banka soygunları içinde en ağır Grand Malvarlığı Suçudur. Kolluğa veya sivile ateş etme, yaralama, öldürme, işkence, patlayıcıyla geniş tehlike yaratma ve soygunun doğal kapsamını aşan bağımsız suçlar ayrıca uygulanır.

Kundaklama ve Geniş Tehlike Yaratan Malvarlığı Suçları

Madde 323 - Yangın, Kundaklama ve Geniş Tehlike Kavramları

Bu bölümde yangın; açık alev, yanıcı madde, hızlandırıcı madde, ateşleme düzeneği veya benzeri yöntemlerle eşya, yapı, taşıt, arazi ya da çevrede yanma tehlikesi oluşturulmasını ifade eder.

Kundaklama; yangının bilerek, hukuka aykırı ve zarar verme ya da geniş tehlike yaratma kastıyla çıkarılmasıdır.

Geniş tehlike; yangının yalnızca tek bir mala zarar verme sınırını aşarak kişi güvenliğini, konutu, işyerini, kamuya açık alanı, taşıtı, çevreyi, kamu hizmetini veya birden fazla malvarlığı değerini ciddi biçimde tehlikeye düşürmesidir.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların yorumunda uygulanır.

Madde 324 - Yangın Çıkarma Amacıyla Yanıcı Madde veya Düzenek Hazırlama

Bir yapıyı, taşıtı, araziyi, işyerini, konutu veya başkasına ait malı hukuka aykırı biçimde yakmak amacıyla yanıcı madde, hızlandırıcı madde, ateşleme düzeneği veya yangın çıkarmaya elverişli düzenek hazırlayan, taşıyan, saklayan, kuran ya da devreden kişi bu suçu işler.

Suçun oluşması için yangının başlamış olması gerekmez. Yanıcı maddenin olağan ve hukuka uygun kullanım için taşınması bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Yanıcı maddeye, düzeneğe, hazırlık araçlarına ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Yangın çıkarılırsa bu madde ayrıca uygulanmaz; ilgili kundaklama veya yangın çıkarma maddesi uygulanır. Kullanılan araç patlayıcı veya yıkıcı madde niteliğindeyse [Madde 610](#) veya [Madde 611](#) ayrıca uygulanabilir.

Örnekler

- Bir işyerinin arka kapısına benzin döküp ateşleme düzeneği yerleştiren kişi, yangın başlamasa bile bu madde kapsamında değerlendirilir.
- Taşıt bagajında olağan yakıt bidonu bulundurmak tek başına bu suçu oluşturmaz; yangın çıkarma amacı ve hazırlık düzeni aranır.

Madde 325 - Ağır Dikkatsizlikle Yangın Çıkarma

Yangın çıkma riskini açıkça öngörmesi gerekirken ağır dikkatsizlik veya ağır ihmal ile başkasına ait mala, yapıya, taşıta, araziye ya da kamuya açık alana yangın sıçramasına sebep olan kişi bu suçu işler.

Basit kaza, öngörülemeyen teknik arıza veya derhal kontrol altına alınan düşük tehlikeli olay tek başına bu madde kapsamında değildir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; yapı, taşıt veya kamuya açık alan etkilenmişse zorunlu savcılık sevk**

Kasıtlı yangın çıkarma varsa Madde 326, Madde 327 veya Madde 328 uygulanır. Yangın sonucunda yaralama, ağır yaralama veya ölüm oluştursa ilgili kişi suçları ayrıca uygulanır.

Örnekler

- Yanıcı maddeyi açık alev yanında gözetimsiz bırakıp yangının komşu eşyaya sıçramasına sebep olan kişi bu madde kapsamında değerlendirilebilir.
- Herhangi bir öngörülebilir risk yokken meydana gelen teknik arıza, tek başına bu suçu oluşturmaz.

Madde 326 - Mala Yönelik Kundaklama

Başkasına ait taşınır malı, boş taşıtı, depo eşyasını, ekipmanı veya benzeri malvarlığı değerini bilerek ve hukuka aykırı biçimde yakan ya da yanmasına sebep olan kişi mala yönelik kundaklama suçunu işler.

Bu madde, kişi güvenliğini veya kullanılan yapıyı ciddi biçimde tehlikeye düşürmeyen ve geniş tehlike sınırına ulaşmayan kundaklama fiilleri için uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini; kullanılan yanıcı madde ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Bu madde, aynı yakma fiili bakımından [Madde 310](#)'a göre özel hükümdür. Yangın kullanılan yapı, konut, işyeri, kamuya açık alan veya kişi güvenliğine yayılırsa Madde 327 veya Madde 328 uygulanır.

Madde 327 - Yapı, Taşıt veya Kamuya Açık Alanda Kundaklama

Konut dışındaki yapı, işyeri, depo, kullanılan taşıt, kamuya açık alan, hizmet alanı veya çevre güvenliğini etkileyebilecek bir yerde bilerek yangın çıkaran kişi bu suçu işler.

Yangının küçük ölçekte kalması, yangın çıkarılan yerin niteliği gereği kişi güvenliği veya geniş malvarlığı tehlikesi oluştuyorsa bu maddeyi engellemez.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$8.000
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini; kullanılan yanıcı madde, düzenek ve yasaklı eşyaya el konur**

- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; yangın kamu hizmetini veya birden fazla kişiyi tehlikeye düşürmüşse zorunlu mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 326'ya göre özel hükümdür. Patlayıcı veya yıkıcı madde kullanılmışsa [Madde 611](#) ayrıca uygulanabilir. Yaralama, ağır yaralama veya ölüm oluştursa ilgili kişi suçları ayrıca uygulanır.

Madde 328 - Konut veya İçinde Kişi Bulunması Öngörülebilir Yerde Kundaklama

İçinde kişi bulunması makul olarak öngörülebilir konut, işyeri, yapı, taşıt, sağlık alanı, kamu hizmet alanı veya benzeri yerde bilerek yangın çıkaran kişi bu suç işler.

Failin belirli bir kişinin içeride olduğunu bilmesi şart değildir; yerin niteliği, zaman, kullanım biçimi ve olay koşulları içeride kişi bulunmasını öngörülebilir kılıyorsa bu madde uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$12.000
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini; kullanılan yanıcı madde, düzenek ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, Madde 326 ve Madde 327'ye göre özel hükümdür. Yangın sonucunda yaralama, ağır yaralama, ölüm, işkence veya özgürlükten yoksun bırakma oluştursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır. Öldürme kastı ispatlanırsa hayata karşı suçlar öncelikli değerlendirilir.

Madde 329 - Kamu Güvenliğini Tehlikeye Atan Yayılabilir Yangın

Yangını ormanlık alan, yakıt alanı, enerji tesisi, yoğun yerleşim çevresi, kamu hizmet altyapısı, çok sayıda taşıtın bulunduğu alan veya benzeri yayılma riski yüksek yerde bilerek çıkaran kişi kamu güvenliğini tehlikeye atan yayılabilir yangın suçunu işler.

Yangının fiilen geniş alana yayılması şart değildir; yangının bulunduğu yer ve kullanılan yöntem, kontrol dışı yayılma veya çok sayıda kişiyi tehlikeye düşürme riski yaratmaya elverişli olmalıdır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 900 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Ek yaptırım: **Zararın giderilmesi veya tazmini; kullanılan yanıcı madde, düzenek, taşıt ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, yangının yayılma riski ve kamu güvenliği etkisi bakımından Madde 326, Madde 327 ve Madde 328'e göre özel hükümdür. Patlayıcı veya yıkıcı madde kullanılmışsa [Madde 611](#) ayrıca uygulanabilir. Yaralama, ölüm, kamu hizmetinin engellenmesi veya delil karartma gibi bağımsız suçlar oluştursa ilgili maddeler ayrıca uygulanır.

Kamu Düzenine Karşı Suçlar

Madde 400 - Kamu Düzeni Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Kamuya açık alan:** Herkesin veya belirli bir topluluğun girişine açık cadde, sokak, meydan, park, işletme, kamu binası, otopark, istasyon, hastane, okul, liman, şantiye yolu ve benzeri alanları ifade eder.
- **Kamu hizmeti:** Kolluk, sağlık, itfaiye, adliye, belediye, ulaşım, acil yardım ve kamu güvenliği amacıyla yürütülen hizmetleri ifade eder.
- **Kanuna uygun emir:** Yetkili kamu görevlisinin görevi sırasında, açık, anlaşılabilir, uygulanabilir ve hukuka aykırı olmayan emrini ifade eder.
- **Toplu hareket:** En az iki kişinin birlikte veya ortak amaçla hareket etmesini ifade eder.
- **Dağılma emri:** Kolluğun, kamu düzeni veya güvenliği bakımından açık tehlike oluşturan topluluğa, duyulabilir ve anlaşılabilir biçimde alanı terk etmesini bildirmesini ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 401 - Kamu Huzurunu Bozma

Kamuya açık alanda kavgaya girişmek, açıkça kavgaya çağırmak, çevredeki kişilerin huzurunu ciddi biçimde bozan aşırı gürültü yapmak veya derhâl şiddetli tepki doğurmaya elverişli ağır kışkırtıcı sözler kullanmak kamu huzurunu bozma suçunu oluşturur.

Salt rahatsız edici, kaba veya eleştirel ifade bu madde kapsamında suç sayılmaz. Fiilin kamu düzenini somut biçimde bozması veya yakın bozma tehlikesi yaratması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$750
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil fiziksel temas, yaralama, tehdit veya silah kullanımı içerirse ilgili özel suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 402 - Kanuna Aykırı Toplanma

En az iki kişinin hukuka aykırı bir fiil işlemek amacıyla toplanması veya hukuka uygun bir amaç için toplanmış olsa bile topluluğun şiddetli, taşkın ve kamu güvenliğini açıkça tehlikeye düşüren biçimde hareket etmesi kanuna aykırı toplanma suçunu oluşturur.

Topluluğun yalnızca kalabalık olması, yüksek sesle itiraz etmesi veya hukuka uygun biçimde görüş açıklaması bu suçu oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Kamu hizmeti: 45 dakika
- Para cezası: \$1.000

- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Topluluk şiddet kullanırsa Madde 404 uygulanır. Bağımsız yaralama, mala zarar verme, yağma, silah kullanımı veya patlayıcı kullanımı varsa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 403 - Dağılma Emrine Uymama

Kanuna aykırı toplanma, toplu şiddet veya kamu güvenliği bakımından açık tehlike doğuran bir kalabalık hakkında verilen kanuna uygun dağılma emrine rağmen alanda kalmaya devam eden kişi dağılma emrine uymama suçunu işler.

Emrin duyulabilir ve anlaşılabilir biçimde verilmesi gerekir. Alanı terk etmek için makul süre tanınmadan bu madde uygulanamaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$1.500
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Kişinin alanda kalması ayrı bir şiddet, tehdit, mala zarar verme veya koluğu engelleme fiiline dönüşürse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 404 - Toplu Şiddet

En az iki kişinin birlikte hareket ederek kamuya açık alanda veya kamu hizmetinin yürütüldüğü yerde kuvvet ya da şiddet kullanması, yakın ve uygulanabilir şiddet tehdidiyle kamu düzenini bozması veya kişilerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşürmesi toplu şiddet suçunu oluşturur.

Bu suçun oluşması için topluluğun fiilen zarar vermesi şart değildir; birlikte hareket eden kişilerin yakın şiddet tehdidiyle alanı kontrol altına alması yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 100 dakika
- Para cezası: \$3.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Toplu şiddet sırasında yaralama, ölüm, yağma, mala zarar verme, silah kullanımı veya patlayıcı kullanımı gerçekleşirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 405 - Toplu Şiddete Yönlendirme

Bir kişinin, belirli bir topluluğu yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen toplu şiddete, kamu hizmetini zorla durdurmaya veya kişilere ya da mallara karşı şiddet kullanmaya açıkça yönlendirmesi toplu şiddete yönlendirme suçunu oluşturur.

Genel siyasi, sosyal veya kişisel eleştiri; şiddete açık ve yakın yönlendirme içermedikçe bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 120 dakika
- Para cezası: \$3.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Yönlendirme sonucunda toplu şiddet, yaralama, ölüm veya mala zarar verme gerçekleşirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 406 - Kamu Hizmetini Engelleme

Kamu hizmetinin yürütüldüğü alana, araca, ekipmana, giriş-çıkış yoluna veya hizmet akışına bilerek engel olarak hizmetin olağan yürütülmesini durduran veya önemli ölçüde geciktiren kişi kamu hizmetini engelleme suçunu işler.

Bu suç; ambulans, itfaiye, kolluk, adliye, belediye, ulaşım veya acil yardım hizmetinin geçişini, müdahalesini ya da görev alanına erişimini somut biçimde engelleyen fiilleri kapsar.

Bu maddede korunan esas değer hizmetin kendisidir. Engel doğrudan belirli bir kamu görevlisinin kararına, hareketine, yakalama, arama, işlem yapma veya müdahale görevine yönelmişse Madde 407 uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.000
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Engelleme fiili yaralanma, ölüm, mala zarar verme, tehdit, silah kullanımı veya patlayıcı kullanımı sonucunu doğurursa ilgili özel suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 407 - Kamu Görevlisini Engelleme

Kişinin, belirli bir kamu görevlisinin veya kolluk görevlisinin kanuna uygun görevini yerine getirmesini bilerek engellemesi, geciktirmesi, yönlendirmesini boşa çıkarması veya görev sırasında gerekli işlemi yapmasını fiilen zorlaştırması kamu görevlisini engelleme suçunu oluşturur.

Salt soru sormak, kimlik veya işlem sebebi hakkında açıklama istemek, güvenli mesafeden kayıt almak veya hukuka uygun itirazda bulunmak bu madde kapsamında engelleme sayılmaz.

Bu maddede korunan esas değer görevli kişinin kanuna uygun görevidir. Engel belirli bir görevliyi hedef almadan yalnızca kamu hizmetinin aracına, alanına, ekipmanına, geçişine veya genel hizmet akışına yönelmişse Madde 406 uygulanır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Engelleme sırasında görevliye fiziksel temas, saldırı, yaralama, silah kullanımı veya görevlinin silahını almaya çalışma gerçekleşirse ilgili özel suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 408 - İzinsiz Sınırlı Alan İhlali

Girişin yetkili kişilerle sınırlı olduğu açıkça belirtilmiş kamu binası, adliye alanı, kolluk tesisi, hastane birimi, liman güvenlik alanı, hava alanı, kamu hizmeti tesisi veya olay yeri güvenlik alanına izinsiz giren ya da kanuna uygun çıkış emrine rağmen alanda kalan kişi izinsiz sınırlı alan ihlali suçunu işler.

Alan sınırının, uyarının veya çıkış emrinin kişi tarafından anlaşılabilir olması gerekir. Giriş yetkisi, görev, davet veya acil yardım ihtiyacı bulunan hâller bu madde kapsamında suç oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$1.500
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

İhlal sırasında delil karartma, kamu hizmetini engelleme, mala zarar verme, hırsızlık, silah bulundurma veya şiddet fiili gerçekleşirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Devlete ve Adalete Karşı Suçlar

Madde 500 - Adalet ve Kamu Makamı Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Yetkili makam:** Kolluk, savcılık, mahkeme, adliye, ceza infaz birimi, kamu kurumu veya kanunen bildirim ve işlem almaya yetkili görevliyi ifade eder.
- **Adli süreç:** Suç bildirimi, soruşturma, delil toplama, savcılık incelemesi, mahkeme yargılaması, kararın uygulanması ve ceza infazı aşamalarını ifade eder.
- **Delil:** Bir fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini, failini, mağdurunu, sonucunu veya hukuki niteliğini göstermeye elverişli eşya, kayıt, belge, görüntü, iz, beyan veya benzeri bilgiyi ifade eder.
- **Resmî belge:** Yetkili makam tarafından düzenlenen, onaylanan veya hukuki sonuç doğurmak üzere kullanılan belge, kayıt, izin, ruhsat, kimlik, karar veya yazıyı ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 501 - Yalan Suç Bildirimi

Bir kişinin, işlemediğini bildiği bir suçun işlendiğini veya gerçek olmadığını bildiği bir olayın suç oluşturduğunu yetkili makama bildirmesi yalan suç bildirimi suçunu oluşturur.

Bildirimde bulunan kişinin yanıltması, eksik bilgi vermesi veya makul şüpheye dayanarak başvuru yapması bu suçu oluşturmaz. Suçun oluşması için bildirimin bilerek gerçeğe aykırı yapılması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Yalan bildirim belirli bir kişiye suç isnadı içeriyorsa Madde 502 uygulanır. Bildirim yeminli veya resmî beyan niteliğindeyse Madde 503 ayrıca değerlendirilir.

Madde 502 - İftira Niteliğinde Suç Isnadı

Bir kişinin, işlemediğini bildiği bir suçu belirli bir kişiye isnat ederek yetkili makama bildirmesi iftira niteliğinde suç isnadı suçunu oluşturur.

İsnadın açıkça belirli bir kişiyi hedef alması gerekir. Salt şüphe, değerlendirme veya ispatlanamayan fakat makul zemini bulunan bildirim bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 90 dakika
- Para cezası: \$3.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

İsnat edilen suç nedeniyle kişi haksız gözaltı, tutukluluk, yargılama veya ağır malvarlığı kaybı yaşarsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevki yapılır.

Madde 503 - Yeminli veya Resmî Beyanda Yalan Söyleme

Bir kişinin, kanunen doğru beyanda bulunmakla yükümlü olduğu yeminli beyan, savcılık beyanı, mahkeme beyanı, resmî tutanak, başvuru veya onaylı kayıta maddi öneme sahip bir hususu bilerek gerçeğe aykırı şekilde bildirmesi yeminli veya resmî beyanda yalan söyleme suçunu oluşturur.

Hatanın, unutkanlığın veya olayın önemsiz ayrıntısına ilişkin çelişkinin bu suçu oluşturması için beyanın adli veya idari sonucu değiştirmeye elverişli olması gerekir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Yalan beyan sahte delil sunma veya delil karartma fiiliyle birleşirse ilgili özel maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 504 - Sahte Delil veya Sahte Resmî Belge Kullanma

Bir kişinin, sahte, değiştirilmiş, gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya hukuken geçerli olmadığı bilinen delili ya da resmî belgeyi adli süreçte veya yetkili makam önünde gerçekmiş gibi kullanması sahte delil veya sahte resmî belge kullanma suçunu oluşturur.

Belgenin veya delilin sahte olduğunu bilmeyen kişi bu madde kapsamında cezalandırılmaz. Sahtecilik yalnızca özel hukuk veya ticari işlem amacıyla yapılmışsa ilgili malvarlığı veya ticaret hükümleri ayrıca değerlendirilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Sahte belge, kayıt veya delile el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Bu madde, yalnızca yalan beyanı değil sahte belge veya delilin kullanılmasını cezalandırır. Aynı olayda delil yok etme veya tanığı etkileme varsa ilgili maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 505 - Delil Karartma veya Yok Etme

Bir kişinin, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi beklenen adli süreçte kullanılabilecek delili bilerek yok etmesi, saklaması, değiştirmesi, bozması, erişilemez hâle getirmesi veya delilin niteliğini yanlış gösterecek şekilde müdahale etmesi delil karartma veya yok etme suçunu oluşturur.

Delilin olayla ilgisini bilmeyen veya olağan temizlik, bakım, onarım ya da kayıt süresi sebebiyle hareket eden kişi bu madde kapsamında cezalandırılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Delil karartma, karartılan delilin ilişkin olduğu asıl suçtan bağımsızdır ve asıl suç sabit olmasa dahi bu madde uygulanabilir.

Madde 506 - Tanık, Mağdur veya Bildirim Yapacak Kişiyi Etkileme

Bir kişinin, tanığın, mağdurun veya suç bildirim yapabilecek kişinin adli sürece katılmasını, bildirim yapmasını, doğru beyanda bulunmasını veya delil sunmasını engellemek amacıyla baskı kurması, menfaat teklif etmesi, tehdit etmesi ya da yönlendirmesi tanık, mağdur veya bildirim yapacak kişiyi etkileme suçunu oluşturur.

Hukuka uygun uzlaşma görüşmesi, avukat aracılığıyla yapılan usulüne uygun iletişim veya yalnızca gerçeğe uygun beyanda bulunmasını istemek bu madde kapsamında suç oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 420 dakika
- Para cezası: \$8.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Fiil ayrıca tehdit, yaralama, kaçırma, işkence veya öldürme suçunu oluşturunca ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 507 - Kamu Görevlisi Gibi Davranma

Bir kişinin, yetkisi olmadığı hâlde kamu görevlisi, kolluk görevlisi, adliye görevlisi, sağlık görevlisi veya benzeri resmî görevli gibi davranarak işlem yapması, emir vermesi, kimlik göstermesi, belge kullanması veya başkasında bu yönde güven oluşturmaya kamu görevlisi gibi davranma suçunu oluşturur.

Kostüm, tiyatro, eğitim, haber, tanıtım veya açıkça kurgu olduğu anlaşılan faaliyetler; kişide gerçek resmî yetki algısı oluşturmamak bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Ek yaptırım: **Sahte kimlik, rozet, üniforma, belge veya görev işaretine el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Bu fiil dolandırıcılık, yağma, hırsızlık, izinsiz sınırlı alan ihlali veya başka bir suçu kolaylaştırmak için kullanılırsa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 508 - Gözaltı, Tutukluluk veya Ceza İnfazından Kaçma

Kanuna uygun olarak gözaltına alınan, tutuklanan, sevk edilen veya ceza infazı altında bulunan kişinin gözetimden, sevkten, ceza infaz alanından veya yetkili makamın fiilî kontrolünden bilerek kaçması gözaltı, tutukluluk veya ceza infazından kaçma suçunu oluşturur.

Hukuka aykırı yakalama veya fiilî kontrolün açıkça sona ermiş olması hâlinde bu madde uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 300 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Kaçış sırasında saldırı, yaralama, rehin alma, araç hırsızlığı, silah kullanımı veya mala zarar verme gerçekleşirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 509 - Kaçmaya Yardım Etme

Bir kişinin, gözaltı, tutukluluk, sevk veya ceza infazı altında bulunan kişinin kaçmasını bilerek sağlaması, kolaylaştırması, araç, silah, bilgi, sahte belge, saklanma yeri veya benzeri yardım sunması kaçmaya yardım etme suçunu oluşturur.

Kaçan kişinin hukuki durumunu bilmeyen veya yalnızca sonradan olağan yardımda bulunan kişi bu madde kapsamında cezalandırılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Yardım fiili silah sağlama, rehine alma, yaralama, öldürme, sahte belge kullanma veya delil karartma içerirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Silah ve Tehlikeli Maddeler

Madde 600 - Silah ve Tehlikeli Madde Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Ateşli silah:** Barut, gaz basıncı veya benzeri bir güçle mermi, saçma ya da benzeri çekirdek atan tabanca, tüfek ve benzeri araçları ifade eder.
- **Kesici veya delici silah:** Bıçak, kama, kılıç, pala ve benzeri yaralama amacıyla kullanılmaya elverişli araçları ifade eder.
- **Yasaklı silah:** Ruhsatla dahi taşınmasına izin verilmeyen ağır, gizlenmiş, özel dönüştürülmüş veya kamu güvenliği bakımından tehlikeli silahları ifade eder.
- **Mühimmat:** Ateşli silahın kullanılmasına elverişli mermi, fişek, şarjör ve benzeri parçaları ifade eder.
- **Patlayıcı veya yıkıcı madde:** Patlama, yangın, basınç veya parçalanma yoluyla geniş tehlike yaratmaya elverişli madde, düzenek veya cihazları ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 601 - Ruhsatsız Silah Bulundurma veya Taşıma

Kişinin geçerli ruhsatı olmadan ateşli silahı üzerinde, aracında, konutunda, işyerinde veya doğrudan kontrol edebileceği başka bir yerde bulundurması ya da taşıması ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçunu oluşturur.

Ruhsat, yalnızca üzerinde yazılı silah, kişi, süre ve taşıma biçimi için geçerlidir. Ruhsatın kapsamını aşan taşıma veya bulundurma ruhsatsız sayılır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Ek yaptırım: **Silaha ve mühimmata el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Silah, Grand Suçun ilgili maddesinde açıkça paket kapsamına alınmışsa yalnızca Grand Suç paketi uygulanır. Silahın tehdit, saldırı, ateş etme veya yaralama amacıyla ayrıca kullanılması hâlinde ilgili özel madde uygulanır.

Madde 602 - Kullanıma Hazır Silah Taşıma

Ruhsatsız veya ruhsat kapsamını aşan ateşli silahı dolu, kolay erişilebilir, elde, belde, araç içinde hemen kullanılabilir veya açıkça kullanıma hazır durumda taşıyan kişi kullanıma hazır silah taşıma suçunu işler.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000

- Ek yaptırım: **Silaha, mühimmata ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Bu madde, Madde 601'e göre özel hükümdür. Aynı silah ve aynı olay bakımından Madde 601 ayrıca uygulanmaz.

Madde 603 - Silah Taşınması Yasak Kişinin Silah Bulundurması

Mahkeme kararı, ruhsat iptali, aktif koruma kararı, ağır suç kaydı, silah taşıma yasağı veya kanunda açıkça belirtilen başka bir nedenle silah bulundurması yasak olan kişinin ateşli silahı, yasaklı silahı veya bunların doğrudan kontrolünü elde bulundurması bu suçu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Silaha, mühimmata ve ruhsatlara el konur; mevcut silah ruhsatları iptal edilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Kişinin silahı kullanarak tehdit, saldırı, ateş etme veya yaralama suçu işlemesi hâlinde ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 604 - Hukuka Aykırı Mühimmat Bulundurma

Ateşli silah ruhsatı bulunmayan, mühimmat bulundurması yasak olan veya ilgili silah için geçerli ruhsat kapsamı bulunmayan kişinin mühimmat bulundurması hukuka aykırı mühimmat bulundurma suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Mühimmata el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Mühimmat, aynı olayda Madde 601, Madde 602 veya Madde 603 kapsamındaki silahla birlikte ele geçirilmişse bu madde ayrıca uygulanmaz; mühimmat ilgili silah maddesinin ek yaptırımına dahil edilir.

Madde 605 - Silah Göstererek Tehdit

Bir kişiye karşı ateşli silahı, yasaklı silahı, kesici veya delici silahı korkutma, baskı kurma, tehdit etme ya da çatışmayı tırmandırma amacıyla göstermesi, çekmesi veya doğrudan yöneltmesi silah göstererek tehdit suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000

- Ek yaptırım: **Silaha ve mühimmata el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Fiil, silahla saldırı veya yaralama sınırına ulaşırsa [Madde 211](#) uygulanır. Silah yalnızca ilgili Grand Suçun doğal parçası olarak gösterilmişse ve Grand Suç maddesi bunu paket kapsamına almışsa bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 606 - Yerleşim Alanında veya Kamuya Açık Alanda Ateş Etme

Ateşli silahı yerleşim alanında, kamuya açık alanda, işyeri çevresinde, kalabalık alanda veya kişilerin bulunabileceği makul olarak öngörülebilir yerde hukuka aykırı biçimde ateşleyen kişi bu suçu işler.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.500
- Ek yaptırım: **Silaha ve mühimmata el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Ateş etme sonucunda yaralama, ağır yaralama, ölüm veya kolluk görevlisine saldırı oluştursa ilgili kişi suçları ayrıca uygulanır.

Madde 607 - Yapıya veya Taşıta Ateş Etme

Konut, işyeri, kamu binası, kullanılan taşıt veya içinde kişi bulunması makul olarak öngörülebilir başka bir yapıya ya da taşıta bilerek ateş eden kişi yapıya veya taşıta ateş etme suçunu işler.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$8.000
- Ek yaptırım: **Silaha ve mühimmata el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; yapıda veya taşıtta kişi varsa zorunlu mahkeme sevki**

Fiil sonucunda yaralama veya ölüm oluştursa ilgili kişi suçları ayrıca uygulanır. Terk edilmiş ve sahibinin açık izniyle hedef alınan eşya bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Madde 608 - Yasaklı Silah Bulundurma veya Taşıma

Ruhsatla dahi taşınmasına izin verilmeyen yasaklı silahı bulunduran, taşıyan, satan, devreden veya saklayan kişi yasaklı silah bulundurma veya taşıma suçunu işler.

Yasaklı silah; seri numarası silinmiş ateşli silahı, yasa dışı dönüştürülmüş silahı, ağır otomatik silahı, susturucu veya gizli ateşleme düzeneği bulunan silahı, patlayıcı veya yıkıcı maddeye dönüştürülmüş silahı ve kanunda açıkça yasaklanan benzeri araçları kapsar.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**

- Hapis: 420 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Ek yaptırım: **Yasaklı silaha, mühimmata ve dönüştürme araçlarına el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Yasaklı silah kullanılarak tehdit, saldırı, ateş etme, yaralama veya ölüm suçu işlenirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 609 - Silah Ticareti veya Silah Devri

Ruhsatsız şekilde ateşli silah, yasaklı silah, mühimmat veya silah parçalarını satan, devreden, alan, aracılık eden, saklayan ya da dağıtan kişi silah ticareti veya silah devri suçu işler.

Tek bir silahın yakın kişisel ilişki içinde ve ticari amaç olmadan devri bu madde yerine ilgili bulundurma veya taşıma hükümleriyle değerlendirilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 600 dakika
- Para cezası: \$12.000
- Ek yaptırım: **Silahlara, mühimmata, parçalarına, kazanca ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Silahların ayrıca şiddet suçunda kullanıldığı ispatlanırsa, ilgili şiddet suçu bu maddeye eklenir.

Madde 610 - Patlayıcı veya Yıkıcı Madde Bulundurma

Hukuka uygun yetki olmadan patlayıcı, yıkıcı madde, el yapımı patlayıcı, patlama düzeneği veya bunları oluşturmaya elverişli ana parçaları bulunduran, taşıyan, saklayan ya da devralan kişi bu suçu işler.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Ek yaptırım: **Patlayıcıya, düzeneğe, parçalarına ve yapım materyallerine el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Patlayıcı kullanılarak yangın, yaralama, ölüm, bina veya taşıta zarar verme ya da geniş tehlike yaratma suçu işlenirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 611 - Patlayıcı veya Yıkıcı Madde Kullanma

Patlayıcı veya yıkıcı maddeyi patlatan, yerleştiren, ateşleyen, çalıştıran ya da patlamaya hazır hâle getirerek kişilerin, yapıların, taşıtların veya kamu güvenliğinin ciddi tehlikeye düşmesine sebep olan kişi bu suçu işler.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**

- Hapis: 1200 dakika
- Para cezası: \$25.000
- Ek yaptırım: **Patlayıcıya, düzeneğe, parçalarına ve yapım materyallerine el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevkı**

Fiil sonucunda yaralama, ölüm, ağır mala zarar veya kamu görevlisine saldırı oluştursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır. Aynı patlayıcı bakımından Madde 610 ayrıca uygulanmaz.

Melisa Suçları

Madde 620 - Melisa ve Kişisel Kullanım Sınırı

Bu Kanunda Melisa; kullanıldığında kişinin algısını, dikkatini veya davranışlarını etkileyebilen ve bu bölümde özel olarak düzenlenen maddeyi ifade eder.

Kişinin üzerinde veya doğrudan kontrolünde en fazla **1 adet Melisa** bulundurması yasaldır. Melisa'nın konut, özel mülk veya kamuya açık olmayan başka bir yerde kullanılması yasaldır.

Birden fazla kişinin bulunduğu aynı yerdeki Melisalar, her kişinin kendi üzerinde veya doğrudan kontrolünde bulunan miktara göre ayrı değerlendirilir. Başkasına ait Melisa, yalnızca aynı ortamda bulunulduğu gerekçesiyle kişiye ait sayılmaz.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirler.

Örnekler

- Üzerinde 1 adet Melisa bulunan kişi, yalnızca bu nedenle suç işlemiş sayılmaz.
- Konutunda 1 adet Melisa kullanan kişi, başka bir suç oluşmadıkça bu bölüm kapsamında cezalandırılmaz.
- Bir kişinin üzerinde 1, diğer kişinin üzerinde 1 adet Melisa bulunması, tek başına fazla bulundurma sayılmaz.

Madde 621 - Fazla Miktarda Melisa Bulundurma

Kişinin üzerinde, taşıtında, konutunda, işyerinde veya doğrudan kontrol edebildiği başka bir yerde toplam **1 adetten fazla Melisa** bulundurması bu suçu oluşturur.

Kişinin Melisa'nın varlığını bilmesi ve üzerinde ya da doğrudan kontrolünde bulundurması gerekir. Başkasına ait olduğu açıkça anlaşılan ve kişinin kontrolünde bulunmayan Melisa bu miktara dahil edilmez.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$2.000
- Ek yaptırım: **Yasal kişisel kullanım sınırını aşan Melisa'ya el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Satış, dağıtım veya üretim amacı ispatlanırsa Madde 623, Madde 624 veya Madde 625 uygulanır; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 622 - Kamusal Alanda Melisa Kullanma

Melisa'yı kamuya açık yol, meydan, park, kamu binası, işyeri, toplu taşıma alanı, sağlık kuruluşu, eğitim alanı veya kamunun serbestçe girebildiği başka bir yerde kullanan kişi bu suçu işler.

Özel konut, sahibinin izni bulunan özel mülk veya kamuya açık olmayan alan bu madde kapsamında değildir. Kullanım nedeniyle kamu huzurunun ayrıca bozulması, taşıt kullanılması veya başka bağımsız suç işlenmesi hâlinde ilgili maddeler ayrıca uygulanabilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$750
- Ek yaptırım: **Kullanılan Melisa'ya el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Melisa etkisinde taşıt kullanılması yalnızca [Madde 703](#) kapsamında değerlendirilir; bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 623 - Melisa Satma veya Devretme

Melisa'yı bedel, mal, hizmet, borç indirimi veya başka bir ekonomik karşılık karşılığında satan, devreden, satın alan ya da bu işleme aracılık eden kişi bu suçu işler.

Satışın tamamlanması için bedelin fiilen ödenmesi şart değildir; tarafların Melisa karşılığında ekonomik değer verilmesi konusunda anlaşması ve teslimin gerçekleşmesi yeterlidir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 240 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Melisa'ya, satış kazancına ve satışta kullanılan yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Karşılıksız ve tek seferlik paylaşım Madde 624 kapsamında değerlendirilir. Satış amacıyla taşıma, saklama veya dağıtım düzeni kurulması hâlinde Madde 624 uygulanır; aynı Melisa ve aynı işlem için bu madde ayrıca uygulanmaz.

Madde 624 - Melisa Dağıtma veya Satış Amacıyla Bulundurma

Melisa'yı birden fazla kişiye vermek, dağıtmak, satışa hazırlamak, satış amacıyla taşımak, paketlemek, depolamak, saklamak veya teslim noktası oluşturmak bu suçu oluşturur.

Satış veya dağıtım amacı; Melisa miktarı, ayrı paketleme, teslim planı, müşteri kaydı, satış bedeli, dağıtım araçları veya olayın diğer açık koşullarıyla ispatlanmalıdır. Yalnızca 1 adetten fazla Melisa bulunması, tek başına satış veya dağıtım amacını ispatlamaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Ek yaptırım: **Melisa'ya, dağıtım araçlarına, satış kazancına ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk; planlı veya geniş dağıtım varsa savcılık gerekli görürse mahkeme sevk**

Bu madde, aynı Melisa ve aynı dağıtım düzeni bakımından Madde 621 ve Madde 623'e göre özel hükümdür. Dağıtım sırasında tehdit, silah, yaralama veya başka bağımsız suç oluşursa ilgili maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 625 - Melisa Üretme veya İşleme

Melisa yetiştiren, üreten, hazırlayan, işleyen, çoğaltan veya kullanıma hazır hâle getiren kişi bu suçu işler.

Melisa üretimine doğrudan ayrılmış üretim alanı, yetiştirme düzeni, işleme aracı, ham madde veya üretim ekipmanı bu madde kapsamında değerlendirilir. Salt Melisa bulundurmak, üretim veya işleme faaliyeti ispatlanmadıkça bu suçu oluşturmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$10.000
- Ek yaptırım: **Melisa'ya, üretim alanındaki üretim araçlarına, ham maddelere, üretim kazancına ve yasaklı eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Üretilen Melisa'nın ayrıca satılması veya dağıtılması bağımsız bir fiil oluşturuyorsa Madde 623 veya Madde 624 ayrıca uygulanabilir. Aynı üretim faaliyeti kapsamındaki fazla bulundurma için Madde 621 ayrıca uygulanmaz.

Trafik ve Taşıt Suçları

Madde 700 - Trafik ve Taşıt Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Taşıt:** Karayolunda, kamuya açık alanda veya özel kullanım alanında insan, eşya veya yük taşımaya elverişli motorlu aracı ifade eder.
- **Sürücü:** Taşıtı fiilen kullanan veya hareket ettiren kişiyi ifade eder.
- **Kamuya açık yol:** Herkesin veya belirli bir topluluğun ulaşım için kullanabildiği yol, cadde, sokak, otopark, garaj alanı, liman yolu, şantiye yolu ve benzeri alanları ifade eder.
- **Tehlikeli sürüş:** Kişilerin, malların veya kamu düzeninin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşüren taşıt kullanımını ifade eder.
- **Kolluktan kaçış:** Dur ihtarı, takip, ışıklı veya sesli uyarı ya da açık kolluk yönlendirmesine rağmen taşıtla kaçmayı veya kaçmaya çalışmayı ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 701 - Tehlikeli Sürüş

Sürücünün taşıtı kamuya açık yolda veya kişilerin bulunabileceği alanda bilerek tehlikeli biçimde kullanması tehlikeli sürüş suçunu oluşturur.

Tehlikeli sürüş; aşırı hız, ters şerit kullanımı, kaldırım veya yaya alanına girme, kontrolsüz makas atma, kırmızı ışık ve dur ihtarlarını ardışık ihlal etme, taşıtı kalabalığa doğru sürme veya benzeri biçimde kişilerin ya da malların güvenliğini ciddi tehlikeye düşüren sürüşleri kapsar.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$500
- Ek yaptırım: **Madde 713'e göre taşıta geçici el koyma veya sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil yaralanma, ağır yaralanma, ölüm, kolluktan kaçış veya yarış suçuna dönüşürse ilgili özel madde uygulanır.

Madde 702 - Yasa Dışı Yarış veya Gösteri Sürüşü

Bir veya birden fazla taşıtla kamuya açık yolda hız yarışı, zaman yarışı, kontrolsüz gösteri sürüşü, trafiği keserek sürüş gösterisi veya bunların yapılmasına bilerek yol kapatma ya da alan hazırlama fiili yasa dışı yarış veya gösteri sürüşü suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$1.500

- Ek yaptırım: **Madde 713'e göre yarışta kullanılan taşıta geçici el koyma ve sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Yarış veya gösteri sürüşü sonucunda yaralanma, ölüm ya da ciddi kamu tehlikesi oluşursa ilgili özel maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 703 - Etki Altında Taşıt Kullanma

Alkol, uyuşturucu, uyarıcı, ilaç veya benzeri bir maddenin etkisi altında taşıtı güvenli kullanma yeteneği belirgin biçimde azalmış kişinin taşıt kullanması etki altında taşıt kullanma suçunu oluşturur.

Maddenin türü tek başına yeterli değildir; sürüş güvenliğini etkileyen bilinç, tepki, denge, görüş, karar verme veya kontrol kaybı olayın koşullarından anlaşılmalıdır.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$2.000
- Ek yaptırım: **Sürücü belgesi 6 saat geçici olarak askıya alınır; Madde 713'e göre daha uzun süreli askı ayrıca uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil yaralanma, ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanırsa ilgili taşıtla yaralama veya taşıtla ölüme sebebiyet maddesi uygulanır.

Madde 704 - Kolluk Emrine Uymama ve Taşıtla Kaçma

Sürücünün açık dur ihtarına, ışıklı veya sesli kolluk uyarısına ya da kolluğun açık yönlendirmesine rağmen taşıtı durdurulmaması ve kaçması veya kaçmaya çalışması kolluk emrine uymama ve taşıtla kaçma suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Madde 713'e göre kaçışta kullanılan taşıta geçici el koyma ve sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Kaçış sırasında ateş etme, yaralama, ölüm, çarpıp kaçma veya Grand Suçtan bağımsız başka bir suç işlenirse ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 705 - Tehlikeli Kolluk Kaçışı

Kolluktan kaçış sırasında sürücünün taşıtı bilerek kişilerin veya malların güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşürecek şekilde kullanması tehlikeli kolluk kaçışı suçunu oluşturur.

Bu suç; yüksek hızla yoğun alana girme, ters şeritte uzun süre ilerleme, birden fazla trafik ihlaliyle kaçma, taşıtı kolluk aracına veya sivilere doğru sürme, bariyer ya da kapalı alanı zorlayarak kaçma hâllerini kapsar.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Para cezası: \$4.500
- Ek yaptırım: **Madde 713'e göre kaçışta kullanılan taşıta geçici el koyma ve sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Bu madde, Madde 704'e göre özel hükümdür. Yaralanma, ağır yaralanma veya ölüm oluşursa ilgili özel sonuç suçları ayrıca uygulanır.

Madde 706 - Taşıtla Yaralamaya Sebebiyet Verme

Sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı taşıt kullanımı sonucunda bir kişinin tıbbi müdahale gerektiren biçimde yaralanmasına sebep olması taşıtla yaralamaya sebebiyet verme suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$2.500
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki**

Salt kaza veya öngörülemeyen ani dış etken bu madde kapsamında değerlendirilmez. Ağır yaralanma varsa Madde 707 uygulanır.

Madde 707 - Taşıtla Ağır Yaralamaya Sebebiyet Verme

Sürücünün ağır ihmali, tehlikeli sürüşü, etki altında sürüşü, yasa dışı yarışı veya kolluktan kaçışı sonucunda bir kişinin ağır veya kalıcı biçimde yaralanmasına sebep olması taşıtla ağır yaralamaya sebebiyet verme suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$7.500
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Bu madde, aynı yaralanma sonucu bakımından [Madde 214](#)'e göre özel hükümdür. Failin kişiyi bilerek taşıtla hedef alması hâlinde vücut dokunulmazlığına karşı kastî suçlar ayrıca değerlendirilir.

Madde 708 - Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme

Sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı taşıt kullanımı sonucunda bir kişinin ölümüne sebep olması taşıtla ölüme sebebiyet verme suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 480 dakika
- Para cezası: \$10.000
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevki; savcılık gerekli görürse mahkeme sevki**

Bu madde, taşıtla gerçekleşen ölüm sonucunda [Madde 204](#)'e göre özel hükümdür. Kast veya bilerek hedef alma varsa öldürme suçları ayrıca değerlendirilir.

Madde 709 - Ağır İhmalle Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme

Sürücünün ağır ihmali, tehlikeli sürüşü, etki altında sürüşü, yasa dışı yarışı veya tehlikeli kolluk kaçıışı sonucunda bir kişinin ölümüne sebep olması ağır ihmalle taşıtla ölüme sebebiyet verme suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 720 dakika
- Para cezası: \$15.000
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevki**

Bu madde, Madde 708'e göre özel hükümdür. Failin öldürme kastıyla taşıtı silah gibi kullanması hâlinde öldürme suçları uygulanır.

Madde 710 - Kazadan Sonra Olay Yerini Terk Etme

Sürücünün karıştığı kaza sonucunda kişiye zarar, taşıta zarar veya kamuya açık alanda önemli tehlike oluşmasına rağmen kimlik, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden olay yerinden ayrılması kazadan sonra olay yerini terk etme suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 60 dakika
- Para cezası: \$1.500
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; kişiye zarar varsa zorunlu savcılık sevki**

Kaza ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanmışsa Madde 711 uygulanır.

Madde 711 - Ağır Sonuçlu Kazadan Kaçma

Sürücünün karıştığı kaza sonucunda bir kişinin ağır yaralandığını veya öldüğünü bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde durmaması, yardım sağlamaması veya yetkili mercilere bildirim yapmadan kaçması ağır sonuçlu kazadan kaçma suçunu oluşturur.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 360 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Zarar gören taşıt veya mal için tazmin yükümlülüğü; Madde 713'e göre sürücü belgesinin geçici askıya alınması uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık ve mahkeme sevk**

Bu madde, kazaya sebep olan yaralama veya ölüm suçuna ek olarak uygulanır. Failin kaza sonucunu bilmesinin beklenemeyeceği açıkça ispatlanırsa bu madde uygulanmaz.

Madde 712 - Standart Çekme ve Teslim

Tehlikeli Sürüş suçu hariç olmak üzere, trafik ve taşıt suçlarında suçta kullanılan taşıt kolluk görevlisi tarafından çekilmişler otoparkına çektirilebilir.

Standart çekme işlemi ceza, tazmin, uzun süreli el koyma veya müsadere sayılmaz. Bu işlem, olay yerindeki trafik güvenliğini sağlamak, taşıtın işlem tamamlanana kadar güvenli yerde tutulmasını sağlamak ve taşıtın derhâl yeniden tehlike yaratmasını önlemek amacıyla uygulanır.

Kişi, çekme işleminden itibaren **1 saat** sonra taşıt ruhsatını ve geçerli sürücü belgesini ibraz ederek taşıtını çekilmişler otoparkından teslim alabilir. Bu teslim için ayrıca LSPD departmanına başvurması gerekmez.

Taşıt ruhsatı veya geçerli sürücü belgesi ibraz edilemezse taşıt teslim edilmez. Bu teslim engeli, Madde 713 kapsamında uzun süreli el koyma sayılmaz; eksik belgenin ibrazına kadar devam eden idari teslim şartıdır.

Taşıtın delil niteliği taşıması, kriminal incelemeye konu olması, dedektiflik incelemesine konu olması, suçta kullanılan eşya olarak araştırılması veya devam eden bir soruşturma bakımından muhafazasının gerekli olması hâlinde taşıt çekilmişler otoparkı yerine LSPD departman garajına alınabilir ya da sonradan LSPD departman garajına transfer ettirilebilir.

LSPD departman garajına alınan taşıt, kriminal inceleme, dedektiflik incelemesi, delil tespiti veya soruşturma muhafazası amacıyla en fazla **24 saat** tutulabilir. Bu muhafaza, Madde 713 kapsamındaki uzun süreli ek yaptırımdan ayrıdır.

24 saatlik süre delil veya soruşturma işlemi için yeterli olmayacaksa, taşıtın daha uzun süre tutulabilmesi için Madde 713 şartlarının oluşması ve bu maddeye göre yetkili makam kararının alınması gerekir. Delil veya soruşturma sebebi ortadan kalktığında taşıt standart teslim prosedürüne döner.

Delil, soruşturma veya Madde 713 şartı bulunmuyorsa taşıt **1 saatten** uzun süre tutulamaz.

Madde 713 - Taşıta Geçici El Koyma ve Sürücü Belgesinin Askıya Alınması

Trafik ve taşıt suçlarında taşıta geçici el koyma veya sürücü belgesinin geçici askıya alınması yalnızca ilgili suç maddesinde veya Madde 712'de açıkça belirtilmişse uygulanabilir.

Bu ek yaptırım, hapis, para cezası, kamu hizmeti veya tazmin yerine geçmez; yalnızca trafik güvenliğini sağlamak ve tekrar tehlike doğmasını önlemek amacıyla uygulanır.

Uygulama Şartı

Bu madde uyarınca taşıta geçici el koyma veya sürücü belgesinin askıya alınması için aşağıdaki şartlardan en az biri bulunmalıdır:

- Kişinin son **7 gün** içinde trafik ve taşıt suçları kategorisinde en az **3 kesinleşmiş ihlal** işlemiş olması,
- Fiilin ağır yaralanma, ölüm, birden fazla kişinin ciddi tehlikeye düşmesi, kolluk veya siviller için açık ve yakın ölüm tehlikesi doğurması ya da geniş çaplı kamu güvenliği tehlikesi yaratması,
- Madde 712 kapsamında LSPD departman garajında muhafaza edilen taşıt için kriminal inceleme, dedektiflik incelemesi, delil tespiti veya devam eden soruşturma sebebiyle 24 saati aşan muhafazanın zorunlu olması.

Bu şartlar oluşmadan yalnızca ilgili suç maddesinde Madde 713'e atıf bulunması ek yaptırım uygulanması için yeterli değildir.

Etki Altında Taşıt Kullanma suçunda yazılı olan **6 saatlik** sürücü belgesi askısı bu maddenin eşik şartına tabi değildir; ilgili suçun sabit ve otomatik ek yaptırımıdır.

Kademeler

- **LSPD Teğmen ve üzeri onayı:** Madde 712 kapsamında delil, kriminal inceleme, dedektiflik incelemesi veya soruşturma muhafazası sebebiyle 24 saati aşacak taşıt tutma ihtiyacı doğduğunda ya da Tehlikeli Sürüş, Yasa Dışı Yarış veya Gösteri Sürüşü, Etki Altında Taşıt Kullanma ve Kazadan Sonra Olay Yerini Terk Etme suçlarında; taşıta en fazla **48 saat** geçici el koyma veya sürücü belgesini en fazla **48 saat** askıya alma kararı verilebilir.
- **Savcılık onayı:** Kolluk Emrine Uymama ve Taşıtla Kaçma, Tehlikeli Kolluk Kaçışı, Taşıtla Yaralamaya Sebebiyet Verme ve Taşıtla Ağır Yaralamaya Sebebiyet Verme suçlarında; taşıta en fazla **72 saat** geçici el koyma veya sürücü belgesini en fazla **72 saat** askıya alma kararı verilebilir.
- **Mahkeme kararı:** Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme, Ağır İhmalle Taşıtla Ölüme Sebebiyet Verme ve Ağır Sonuçlu Kazadan Kaçma suçlarında; taşıta en fazla **96 saat** geçici el koyma veya sürücü belgesini en fazla **96 saat** askıya alma kararı verilebilir.

Süre Sınırları ve Yenileme Yasağı

- Aynı olay için verilen taşıta geçici el koyma kararı savcılık kademesinde en fazla **72 saat**, mahkeme kademesinde en fazla **96 saat** ile sınırlıdır. Bu süreler aynı olay için uzatılamaz, yenilenemez ve birden fazla kararla toplam süre olarak birleştirilemez.
- Aynı olay için verilen sürücü belgesi askısı kararı savcılık kademesinde en fazla **72 saat**, mahkeme kademesinde en fazla **96 saat** ile sınırlıdır. Bu süreler de aynı olay için uzatılamaz, yenilenemez ve birden fazla kararla toplam süre olarak birleştirilemez.
- LSPD Teğmen ve üzeri kademesinde uygulanan **48 saatlik** taşıt el koyma veya sürücü belgesi askısı süreleri aynı şekilde aynı olay için uzatılamaz veya yenilenemez; birden fazla kararla toplam süre oluşturulamaz.
- Bir olayda birden fazla trafik suçu oluşsa bile aynı taşıt için geçici el koyma ve aynı kişi için sürücü belgesi askısı yalnızca en ağır kademededen bir kez uygulanır ve o kademenin süre sınırı ile bağlıdır.

Sınırlar

Taşıta geçici el koyma, taşıtın mülkiyetinin devri veya kalıcı müsadere anlamına gelmez. Kalıcı el koyma veya mülkiyetin devri yalnızca bu Kanunda ayrıca açıkça yazılıysa ve mahkeme kararıyla uygulanabilir.

Sürücü belgesinin askıya alınması yalnızca süresi, yetkili makamı ve dayandığı suç maddesi yazılı olarak belirtilmişse geçerlidir. Süresi belirtilmeyen askı kararı uygulanamaz.

Madde 714 - Kırmızı Işık İhlali

Sürücünün trafik ışığı kırmızı yanarken durması gereken çizgiyi, kavşağı veya geçiş alanını geçmesi kırmızı ışık ihlali suçunu oluşturur.

Bu madde, tekil ve bağımsız kırmızı ışık ihlalleri için uygulanır. Kırmızı ışık ihlali; yüksek hız, yayaya veya başka taşıta yakın tehlike, ardışık ihlal, kolluktan kaçış ya da ciddi trafik tehlikesiyle birlikte gerçekleşirse Madde 701, Madde 704 veya Madde 705 özel hüküm olarak değerlendirilir.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$300
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Bu madde tek başına taşıta geçici el koyma veya sürücü belgesinin geçici askıya alınması sonucunu doğurmaz.

Madde 715 - Hatalı Park

Sürücünün taşıtı kamuya açık yol, kaldırım, yaya geçidi, kavşak, garaj önü, acil erişim alanı, sınırlı giriş-çıkış noktası veya trafik akışını etkileyen benzeri yerde hukuka aykırı biçimde bırakması hatalı park suçunu oluşturur.

Taşıtın kısa süreli durması, sürücünün taşıt yanında bulunması ve trafik akışını, yaya geçişini, acil erişimi veya yetkili giriş-çıkışı engellememesi hâlinde bu madde uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$250
- Ek yaptırım: **Taşıt trafik akışını, acil erişimi, yaya geçişini veya yetkili giriş-çıkışı engelliyorsa Madde 712 kapsamında standart çekme uygulanabilir**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Hatalı park, kaçış, tehlikeli sürüş, mala zarar verme veya kamu hizmetini engelleme fiilinin parçası hâline gelirse ilgili özel maddeler ayrıca değerlendirilir.

Ticaret, Ruhsat ve Meslek Suçları

Madde 800 - Ticaret, Ruhsat ve Meslek Kavramları

Bu bölümde, aksi açıkça belirtilmedikçe:

- **Ruhsat:** Yetkili makam tarafından belirli bir ticari, mesleki veya hizmet faaliyetinin yürütülmesi için verilen izin, lisans, yetki belgesi veya çalışma onayını ifade eder.
- **Mesleki faaliyet:** Kanun, ruhsat, eğitim, sınav, sicil veya yetkili makam onayı gerektiren hizmet, danışmanlık, teknik iş, sağlık, güvenlik, inşaat, taşıma, bakım, onarım veya benzeri faaliyeti ifade eder.
- **Ticari faaliyet:** Mal veya hizmetin bedel karşılığında sunulması, satılması, aracılık edilmesi, pazarlanması veya işletme adına yürütülmesini ifade eder.
- **Ticari kayıt:** Ruhsat, izin, fatura, sözleşme, satış kaydı, işletme kaydı, meslek sicili, denetim kaydı ve faaliyetle bağlantılı benzeri belge veya kaydı ifade eder.

Bu madde bağımsız bir suç veya yaptırım oluşturmaz; bu bölümdeki suçların kapsamını belirlemek için uygulanır.

Madde 801 - Ruhsatsız Ticari Faaliyet

Bir kişinin, kanunen ruhsat veya izin gerektiren ticari faaliyeti yetkili ruhsatı olmadan bedel karşılığında yürütmesi ruhsatsız ticari faaliyet suçunu oluşturur.

Faaliyetin tek seferlik olması, bedel alınmaması veya kanunen ruhsat gerektirmeyen kişisel yardım niteliğinde kalması bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Kamu hizmeti: 40 dakika
- Para cezası: \$2.000
- Ek yaptırım: **Ruhsatsız faaliyette kullanılan ticari belge, izin görünümü veren kayıt ve faaliyetten elde edilen doğrudan gelire el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Fiil hileli beyan, sahte belge, dolandırıcılık veya sağlığı ve güvenliği ağır biçimde tehlikeye düşüren başka bir suç içeriyorsa ilgili özel maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 802 - Ruhsatsız Mesleki Hizmet Sunma

Bir kişinin, kanunen özel ruhsat, lisans, eğitim, sicil veya yetki gerektiren mesleki hizmeti bu yetkiye sahip olmadan sunması ruhsatsız mesleki hizmet sunma suçunu oluşturur.

Kişisel yardım, genel bilgi paylaşımı, ruhsat gerektirmeyen basit bakım veya yetkili kişinin gözetiminde yapılan yardımcı işlem bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 60 dakika

- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Ruhsatsız hizmete ilişkin belge, kayıt ve yetki izlenimi veren eşyaya el konur**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem; zarar veya ağır tehlike varsa zorunlu savcılık sevk**

Fiil sonucunda yaralanma, ağır yaralanma, ölüm, dolandırıcılık veya sahte belge kullanma oluşursa ilgili suçlar ayrıca uygulanır.

Madde 803 - Ruhsatı Başkasına Kullandırma

Ruhsat sahibi kişinin, ruhsatı bulunmayan bir kişinin ticari veya mesleki faaliyeti kendi ruhsatı altında yürütmesine bilerek izin vermesi, aracılık etmesi veya bu kişiyi kendi adına yetkili gibi göstermesi ruhsatı başkasına kullandırma suçunu oluşturur.

Ruhsatlı kişinin fiilen denetlediği, kendi sorumluluğunda yapılan ve kanunen yardımcı kişi tarafından yürütülmesine izin verilen işlemler bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Kamu hizmeti: 90 dakika
- Para cezası: \$4.000
- Ek yaptırım: **İlgili ruhsatın geçici askıya alınması için yetkili makama bildirim yapılır**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Ruhsatsız faaliyeti fiilen yürüten kişi bakımından Madde 801 veya Madde 802 ayrıca uygulanır. Fiil sahte belge, dolandırıcılık veya yaralanma sonucuna yol açarsa ilgili maddeler de ayrıca değerlendirilir.

Madde 804 - Askıda, İptal Edilmiş veya Sınırı Aşılmış Ruhsatla Faaliyet

Bir kişinin, ruhsatının askıda olduğunu, iptal edildiğini, süresinin dolduğunu veya kapsamının yürüttüğü faaliyeti içermediğini bilmesine rağmen ticari ya da mesleki faaliyeti sürdürmesi askıda, iptal edilmiş veya sınırı aşmış ruhsatla faaliyet suçunu oluşturur.

Ruhsat kapsamındaki teknik eksiklik veya yenileme başvurusu nedeniyle yetkili makam tarafından yazılı olarak geçici faaliyet izni verilmişse bu madde uygulanmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**
- Hapis: 60 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Faaliyet durdurulur ve ilgili ruhsat için yetkili makama bildirim yapılır**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevk**

Ruhsat sınırının aşılması aynı zamanda sahte belge, dolandırıcılık, yaralama veya kamu güvenliği tehlikesi oluşturuyorsa ilgili özel maddeler ayrıca uygulanır.

Madde 805 - Yanıltıcı Ticari Beyan veya Reklam

Bir kişinin, mal veya hizmetin niteliği, fiyatı, ruhsat durumu, yetkili kişi tarafından sunulduğu, garanti kapsamı, teslim koşulu veya önemli ticari şartı hakkında bilerek ya da açıkça bilmesi gerekirken gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunması yanıltıcı ticari beyan veya reklam suçunu oluşturur.

Önemsiz ifade farklılıkları, açıkça abartılı tanıtım sözleri veya alıcının kararını etkilemeye elverişli olmayan hatalar bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Kabahat**
- Para cezası: \$3.000
- Ek yaptırım: **Yanıltıcı ilan, tabela, belge veya tanıtım kaydı kaldırılır**
- Yargı süreci: **Doğrudan işlem**

Yanıltıcı beyanla bir kişinin malvarlığı alınmışsa dolandırıcılık hükümleri ayrıca uygulanır. Beyan sahte ruhsat veya resmî belge kullanımına dayanıyorsa Madde 806 uygulanır.

Madde 806 - Sahte Ruhsat, İzin veya Mesleki Belge Kullanma

Bir kişinin, sahte, değiştirilmiş, başkasına ait, süresi dolmuş olduğu gizlenen veya hukuken geçerli olmadığı bilinen ruhsatı, izni, mesleki belgeyi ya da ticari kaydı ticari veya mesleki faaliyette gerçek ve geçerliymiş gibi kullanması sahte ruhsat, izin veya mesleki belge kullanma suçunu oluşturur.

Belgenin geçersiz olduğunu bilmeyen ve bilmesi beklenmeyen kişi bu madde kapsamında cezalandırılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Ağır Suç**
- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$6.000
- Ek yaptırım: **Sahte veya geçersiz belgeye, belgeyi üretmekte kullanılan kayda ve faaliyet gelirin el konur**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkî; savcılık gerekli görürse mahkeme sevkî**

Bu madde ticari veya mesleki faaliyet alanındaki sahte belge kullanımını düzenler. Sahte belge adli süreçte delil olarak kullanılmışsa [Madde 504](#) ayrıca uygulanır; dolandırıcılık, yaralama veya kamu görevlisi gibi davranma oluştursa ilgili maddeler ayrıca değerlendirilir.

Madde 807 - Ticari Kayıt veya Denetim Kaydını Bozma

Bir kişinin, yetkili denetim, ruhsat incelemesi veya ticari faaliyet denetimi bakımından tutulması zorunlu olan ticari kaydı bilerek yok etmesi, değiştirmesi, gizlemesi, sahte kayıtla değiştirmesi veya erişilemez hâle getirmesi ticari kayıt veya denetim kaydını bozma suçunu oluşturur.

Kayıt saklama süresi dolmuş kayıtların olağan şekilde imha edilmesi veya denetimle ilgisi bulunmayan hatalı kaydın düzeltildiğinin açıkça gösterilmesi bu madde kapsamında suç sayılmaz.

Yaptırım

- Suç sınıfı: **Hafif Suç**

- Hapis: 180 dakika
- Para cezası: \$5.000
- Ek yaptırım: **Bozulan kaydın bağı olduğu faaliyet için yetkili makama bildirim yapılır**
- Yargı süreci: **Zorunlu savcılık sevkı**

Kayıt adli süreçte delil niteliği kazanmışsa [Madde 505](#) öncelikli uygulanır. Fiil yalnızca denetim veya ruhsat incelemesiyle sınırlıysa bu madde uygulanır.